

Entreprise publique de gestion des déchets



Statut administratif et pécuniaire

septembre 2017 : Protocole d'accord relatif à l'approbation de la modification du Statut administratif et pécuniaire du personnel signé 2017 – Délibération du Conseil d'Administration du 26/09/2017

juillet 2020 : Protocole d'accord relatif à la modification du Chapitre 4 « Conditions de recrutement et de promotion » et du Chapitre 7 « e » du Statut administratif et pécuniaire signé le 10/01/2020 – Délibération du Conseil d'Administration du 22/01/2020

janvier 2022 : Protocole d'accord relatif à l'approbation de la modification du Statut administratif et pécuniaire signé le 13/09/2022 – tion du Conseil d'Administration du 21/09/2022

janvier 2024 : Protocole d'accord relatif à l'approbation de la modification du Statut administratif et pécuniaire signé le 19/03/2024 – tion du Conseil d'Administration du XXX

TABLE DES MATIERES

STATUT ADMINISTRATIF	7
Chapitre 1 : Champ d'application.....	9
Chapitre 2 : Droits et devoirs	10
Chapitre 3 : Notifications, délais et recours	12
Chapitre 4 : Recrutement et promotion.....	13
A. Condition de recrutement et de promotion du personnel administratif	14
B. Conditions de recrutement et de promotion du cadre du personnel ouvrier	21
C. Conditions de recrutement et de promotion du cadre du personnel technique	25
D. Conditions de recrutement et de promotion dans les carrières spécifiques visées par la convention sectorielle 2005-2006.....	29
E. Dispositions générales et finales.....	30
Chapitre 5 : Aptitudes physiques	31
Chapitre 6 : Période de stage préalable à la nomination.....	33
Chapitre 7 : Carrière	35
Chapitre 8 : Régime disciplinaire	37
Section 1 : Du champ d'application	37
Section 2 : Des sanctions disciplinaires	38
Section 3 : De l'autorité compétente pour le régime disciplinaire.....	39
De la procédure	39
Section 4 : De la procédure de recours	4241
Sous-section 1 : Pour les sanctions mineures	4241
Sous-section 2 : Pour les sanctions majeures	4241
Section 5 : De la radiation de la sanction disciplinaire	4342
Section 6 : De la suspension préventive dans l'intérêt du service	4342
Chapitre 9 : Positions administratives.....	4644
Section 1 : Activité de service.....	4644
Section 2 : Non-activité	4644
Section 3 : Disponibilité	4745
Sous-section 1 : Disponibilité pour maladie	4946
Sous-section 2 : Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service	5047
Sous-section 3 : Congé pour convenance personnelle	5047
Chapitre 10 : Régimes des congés.....	5248
Section 1 : Vacances annuelles.....	5248
Section 2 : Jours fériés et congés officiels	5551
Section 3 : Congés de circonstances et congés exceptionnels	5652
Sous-section 1 : Congés de circonstances.....	5652
Sous-section 2 : Congés exceptionnels - Congés pour raisons impérieuses.....	5853
Section 4 : Protection de la maternité.....	5955
Sous-section 1 : Régime applicable à l'ensemble des agents.....	5955
Sous-section 2 : Régime spécifiquement applicable aux contractuels	6257
Section 5 : Congé parental	6257
Section 6 : Congé d'adoption.....	6358
Section 7 : Congé d'accueil	6559
Section 8 : Congé de maladie.....	6660
Sous-section 1 : Dispositions générales	6660
Sous-section 2 : Prestations réduites pour maladie.....	7165
Section 9 : Absences résultant d'un accident de travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle	7266

Section 10 : Congés pour prestations réduites, justifiées par des raisons sociales ou familiales et médicales.....	7366
Section 11 : Congé pour prestations réduites pour convenance personnelle	7568
Section 13 : Disponibilité pour convenance personnelle	7770
Section 14 : Interruption de carrière	7770
Section 15 : Interruption de carrière pour soins palliatifs	7871
Section 16 : Départ anticipé à mi-temps.....	8073
Section 17 : Autres congés.....	8073
Section 18 : Dispenses de service.....	8073
Chapitre 11 : Evaluation.....	8275
Chapitre 12 : Formation	8679
Section 1 : Dispense de service	8679
Section 2 : Congé de formation	8780
Chapitre 13 : Statut syndical	9183
Chapitre 14 : Cessation des fonctions	9284
Section 1 : Règles applicables aux agents définitifs.....	9284
Section 2 : Règles communes	9686
Chapitre 15 : Modalités d'application.....	9787
STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL	85
Chapitre 16 - Allocations - Indemnités.....	87
Section 1 : Allocation de foyer ou de résidence	87
Section 2 : Primes.....	88
Sous-section 1 : Allocations de fin d'année	88
Sous-section 2 : Prime de garde ou de rappel.....	9089
Sous-section 3 : Prime d'insalubrité.....	9089
Sous-section 4 : Prime de pénibilité.....	9190
Sous-section 5 : Prime pour le personnel employé et le personnel technique exerçant une fonction à caractère administratif	9190
Sous-section 6 : Prime chauffeur	9391
Sous-section 7 : Prime d'ancienneté.....	9391
Sous-section 8 : Prime qualité	9492
Sous-section 9 : Prime déneigement	9492
Sous-section 10 : Prime projet.....	9492
Sous-section 11 : Prime de jour	9593
Sous-section 12 : Prime de nuit	9593
Section 3 : Indemnités pour frais de parcours réalisé avec le véhicule privé, pendant les heures de service et pour raisons de service	9593
Section 4 : Prime de « faisant fonction »	9593
Chapitre 17 : Avantages sociaux	9694
ANNEXES DU STATUT ADMINISTRATIF ET PECUNIAIRE.....	95
Annexe 1 : Dispositions particulières relatives aux agents engagés sous le régime du contrat de travail	97
Chapitre 1 : Champ d'application.....	97
Chapitre 2 : Conditions de recrutement et de promotion	97
Chapitre 3 : Sanctions disciplinaires	100
Chapitre 4 : Licenciement	101
Annexe 2 : Modèle de fiche signalétique de l'agent	102
Annexe 3 : Modèle de Bulletin d'évaluation	103
Annexe 4 : Formation du personnel – Conception d'un plan de formation.....	107
Annexe 5 : Protocole d'accord relatif au processus de nomination.....	111

Annexe 6 : Montants relatifs à la prime qualité	116
Annexe 7 : Prime projet	117

STATUT ADMINISTRATIF

CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 1.

Le présent statut s'applique à l'ensemble des membres du personnel de l'intercommunale. Il ne s'applique aux agents engagés sous contrat de travail que dans les matières qui ne sont pas expressément réglées par des dispositions particulières de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail ou par les dispositions particulières de l'ANNEXE 1.

CHAPITRE 2 : DROITS ET DEVOIRS

ARTICLE 2.

Les agents jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée ; ceci vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions.

Cette interdiction ne s'applique pas aux cas où la loi ou le décret prévoit expressément le droit du citoyen à la consultation ou à la communication d'un document administratif.

Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux agents qui ont cessé leurs fonctions.

ARTICLE 3.

Les agents ont droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de leurs tâches.

Les agents ont droit à une information complète sur les formations agréées par le Conseil régional de la Formation (C.R.F.) et prises en compte pour l'évolution de carrière, la promotion.

ARTICLE 4.

Tout agent a le droit de consulter son dossier personnel.

ARTICLE 5.

§1 Les agents remplissent leurs fonctions avec loyauté et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques.

A cet effet, ils doivent :

1. respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives de l'autorité dont ils relèvent ;
2. formuler leur avis et rédiger leurs rapports avec rigueur et exactitude ;
3. exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle ;
4. se conformer aux normes de sécurité prescrites par l'autorité.

§2 Les agents traitent les usagers de leurs services avec compréhension et sans aucune discrimination. Un soin tout particulier est apporté à l'accueil du public au sein de leurs services.

ARTICLE 6.

Les agents évitent, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans l'intercommunale.

ARTICLE 7.

Les agents ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

ARTICLE 8.

Les agents veillent à se tenir au courant de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés en fonction des moyens mis à leur disposition.

ARTICLE 9.

Les membres du personnel définitif ne peuvent, directement ou par personne interposée, exercer un commerce ou remplir un autre emploi que moyennant l'accord préalable du Bureau exécutif.

Cette autorisation est refusée ou retirée si le commerce ou l'emploi est jugé incompatible avec l'exercice de la fonction. Une procédure d'audition préalable de l'agent sera toutefois consentie, à la demande de l'agent.

ARTICLE 10.

Tout acte quelconque de violence, de harcèlement moral ou sexuel sur les lieux du travail est strictement interdit.

On entend par violence au travail : chaque situation de fait où un travailleur ou une autre personne à laquelle le présent chapitre est d'application, est menacé ou agressé psychiquement ou physiquement lors de l'exécution du travail. Ces conduites peuvent notamment être liées à l'âge, à l'état civil, à la naissance, à la fortune, à la conviction religieuse ou philosophique, à la conviction politique, à la conviction syndicale, à la langue, à l'état de santé actuel ou futur, à un handicap, à une caractéristique physique ou génétique, à l'origine sociale, à la nationalité, à une prétendue race, à la couleur de peau, à l'ascendance, à l'origine nationale ou ethnique, au sexe, à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre, à l'expression de genre, aux caractéristiques sexuelles, à la grossesse, à l'accouchement, à l'allaitement, à la maternité, à l'adoption, à la procréation médicalement assistée, au changement de sexe, à la paternité et à la co-maternité.

a mis en forme : Police :Non Italique

On entend par harcèlement moral au travail : plusieurs conduites abusives similaires ou différentes, externes ou internes à l'entreprise ou l'institution, qui se produisent pendant un certain temps, qui ont pour objet ou pour effet de porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l'intégrité physique ou psychique d'un travailleur ou d'une autre personne à laquelle le présent chapitre est d'application, lors de l'exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant et qui se manifestent notamment par des paroles, des intimidations, des actes, des gestes ou des écrits unilatéraux. Ces conduites peuvent notamment être liées, à l'âge, à l'état civil, à la naissance, à la fortune, à la conviction religieuse ou philosophique, à la conviction politique, à la conviction syndicale, à la langue, à l'état de santé actuel ou futur, à un handicap, à une caractéristique physique ou génétique, à l'origine sociale, à la nationalité, à une prétendue race, à la couleur de peau, à l'ascendance, à l'origine nationale ou ethnique, au sexe, à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre, à l'expression de genre, aux caractéristiques sexuelles, à la grossesse, à l'accouchement, à l'allaitement, à la maternité, à l'adoption, à la procréation médicalement assistée, au changement de sexe, à la paternité et à la co-maternité, à la religion ou aux convictions, au handicap, à l'âge, à l'orientation sexuelle, au sexe, à la race ou l'origine ethnique.

a mis en forme : Police :Non Italique

On entend par harcèlement sexuel au travail : tout comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, et qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne, et en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, tout comportement non désiré verbal, non verbal ou corporel à connotation sexuelle, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

a mis en forme : Police :Non Italique

a mis en forme : Police :Non Italique

a mis en forme : Police :Non Italique

Une personne de confiance est désignée conformément à l'article 32 sexies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs au travail modifié par la loi du 11 juin 2002. L'agent s'adressera à cette personne de confiance qui assurera aux victimes, l'accueil, l'aide et l'appui requis.

En matière de politique de bien-être, la prévention des accidents du travail est une des composantes majeures. Les risques auxquels les travailleurs sont exposés doivent être détectés et éliminés le plus complètement possible. Ceci doit notamment se faire au moyen d'une analyse des risques et en prenant les mesures de prévention qui en découlent. Pour des situations de travail particulières, il faut généralement prendre des mesures de prévention spécifiques.

Une réunion périodique du Comité de Concertation de base ayant dans ses attributions le bien-être au travail est organisée conformément à la loi du 04 août 1996 relative au bien-être des travailleurs, de l'article 39 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 septembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Selon les dispositions de la circulaire relative au bien-être au travail, une procédure de reclassement professionnel est mise en place afin de favoriser le maintien au travail des agents à leur poste de travail moyennant, le cas échéant, des mesures d'adaptation ou à défaut l'affectation à un autre poste de travail selon les disponibilités vacantes au cadre du personnel et sur base des aptitudes professionnelles et physiques de l'agent par rapport aux exigences de la fonction.

Sans préjudice de la réglementation susvisée relative au bien-être au travail et à la surveillance de la santé des travailleurs, l'Intercommunale peut également solliciter l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées (AWIPH).

Tout manquement aux devoirs est passible de l'une des sanctions susceptibles de s'appliquer à l'agent en vertu de son régime de travail sans préjudice de l'application des lois pénales.

CHAPITRE 3 : NOTIFICATIONS, DELAIS ET RECOURS

ARTICLE 11.

Sauf exception expressément prévue, notamment en matière disciplinaire, la notification des actes et avis aux agents a lieu soit par lettre recommandée à la poste censée reçue le troisième jour ouvrable suivant son expédition, soit par remise de la main à la main contre accusé de réception, soit par exploit d'huissier.

L'agent communique au Service Ressources Humaines dans les plus brefs délais tout changement de domicile ou de résidence.

ARTICLE 12.

Sauf exception expressément prévue, notamment en matière disciplinaire, les recours, observations et demandes d'audition sont adressés par l'agent au Président du Conseil d'Administration et à la Direction Générale, soit par lettre recommandée, soit par remise d'un écrit contre accusé de réception.

Ils sont formés dans un délai de quinze jours prenant cours le lendemain de la réception de l'acte ou de l'avis. Lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou extra-légal, il est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit. Si le délai commence ou se termine durant les mois de juillet ou d'août, il est prolongé d'un mois. En cas d'envoi recommandé, la date de la poste fait foi.

Les actes de candidatures sont adressés à la Direction Générale de l'Intercommunale par courrier simple, sauf si l'appel aux candidatures en dispose autrement.

CHAPITRE 4 : RECRUTEMENT ET PROMOTION

ARTICLE 13.

Nul ne peut être recruté s'il ne remplit les conditions suivantes :

1. Être belge, lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat, de la Communauté, de la Région ou de la commune, ou, dans les autres cas, être Belge ou citoyen de l'Union européenne ou de la Suisse ;
2. Avoir une connaissance de la langue française jugée satisfaisante au regard de la fonction à exercer ;
3. Jouir des droits civils et politiques ;
4. Être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;
5. Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer ;
6. Être âgé de 18 ans au moins, et être porteur du diplôme ou du certificat d'études en rapport avec l'emploi à conférer, conformément aux conditions fixées par le statut pécuniaire ;
7. Réussir un examen de recrutement si besoin est.

L'agent doit satisfaire durant toute la carrière aux conditions visées aux points 1, 2, 3, 4 et 5 du présent article.

NB : les dispositions relatives aux conditions de recrutement du personnel contractuel sont reprises au Chapitre 2 de l'ANNEXE 1

A. CONDITION DE RECRUTEMENT ET DE PROMOTION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF

NIVEAU E - AUXILIAIRE D'ADMINISTRATION

E1

Par voie de recrutement.

C'est l'échelle minimale pour le personnel nommé à titre définitif dans les administrations locales. Cette échelle rémunère le grade de base du personnel administratif (auxiliaire d'administration). Cette échelle s'applique à l'auxiliaire d'administration pour qui est requis un diplôme ou certificat d'études primaires (niveau A4 ou assimilé).

L'auxiliaire d'administration doit réussir un examen dont le programme est le suivant :

- Français : dictée, rédaction ;
- Mathématiques : 4 opérations, problèmes.

NIVEAU D

D1

Cette échelle s'applique :

Par voie de recrutement.

- A la personne pour qui est requis un diplôme au moins égal à celui qui est décerné à l'issue de la 4ème année de l'enseignement secondaire (2ème degré - CESDD) ;

Ou

- A la personne possédant un titre de compétences de base délivré par le Consortium de validation de compétence et correspondant au niveau du diplôme du 2ème degré et en lien avec l'emploi considéré ;

Ou

- A la personne possédant un titre de formation certifié et délivré par un organisme agréé par le Gouvernement wallon.

Par voie de promotion.

Au (à la) titulaire de l'échelle E1 ou E2 (administrative) qui a réussi l'examen d'accession au niveau D. Pour se présenter à cet examen d'accession, l'agent(e) candidat(e) devra avoir satisfait aux conditions d'évaluation telles que définies dans le présent statut et compter une ancienneté minimale de 4 ans dans l'échelle E1 ou E2 (administrative) en qualité d'agent(e) statutaire définitif(ve).

D2

Cette échelle s'applique :

En évolution de carrière.

Au (à la) titulaire de l'échelle D1 (administrative), pour autant que soient réunies les conditions suivantes:

- avoir satisfait aux conditions d'évaluation telles que définies dans le présent statut + ancienneté de 12 ans dans l'échelle D1 (administrative) s'il (elle) n'a pas acquis de formation complémentaire;

Ou

- avoir satisfait aux conditions d'évaluation telles que définies dans le présent statut + ancienneté de 4 ans dans l'échelle D1 (administrative) s'il (elle) a acquis une formation complémentaire ;

Ou

- avoir satisfait aux conditions d'évaluation telles que définies dans le présent statut + ancienneté de 4 ans dans l'échelle D1 (administrative) s'il (elle) possède un titre de compétence délivré par le Consortium de validation de compétence, et qui soit complémentaire au titre utilisé lors du recrutement.

D3

Cette échelle s'applique :

En évolution de carrière.

Au (à la) titulaire de l'échelle D2 (administrative), pour autant que soient réunies les conditions suivantes:

- avoir satisfait aux conditions d'évaluation telles que définies dans le présent statut + ancienneté de 8 ans dans l'échelle D2 (administrative) si il (elle) n'a pas acquis de formation complémentaire;

Ou

- avoir satisfait aux conditions d'évaluation telles que définies dans le présent statut + ancienneté de 4 ans dans l'échelle D2 (administrative) si il (elle) a acquis une formation complémentaire ;

Ou

- avoir satisfait aux conditions d'évaluation telles que définies dans le présent statut + ancienneté de 4 ans dans l'échelle D2 (administrative) si il (elle) possède un titre de compétence délivré par le Consortium de validation de compétence, et qui soit complémentaire au titre utilisé lors du recrutement.

D4

Cette échelle s'applique :

Par voie de recrutement.

- A la personne pour qui est requis un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ;

Ou

- A la personne possédant un titre de compétences de base délivré par le Consortium de validation de compétence et correspondant au niveau du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ;

Ou

- A la personne possédant un titre de formation certifié et délivré par un organisme agréé par le Gouvernement wallon.

En évolution de carrière.

A l'agent titulaire de l'échelle D1, D2 ou D3 pour autant que soient remplies les conditions suivantes :

- avoir satisfait aux conditions d'évaluation telles que définies dans le présent statut + ancienneté de 8 ans dans l'échelle D1, D2 ou D3 (administrative) si il (elle) a acquis un module de formation ;

Ou

- avoir satisfait aux conditions d'évaluation telles que définies dans le présent statut + ancienneté de 4 ans dans l'échelle D1, D2 ou D3 (administrative) si il (elle) a acquis deux modules de formation ;

Ou

- avoir satisfait aux conditions d'évaluation telles que définies dans le présent statut + ancienneté de 8 ans dans l'échelle D1, D2 ou D3 (administrative) si il (elle) possède un titre de compétence délivré par le Consortium de validation de compétence, et qui soit complémentaire au titre utilisé lors du recrutement ;

Ou

- avoir satisfait aux conditions d'évaluation telles que définies dans le présent statut + ancienneté de 4 ans dans l'échelle D1, D2 ou D3 (administrative) si il (elle) possède deux titres de compétence délivrés par le Consortium de validation de compétence, et qui soient complémentaires au titre utilisé lors du recrutement.

N.B. : L'agent porteur d'un titre de compétences permettant le recrutement à l'échelle D4 possède automatiquement les compétences requises pour évoluer vers l'échelle D4 pour le personnel administratif.

D5

Cette échelle s'applique :

En évolution de carrière.

A l'employé(e) d'administration titulaire de l'échelle D4 pour autant que soient remplies les conditions suivantes :

- Avoir satisfait aux conditions d'évaluation telles que définies dans le présent statut + avoir acquis une formation spécifique soit les 3 modules de science administrative.

D6

Par voie de recrutement :

Cette échelle s'applique à l'employé(e) d'administration pour qui est requis un diplôme de l'enseignement supérieur de type court (graduat non spécifique).

Le candidat doit réussir, devant une Commission de sélection constituée par l'Intercommunale, les épreuves de sélection dont le contenu est déterminé par l'Intercommunale en fonction du poste à pourvoir.

Par voie de promotion :

Cette échelle s'applique à l'employé(e) d'administration titulaire de l'échelle D4 ou D5 pour autant que soient remplies les conditions suivantes :

Avoir satisfait aux conditions d'évaluation ;
Compter une ancienneté de 4 ans dans les échelles D4 ou D5 et ;
Le candidat doit réussir devant une Commission de sélection constituée par l'Intercommunale l'examen de recrutement dont le contenu des épreuves est déterminé par l'autorité en fonction du poste à pourvoir. L'examen comporte une partie écrite, cotée, ainsi qu'une partie orale

résultant en une appréciation du Comité de sélection. Tout ou partie des épreuves pouvant être confiées à un bureau de recrutement externe.

NIVEAU C

C4

Cette échelle s'applique :

Par voie de recrutement : au titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court. La spécificité requise du diplôme est déterminée par l'autorité en fonction du poste à pourvoir. Le candidat doit réussir devant une Commission de sélection constituée par l'Intercommunale l'examen de recrutement dont le contenu des épreuves est déterminé par l'autorité en fonction du poste à pourvoir. L'examen comporte une partie écrite, cotée, ainsi qu'une partie orale résultant en une appréciation du Comité de sélection. Tout ou partie des épreuves pouvant être confiées à un bureau de recrutement externe.

Par voie de promotion : au titulaire d'une échelle D4, D5, D6, B1 ou B2 qui dispose d'une évaluation au moins positive, qui compte une ancienneté minimale de 4 ans dans ces échelles. Le candidat doit réussir devant une Commission de sélection constituée par l'Intercommunale l'examen de recrutement dont le contenu des épreuves est déterminé par l'autorité en fonction du poste à pourvoir. L'examen comporte une partie écrite, cotée, ainsi qu'une partie orale résultant en une appréciation du Comité de sélection. Tout ou partie des épreuves pouvant être confiées à un bureau de recrutement externe.

NIVEAU B

B1

Par voie de recrutement :

Cette échelle s'applique au (à la) titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court. La spécificité du diplôme requise est déterminée par l'autorité en fonction du poste à pourvoir.

Le candidat doit réussir devant une Commission de sélection constituée par l'Intercommunale l'examen de recrutement dont le contenu des épreuves est déterminé par l'autorité en fonction du poste à pourvoir. L'examen comporte une partie écrite, cotée, ainsi qu'une partie orale résultant en une appréciation du Comité de sélection. Tout ou partie des épreuves pouvant être confiées à un bureau de recrutement externe.

B2

En évolution de carrière.

Cette échelle s'applique au (à la) titulaire de l'échelle B1 pour autant que soient remplies les conditions suivantes :

Avoir satisfait aux conditions d'évaluation et compter une ancienneté de 8 ans dans l'échelle B1 s'il (si elle) ne dispose pas d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long utile à la fonction ;

Ou

Avoir satisfait aux conditions d'évaluation et compter une ancienneté de 4 ans dans l'échelle B1 s'il (si elle) dispose d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long.

NIVEAU A

A1 – Chef de bureau

Cette échelle s'applique :

Par voie de recrutement : au titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur. La spécificité requise du diplôme est déterminée par l'autorité en fonction du poste à pourvoir.

Par voie de promotion : au titulaire d'une échelle D5, D6, C4, B1, B2 ou A qui dispose d'une évaluation au moins positive et qui compte une ancienneté minimale de 4 ans dans ces échelles.

Le candidat doit réussir devant une Commission de sélection constituée par l'Intercommunale l'examen de recrutement dont le contenu des épreuves est déterminé par l'autorité en fonction du poste à pourvoir. L'examen comporte une partie écrite, cotée, ainsi qu'une partie orale résultant en une appréciation du Comité de sélection. Tout ou partie des épreuves pouvant être confiées à un bureau de recrutement externe.

A2 – Chef de bureau

Cette échelle s'applique :

Par voie d'évolution : à la personne qui dispose d'une évaluation au moins positive, qui compte une ancienneté minimale de 12 ans dans l'échelle A1 ou 6 ans moyennant une formation de 112h.

A1sp – Attaché spécifique

Par voie de recrutement.

Cette échelle s'applique au (à la) titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long. La spécificité requise du diplôme est déterminée par l'autorité en fonction du poste à pourvoir.

Le candidat doit réussir devant une Commission de sélection constituée par l'Intercommunale l'examen de recrutement dont le contenu des épreuves est déterminé par l'autorité en fonction du poste à pourvoir. L'examen comporte une partie écrite, cotée, ainsi qu'une partie orale résultant en une appréciation du Comité de sélection. Tout ou partie des épreuves pouvant être confiées à un bureau de recrutement externe.

A2sp – Attaché spécifique en chef

Cette échelle s'applique :

Par voie de recrutement : au titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long. La spécificité requise du diplôme est déterminée par l'autorité en fonction du poste à pourvoir.

Par voie de promotion : au titulaire d'une échelle A1sp qui dispose d'une évaluation au moins positive et qui compte une ancienneté minimale de 4 ans dans ces échelles.

Le candidat doit réussir devant une Commission de sélection constituée par l'Intercommunale l'examen de recrutement dont le contenu des épreuves est déterminé par l'autorité en fonction du poste à pourvoir. L'examen comporte une partie écrite, cotée, ainsi qu'une partie orale résultant en une appréciation du

Comité de sélection. Tout ou partie des épreuves pouvant être confiées à un bureau de recrutement externe.

A3 – Chef de service

Cette échelle s'applique :

Par voie de recrutement : au titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long. La spécificité requise du diplôme est déterminée par l'autorité en fonction du poste à pourvoir.

Par voie de promotion : au titulaire d'une échelle A1 ou A1sp qui dispose d'une évaluation au moins positive et qui compte une ancienneté minimale de 4 ans dans ces échelles.

Le candidat doit réussir devant une Commission de sélection constituée par l'Intercommunale l'examen de recrutement dont le contenu des épreuves est déterminé par l'autorité en fonction du poste à pourvoir. L'examen comporte une partie écrite, cotée, ainsi qu'une partie orale résultant en une appréciation du Comité de sélection. Tout ou partie des épreuves pouvant être confiées à un bureau de recrutement externe.

A4 – Chef d'unité

Cette échelle s'applique :

Par voie de recrutement : au titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long. La spécificité requise du diplôme est déterminée par l'autorité en fonction du poste à pourvoir.

Par voie de promotion : au titulaire d'une échelle A ou Asp qui dispose d'une évaluation au moins positive et qui compte une ancienneté minimale de quatre ans dans ces échelles.

Le candidat doit réussir devant une Commission de sélection constituée par l'Intercommunale l'examen de recrutement dont le contenu des épreuves est déterminé par l'autorité en fonction du poste à pourvoir. L'examen comporte une partie écrite, cotée, ainsi qu'une partie orale résultant en une appréciation du Comité de sélection. Tout ou partie des épreuves pouvant être confiées à un bureau de recrutement externe.

A5 – Directeur

Cette échelle s'applique :

Par voie de recrutement : au titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long. La spécificité requise du diplôme est déterminée par l'autorité en fonction du poste à pourvoir.

Par voie de promotion : au titulaire d'une échelle A ou Asp qui dispose d'une évaluation au moins positive et qui compte une ancienneté minimale de quatre ans dans ces échelles.

Le candidat doit réussir devant une Commission de sélection constituée par l'Intercommunale l'examen de recrutement dont le contenu des épreuves est déterminé par l'autorité en fonction du poste à pourvoir. L'examen comporte une partie écrite, cotée, ainsi qu'une partie orale résultant en une appréciation du Comité de sélection. Tout ou partie des épreuves pouvant être confiées à un bureau de recrutement externe.

A6 – Premier Directeur

Cette échelle s'applique :

Par voie de recrutement : au titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long. La

spécificité requise du diplôme est déterminée par l'autorité en fonction du poste à pourvoir.

Par voie de promotion : au titulaire d'une échelle A5 qui dispose d'une évaluation au moins positive et qui compte une ancienneté minimale de quatre ans dans ces échelles.

Le candidat doit réussir devant une Commission de sélection constituée par l'Intercommunale l'examen de recrutement dont le contenu des épreuves est déterminé par l'autorité en fonction du poste à pourvoir. L'examen comporte une partie écrite, cotée, ainsi qu'une partie orale résultant en une appréciation du Comité de sélection. Tout ou partie des épreuves pouvant être confiées à un bureau de recrutement externe.

A7 – Inspecteur général

Cette échelle s'applique :

Par voie de recrutement : au titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long. La spécificité requise du diplôme est déterminée par l'autorité en fonction du poste à pourvoir.

Par voie de promotion : au titulaire d'une échelle A5 ou A6 qui dispose d'une évaluation au moins positive et qui compte une ancienneté minimale de quatre ans dans ces échelles.

Le candidat doit réussir devant une Commission de sélection constituée par l'Intercommunale l'examen de recrutement dont le contenu des épreuves est déterminé par l'autorité en fonction du poste à pourvoir. L'examen comporte une partie écrite, cotée, ainsi qu'une partie orale résultant en une appréciation du Comité de sélection. Tout ou partie des épreuves pouvant être confiées à un bureau de recrutement externe.

A8 – Directeur général

Cette échelle s'applique :

Par voie de recrutement : au titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long. La spécificité requise du diplôme est déterminée par l'autorité en fonction du poste à pourvoir.

Par voie de promotion : au titulaire d'une échelle A5 ou supérieure qui dispose d'une évaluation au moins positive et qui compte une ancienneté minimale de quatre ans dans ces échelles.

Le candidat doit réussir devant une Commission de sélection constituée par l'Intercommunale l'examen de recrutement dont le contenu des épreuves est déterminé par l'autorité en fonction du poste à pourvoir. L'examen comporte une partie écrite, cotée, ainsi qu'une partie orale résultant en une appréciation du Comité de sélection. Tout ou partie des épreuves pouvant être confiées à un bureau de recrutement externe.

B. CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE PROMOTION DU CADRE DU PERSONNEL OUVRIER

NIVEAU E

E1 - Auxiliaire professionnel

Recrutement.

C'est l'échelle minimale pour le personnel nommé à titre définitif. Cette échelle rémunère les grades de base au niveau de l'ouvrier(ère) (personnel d'entretien, manœuvre léger). Elle est accessible exclusivement par la voie du recrutement.

E2

Cette échelle s'applique :

En recrutement.

Cette échelle s'applique pour les manœuvres lourds (chargeurs au Service Collecte)

En évolution de carrière.

Au titulaire de l'échelle E1 pour autant que soient remplies la condition suivante :

Avoir satisfait aux conditions d'évaluation telles que définies dans le présent statut + compter une ancienneté de 8 ans dans l'échelle E1

E3

Cette échelle s'applique :

En évolution de carrière après 8 ans en E2 moyennant évaluation au moins satisfaisante.

NIVEAU D - PERSONNEL OUVRIER

D1

Cette échelle s'applique :

Par voie de recrutement.

A la personne possédant une qualification. Le critère de la qualification est lié à la possession obligatoire d'un diplôme au moins égal à celui qui est décerné à la fin des études T.S.I ;

Ou

Après avoir suivi les cours C.T.S.I ou à l'issue de la 4ème année de l'enseignement secondaire (2ème degré - CESDD) ;

Ou

En évolution de carrière uniquement pour les manœuvres lourds (chargeurs collecte) après 12 ans en E3 et évaluation au moins satisfaisante ;

Ou

- A la personne possédant un titre de compétences de base délivré par le Consortium de validation de compétence et correspondant au niveau du diplôme du 2ème degré et en lien avec l'emploi considéré ;

Ou

- A la personne possédant un titre de formation certifié et délivré par un organisme agréé par le Gouvernement wallon.

Par voie de promotion.

Uniquement pour les manœuvres lourds (chargeurs) après 4 ans dans l'échelle E3 moyennant une évaluation au moins satisfaisante.

A l'agent(e) de niveau E qui a réussi l'examen d'accession au niveau D. Pour se présenter à cet examen d'accession, l'agent(e) candidat(e) devra avoir satisfait aux conditions d'évaluation telles que définies dans le présent statut et compter une ancienneté minimale de 4 ans dans le niveau E en qualité d'agent(e) statutaire définitif(ve).

D2

Cette échelle s'applique :

En recrutement.

Cette échelle s'applique à la fonction de chauffeur.

En évolution de carrière :

Au (à la) titulaire de l'échelle D1, pour autant que soient réunies les conditions suivantes :

- avoir satisfait aux conditions d'évaluation telles que définies dans le présent statut + ancienneté de 12 ans dans l'échelle D1 S'il (elle) n'a pas acquis de formation complémentaire ;

Ou

- avoir satisfait aux conditions d'évaluation telles que définies dans le présent statut + ancienneté de 4 ans dans l'échelle D1 S'il (elle) a acquis une formation complémentaire ;

Ou

- avoir satisfait aux conditions d'évaluation telles que définies dans le présent statut + ancienneté de 4 ans dans l'échelle D1 S'il (elle) possède un titre de compétence délivré par le Consortium de validation de compétence, qui soit complémentaire au titre utilisé lors du recrutement.

D3

Cette échelle s'applique :

En évolution de carrière.

Au (à la) titulaire de l'échelle D.2., pour autant que soient réunies les conditions suivantes :

- avoir satisfait aux conditions d'évaluation telles que définies dans le présent statut + ancienneté de 8 ans dans l'échelle D.2. Si il (elle) n'a pas acquis de formation complémentaire ;

Ou

- avoir satisfait aux conditions d'évaluation telles que définies dans le présent statut + ancienneté de 4 ans dans l'échelle D. 2.Si il (elle) a acquis une formation complémentaire ;

Ou

- avoir satisfait aux conditions d'évaluation telles que définies dans le présent statut + ancienneté de 4 ans dans l'échelle D.2.Si il (elle) possède un titre de compétence délivré par le Consortium de validation de compétence, qui soit complémentaire au titre utilisé lors du recrutement.

D4

Cette échelle s'applique :

Par voie de recrutement.

- A la personne pour qui l'emploi à occuper requiert la possession d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur en rapport avec la fonction à exercer ;

Ou

- A la personne pour qui l'emploi à occuper requiert la possession d'un titre de compétences de base délivré par le Consortium de validation de compétence et correspondant au niveau du diplôme de l'enseignement secondaire supérieur ;

Ou

- A la personne possédant un titre de formation certifié et délivré par un organisme agréé par le Gouvernement wallon.

En évolution de carrière.

Au (à la) titulaire de l'échelle D3 pour autant que soient réunies les conditions suivantes :

- avoir satisfait aux conditions d'évaluation telles que définies dans le présent statut + ancienneté de 4 ans dans l'échelle D3 + avoir acquis une formation complémentaire ;

Ou

- avoir satisfait aux conditions d'évaluation telles que définies dans le présent statut + ancienneté de 4 ans dans l'échelle D3 + posséder un titre de compétence délivré par le Consortium de validation de compétence, et qui soit complémentaire au titre utilisé lors du recrutement.

N.B. : l'agent porteur d'un titre de compétences permettant le recrutement à l'échelle D4 possède automatiquement les compétences requises pour évoluer de l'échelle D1 vers l'échelle D2 et/ou de l'échelle D2 vers l'échelle D3 et de D3 à D4 pour le personnel ouvrier.

Il est spécifiquement prévu que les chauffeurs accèdent à cette échelle en évolution de carrière après 8 ans dans l'échelle D3 moyennant évaluation au moins satisfaisante.

NIVEAU C

C1 – Brigadier

Cette échelle s'applique :

- Par voie de recrutement : à la personne titulaire d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ;
- Par voie de promotion : à la personne qui dispose d'une évaluation au moins positive et qui compte une ancienneté minimale de 4 ans de service.

Le candidat doit réussir devant une Commission de sélection constituée par l'Intercommunale l'examen de recrutement dont le contenu des épreuves est déterminé par l'autorité en fonction du poste à pourvoir. L'examen comporte une partie écrite, cotée, ainsi qu'une partie orale résultant en une appréciation du Comité de sélection. Tout ou partie des épreuves pouvant être confiées à un bureau de recrutement externe.

C2 – Brigadier chef

En évolution de carrière.

Cette échelle s'applique au (à la) titulaire de l'échelle C1 pour autant que soient remplies les conditions suivantes :

- Avoir satisfait aux conditions d'évaluation et compter une ancienneté de 8 ans dans l'échelle C1.

C5 - Contremaître

Cette échelle s'applique :

Par voie de recrutement : à la personne titulaire d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur.

Par voie de promotion : à la personne qui dispose d'une évaluation au moins positive et qui compte une ancienneté minimale de 4 ans de service.

Le candidat doit réussir devant une Commission de sélection constituée par l'Intercommunale l'examen de recrutement dont le contenu des épreuves est déterminé par l'autorité en fonction du poste à pourvoir. L'examen comporte une partie écrite, cotée, ainsi qu'une partie orale résultant en une appréciation du Comité de sélection. Tout ou partie des épreuves pouvant être confiées à un bureau de recrutement externe.

C7 – Contremaître en chef

Cette échelle s'applique :

Par voie de recrutement : à la personne titulaire d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur.

Par voie de promotion : à la personne qui dispose d'une évaluation au moins positive et qui compte une ancienneté minimale de 4 ans de service dans une échelle C.

Le candidat doit réussir devant une Commission de sélection constituée par l'Intercommunale l'examen de recrutement dont le contenu des épreuves est déterminé par l'autorité en fonction du poste à pourvoir. L'examen comporte une partie écrite, cotée, ainsi qu'une partie orale résultant en une appréciation du Comité de sélection. Tout ou partie des épreuves pouvant être confiées à un bureau de recrutement externe.

Par voie d'évolution : à la personne qui dispose d'une évaluation au moins positive, qui compte une ancienneté minimale de 12 ans dans l'échelle C5 ou 8 ans moyennant une formation d'au moins 40h.

C. CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE PROMOTION DU CADRE DU PERSONNEL TECHNIQUE

NIVEAU D

D1

Cette échelle s'applique :

Par voie de recrutement.

A la personne possédant un diplôme ou au moins égal à celui qui est décerné à l'issue de la 4ème année de l'enseignement secondaire (2ème degré - CESDD) ;

Ou

A la personne possédant un titre de compétences de base délivré par le Consortium de validation de compétence et correspondant au niveau du diplôme du 2ème degré et en lien avec l'emploi considéré ;

Ou

A la personne possédant un titre de formation certifié et délivré par un organisme agréé par le Gouvernement wallon.

D2

Cette échelle s'applique :

En évolution de carrière.

Au (à la) titulaire de l'échelle D.1. (technique), pour autant que soient réunies les conditions suivantes:

avoir satisfait aux conditions d'évaluation telles que définies dans le présent statut + ancienneté de 12 ans dans l'échelle D.1. (technique) si il (elle) n'a pas acquis de formation complémentaire;

Ou

avoir satisfait aux conditions d'évaluation telles que définies dans le présent statut + ancienneté de 4 ans dans l'échelle D.1.(technique) si il (elle) a acquis une formation complémentaire ;

Ou

avoir satisfait aux conditions d'évaluation telles que définies dans le présent statut + ancienneté de 4 ans dans l'échelle D.1. (technique) si il (elle) possède un titre de compétence délivré par le Consortium de validation de compétence, et qui soit complémentaire au titre utilisé lors du recrutement.

D3

Cette échelle s'applique :

En évolution de carrière.

Au (à la) titulaire de l'échelle D.2. (technique), pour autant que soient réunies les conditions suivantes :

avoir satisfait aux conditions d'évaluation telles que définies dans le présent statut + ancienneté de 8 ans dans l'échelle D.2. (technique) si il (elle) n'a pas acquis de formation complémentaire;

Ou

avoir satisfait aux conditions d'évaluation telles que définies dans le présent statut + ancienneté de 4 ans dans l'échelle D.2. (technique) si il (elle) a acquis une formation complémentaire

Ou

avoir satisfait aux conditions d'évaluation telles que définies dans le présent statut + ancienneté de 4 ans dans l'échelle D.2. (technique) si il (elle) possède un titre de compétence délivré par le Consortium de validation de compétence, et qui soit complémentaire au titre utilisé lors du recrutement.

D7 – Agent technique

Cette échelle s'applique :

Par voie de recrutement : au titulaire d'un diplôme de l'enseignement technique secondaire supérieur ou au titulaire d'un diplôme de l'enseignement général secondaire supérieur pour autant qu'il justifie d'une expérience utile à la fonction ;

Par voie de promotion : au titulaire d'une échelle D (ouvrier ou technique) ou C qui dispose d'une évaluation au moins positive et qui compte une ancienneté minimale de 4 ans dans ces échelles.

Le candidat doit réussir devant une Commission de sélection constituée par l'Intercommunale l'examen de recrutement dont le contenu des épreuves est déterminé par l'autorité en fonction du poste à pourvoir. L'examen comporte une partie écrite, cotée, ainsi qu'une partie orale résultant en une appréciation du Comité de sélection. Tout ou partie des épreuves pouvant être confiées à un bureau de recrutement externe.

D8

Cette échelle s'applique :

En évolution de carrière.

Au titulaire de l'échelle D7 pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

Avoir satisfait aux conditions d'évaluation telles que définies dans le présent statut et compter une ancienneté de 12 ans dans l'échelle D7 s'il n'a pas acquis de formation complémentaire ou une évaluation au moins satisfaisante de D7 et formation complémentaire.

D9 – Agent technique en chef

Cette échelle s'applique :

- Par voie de recrutement : au titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court. La spécificité requise du diplôme est déterminée par l'autorité en fonction du poste à pourvoir ;
- Par voie de promotion : Au titulaire d'une échelle D (ouvrier ou technique) ou C qui dispose d'une évaluation au moins positive et qui compte une ancienneté minimale de 4 ans dans ces échelles.

Le candidat doit réussir devant une Commission de sélection constituée par l'Intercommunale l'examen de recrutement dont le contenu des épreuves est déterminé par l'autorité en fonction du poste à pourvoir. L'examen comporte une partie écrite, cotée, ainsi qu'une partie orale résultant en une appréciation du Comité de sélection. Tout ou partie des épreuves pouvant être confiées à un bureau de recrutement externe.

D10 – Agent technique en chef

Cette échelle s'applique :

- Par voie d'évolution : à la personne qui dispose d'une évaluation au moins positive, qui compte une ancienneté minimale de 12 ans dans l'échelle D9 ou 8 ans moyennant une formation d'au moins 60 périodes.

NIVEAU A

A1 – Chef de bureau technique/opérationnel

Cette échelle s'applique :

- Par voie de recrutement : à la personne titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur. La spécificité requise du diplôme est déterminée par l'autorité en fonction du poste à pourvoir ;
- Par voie de promotion : au titulaire d'une échelle C, D7, D8 ou D9 qui dispose d'une évaluation au moins positive et qui compte une ancienneté minimale de 4 ans dans ces échelles.

Le candidat doit réussir devant une Commission de sélection constituée par l'Intercommunale l'examen de recrutement dont le contenu des épreuves est déterminé par l'autorité en fonction du poste à pourvoir. L'examen comporte une partie écrite, cotée, ainsi qu'une partie orale résultant en une appréciation du Comité de sélection. Tout ou partie des épreuves pouvant être confiées à un bureau de recrutement externe.

A2 – Chef de bureau technique/opérationnel

Cette échelle s'applique :

- Par voie d'évolution : à la personne qui dispose d'une évaluation au moins positive, qui compte une ancienneté minimale de 12 ans dans l'échelle A1 ou 6 ans moyennant une formation de 112h.

A3 – Chef de service technique/opérationnel

Cette échelle s'applique :

Par voie de recrutement : à la personne titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long à orientation technique ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long dont l'expérience est jugée utile à la fonction. La spécificité requise du diplôme est déterminée par l'autorité en fonction du poste à pourvoir ;

Par voie de promotion : au titulaire d'une échelle A ou Asp qui dispose d'une évaluation au moins positive et qui compte une ancienneté minimale de 4 ans dans ces échelles.

Le candidat doit réussir devant une Commission de sélection constituée par l'Intercommunale l'examen de recrutement dont le contenu des épreuves est déterminé par l'autorité en fonction du poste à pourvoir. L'examen comporte une partie écrite, cotée, ainsi qu'une partie orale résultant en une appréciation du Comité de sélection. Tout ou partie des épreuves pouvant être confiées à un bureau de recrutement externe.

A4 – Chef d'unité technique

Cette échelle s'applique :

Par voie de recrutement : à la personne titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long à orientation technique ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long dont l'expérience est jugée utile à la fonction. La spécificité requise du diplôme est déterminée par l'autorité en fonction du poste à pourvoir.

Par voie de promotion : au titulaire d'une échelle A ou Asp qui dispose d'une évaluation au moins positive et qui compte une ancienneté minimale de 4 ans dans ces échelles.

Le candidat doit réussir devant une Commission de sélection constituée par l'Intercommunale l'examen de recrutement dont le contenu des épreuves est déterminé par l'autorité en fonction du poste à pourvoir. L'examen comporte une partie écrite, cotée, ainsi qu'une partie orale résultant en une appréciation du Comité de sélection. Tout ou partie des épreuves pouvant être confiées à un bureau de recrutement externe.

D. CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE PROMOTION DANS LES CARRIERES SPECIFIQUES VISEES PAR LA CONVENTION SECTORIELLE 2005-2006

La Convention sectorielle 2005-2006 signée en date du 02 décembre 2008 prévoit de nouvelles dispositions relatives aux carrières spécifiques.

En plus des filières traditionnelles instaurées par la circulaire du 27 mai 1994 relative aux principes généraux applicables à la Fonction publique locale et provinciale, des nouvelles carrières spécifiques concerneront les emplois ne relevant pas des catégories actuellement existantes à savoir technique, ouvrier et administratif.

Les échelles D et C reprises ci-dessous sont concernées par ces nouvelles dispositions.

Evolution de carrière de D1 vers D2

Conditions : Disposer d'une évaluation au moins satisfaisante et compter une ancienneté de 12 ans en D1 si pas de formation complémentaire ou une ancienneté de 4 ans en D1 si formation complémentaire.

Evolution de carrière de D2 vers D3

Conditions : Disposer d'une évaluation au moins satisfaisante et compter une ancienneté de 8 ans en D2 si pas de formation complémentaire ou une ancienneté de 4 ans en D2 si formation complémentaire.

Evolution de carrière de D1, D2 et D3 vers D4

Conditions : Disposer d'une évaluation au moins satisfaisante et compter une ancienneté de 8 ans dans l'échelle D si l'agent a acquis un module de formation ;

OU

Disposer d'une évaluation au moins satisfaisante et compter une ancienneté de 4 ans dans l'échelle D si l'agent a acquis deux modules de formation.

Evolution de carrière en D5

Au (à la) titulaire de l'échelle D4, pour autant que soient remplies les conditions suivantes : Disposer d'une évaluation au moins satisfaisante et avoir acquis une formation spécifique.

Evolution de carrière en D6

Au (à la) titulaire de l'échelle D4 ou D5 pour autant que soient remplies les conditions suivantes:

Disposer d'une évaluation au moins satisfaisante, compter une ancienneté de 4 ans dans les échelles D4 ou D5 et avoir acquis soit le diplôme d'enseignement supérieur de type court ou de bachelier ou un diplôme équivalent soit avoir suivi et réussi trois modules de formation.

Promotion des niveaux D4, D5, D6 au niveau C3

Conditions : Disposer d'une évaluation au moins satisfaisante et compter une ancienneté de 4 ans dans l'échelle D4, D5 ou D6 comme statutaire définitif ainsi qu'avoir acquis trois modules de formation et réussir l'examen d'aptitude à diriger

Evolution de carrière du niveau C3 au niveau C4

Conditions: Disposer d'une évaluation au moins satisfaisante, compter une ancienneté de 8 ans dans l'échelle C3 comme statutaire définitif et avoir acquis une formation complémentaire (60 h) ;

OU

Disposer d'une évaluation au moins satisfaisante et compter une ancienneté de 16 ans dans l'échelle C3 comme statutaire définitif si pas de formation complémentaire.

E. DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES

Mutation et permutation

La mutation caractérise le passage d'un agent d'un emploi à un autre emploi au sein des divers services de l'intercommunale. La mutation s'opère vers un emploi de même grade et aux conditions fixées pour son attribution.

La permutation est la mutation concomitante de deux agents de même métier ou de même diplôme et de même niveau à leur demande.

Selon les principes applicables dans la fonction publique locale et provinciale, l'autorité compétente pourra, après audition de l'agent, décider de la mutation d'office d'un agent pour les besoins du service ou par mesure d'ordre intérieur.

La mutation peut avoir lieu à la demande de l'agent dans un emploi vacant de son grade prévu à l'organigramme général des services, différent de celui qu'il occupe au moment de la demande.

L'agent ne peut obtenir de mobilité interne volontaire que s'il réunit la double condition d'avoir au moins la mention "satisfaisante" à sa dernière évaluation et être en position d'activité de service.

La demande de mobilité interne volontaire doit être introduite par écrit par l'agent, contre accusé de réception, auprès du Service Ressources Humaines.

Elle doit obligatoirement mentionner :

L'affectation actuelle de l'agent ;

L'affectation souhaitée ;

Les faits qui motivent la demande de mobilité interne volontaire.

Dans les deux mois qui suivent l'introduction de la demande et après prise d'avis des supérieurs hiérarchiques concernés, le Responsable du Service Ressources Humaines notifie la décision à l'agent.

La mutation garantit le maintien des droits acquis de l'ancienne fonction : grade, échelle de traitement et l'ancienneté.

La mutation et la permutation d'un agent contractuel ou statutaire des services de l'Intercommunale vers les services d'une entreprise qui constitue une entité économique et financière entièrement liée à celle-ci par des liens organiques et fonctionnels étroits est autorisée. Dans ce cas, l'autorité, la direction et la surveillance des agents employés restent une prérogative de l'Intercommunale autorisant son personnel à prester des services pour cette entité.

CHAPITRE 5 : APTITUDES PHYSIQUES

ARTICLE 14.

En application de l'article 124 du règlement général pour la Protection du Travail, sont soumis obligatoirement aux examens médicaux :

1. Les travailleurs exposés à un risque de maladies professionnelles ;
2. Les travailleurs occupant un poste de sécurité. On entend par poste de sécurité, tout poste de travail impliquant la conduite de véhicules à moteur, de grues, de ponts roulants, d'engins de levage quelconques, de machines mettant en action des installations ou des appareils dangereux, pour autant que la conduite de ces engins, de ces machines ou de ces installations puisse mettre en péril la sécurité des compagnons de travail du préposé à ce poste ;
3. Les travailleurs qui, en raison de leur activité professionnelle, sont directement en contact avec des denrées ou des substances alimentaires que celles-ci soient destinées à la vente ou consommées sur place par la clientèle ou le personnel de l'Administration ;
4. les personnes handicapées que l'employeur est tenu d'engager en application de l'article 21, §1^{er} de la loi du 16/04/1963 relative au reclassement social des handicapés ;
5. Les travailleurs âgés de moins de 21 ans ;
6. Les travailleurs occupant une situation de travail qui expose aux contraintes suivantes liées au travail :
 - utilisation habituelle des équipements à écrans de visualisation pendant une partie non négligeable de leur temps de travail
 - manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires.

ARTICLE 15. **ARTICLE 15**

Pour les personnes qui, conformément à l'**Erreur ! Source du renvoi introuvable.**Article 14 du présent statut, sont tenues de se soumettre à un examen médical d'embauchage, le médecin du travail procède à l'examen dans le respect des règles légales. La décision du médecin concluant à l'inaptitude est notifiée à l'intéressé.

Pour les personnes qui ne sont pas visées par l'article 14 du présent statut, le médecin du travail procède à un examen médical tendant à déterminer l'aptitude physique à exercer l'emploi à conférer.

Si le médecin conclut à l'inaptitude physique, le Service du Personnel communique cette décision à l'intéressé par lettre recommandée. Un recours est ouvert contre cette décision dans les 15 jours de la notification. Il est introduit de la manière prévue à l'article 12 du présent statut. La décision mentionne l'existence et les modalités d'introduction du recours. L'autorité compétente et le candidat désignent chacun un médecin qui procède à un nouvel examen.

Les deux médecins s'efforcent de prendre une décision en commun. A défaut d'accord, ils désignent, de commun accord, un médecin qui tranchera le différend. Les frais résultant de ces consultations sont supportés par le candidat si la décision d'inaptitude est confirmée.

ARTICLE 16. **ARTICLE 16**

Les agents visés à l'article 14 du présent statut sont soumis aux examens médicaux périodiques, conformément aux articles 128bis et suivant des règlements généraux pour la Protection du Travail. Ces mêmes agents sont soumis à un examen médical de reprise du travail après une absence de quatre semaines ou moins, conformément à l'article 131 du règlement général pour la Protection du Travail.

ARTICLE 17.

| [ARTICLE 17](#)

Les agents réaffectés, mutés ou promus dans un emploi à risque, sont soumis à la vérification des aptitudes physiques, conformément à l'article 127 du règlement général pour la Protection du Travail.

| [ARTICLE 18.](#)
[ARTICLE 18](#)

Lorsque la travailleuse enceinte ou allaitante accomplit une activité dont l'évaluation a relevé un risque d'exposition aux agents, notamment ceux dont la liste est fixée par l'arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la protection de la maternité, l'autorité compétente décide les mesures suivantes :

- un aménagement provisoire des conditions de travail ou du temps de travail à risque de la travailleuse concernée ;

- si un aménagement des conditions de travail ou du temps de travail à risque n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l'employeur fait en sorte que la travailleuse concernée puisse effectuer un autre travail compatible avec son état ;

- si un changement de poste de travail n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l'agent est dispensé de ses prestations.

CHAPITRE 6 : PERIODE DE STAGE PREALABLE A LA NOMINATION

ARTICLE 19. **ARTICLE 19**

Les modalités relatives à la nomination des agents de l'intercommunale sont régies par le protocole d'accord repris en ANNEXE 5 des présents statuts et approuvé à l'unanimité des délégations syndicales en date du 25/01/2011.

Une Commission de stage composée des représentants du personnel et de l'autorité sera mise en place. La mission de cette commission consistera à analyser la complétude des dossiers des candidats à la nomination préalablement à la décision du Bureau exécutif.

La durée de la période stage est fixée à un an. La durée totale de la prolongation ne peut excéder un an. Pour le calcul de la durée du stage, sont prises en considération toutes les périodes durant lesquelles le stagiaire est en position d'activité de service.

La période de stage découlant d'un recrutement d'un statutaire est assimilée à la période de nomination dès lors que cette période de stage est évaluée comme positive et découle en une nomination à titre définitif .

ARTICLE 20. **ARTICLE 20**

La Commission de stage est composée comme suit :

- Un ou deux membres de la Direction ;
- Le Responsable des Ressources Humaines ou son suppléant ;
- Un délégué syndical de chaque organisation syndicale représentée au sein de l'intercommunale.

Les coordonnées relatives aux délégués syndicaux siégeant au sein de la Commission seront communiquées au Bureau exécutif, par les Instances syndicales.

A l'exception du Responsable des Ressources Humaines ou de son suppléant, un supérieur hiérarchique ne peut siéger lorsqu'il a établi l'avis ou l'évaluation dont est saisie la Commission.

Sauf circonstances dûment motivées, la Commission de stage se réunit dans un délai n'excédant pas 30 jours ouvrables à dater de la convocation.

ARTICLE 21. **ARTICLE 21**

Pendant la période de stage, la Commission de stage peut exercer une mission de guidance et est informée de la manière dont évolue l'agent dans l'exercice de sa fonction selon la fréquence et les dispositions prévues dans la procédure d'évaluation.

ARTICLE 22. **ARTICLE 22**

Au plus tard dans le mois qui précède la fin du stage, la Commission de stage propose au Bureau exécutif exerçant le pouvoir de nomination :

- Soit la nomination à titre définitif ;
- Soit la prolongation de la période de stage ;
- Soit le maintien de l'agent dans les liens de contrat de travail avec le bénéfice de l'assurance de groupe ;
- Soit le licenciement.

Elle entend l'agent soit à sa demande, soit d'initiative. L'agent peut également être assisté d'un conseil de son choix.

| [ARTICLE 23.](#)
[ARTICLE 23](#)

Par dérogation à l'article 19 du présent statut, l'autorité compétente, pourra en tout temps, sur avis de la Commission de stage et dans le respect des règles des dispositions prévues par les circulaires, mettre fin aux fonctions de l'agent stagiaire, si son comportement ou la manière d'exercer son activité ne correspondent pas à sa description de fonction et aux objectifs fixés.

| [ARTICLE 24.](#)
[ARTICLE 24](#)

La nomination à titre définitif prend effet le premier jour du mois qui suit la fin de la durée du stage suite à l'approbation du Bureau exécutif. Si la nomination à titre définitif n'est pas intervenue à la fin de la durée du stage (durée normale ou prolongée cfr. Article 19 du présent statut), la période intermédiaire où le stagiaire poursuit ses fonctions est considérée comme une prolongation du stage.

| [ARTICLE 25.](#)
[ARTICLE 25](#)

Toute décision de licenciement d'un agent stagiaire lui est notifiée selon les modes prévus à l'article 11 du présent statut. Il est dû à l'agent une indemnité telle que prévue par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail en ce qui concerne les modes généraux de cessation du contrat de travail pour employé.

CHAPITRE 7 : CARRIERE

ARTICLE 26. **ARTICLE 26**

Pour l'application du présent statut, il y a lieu d'entendre :

Par « **grade** » : le titre qui situe l'agent dans la hiérarchie et qui l'habilite à occuper un emploi correspondant à ce grade ;

Par « **échelle** » : la catégorie barémique attribuée à l'agent en fonction de son grade et, le cas échéant, de son ancienneté, de son évaluation et des formations suivies, conformément aux règles contenues dans le statut pécuniaire ;

La notion d'ancienneté a des sens différents selon qu'elle entre en ligne de compte soit pour la détermination des traitements individuels, soit pour le passage d'une échelle de traitement à une autre en vertu du système d'évolution barémique, soit pour la prise en compte des candidatures à des emplois de promotion.

Premier sens

Pour la détermination des traitements individuels, l'ancienneté à prendre en considération couvre tous les services rendus en quelque qualité que ce soit dans des fonctions à prestations complètes ou incomplètes dans le secteur public.

Dans le secteur privé ou comme chômeur mis au travail ou comme stagiaire O.N.E.M., avec un maximum de 6 ans, à condition que ces services soient en rapport direct avec la fonction à exercer au sein de l'administration.

Deuxième sens

L'ancienneté d'échelle permettant l'évolution de carrière est limitée à la durée des services accomplis dans une fonction analogue dans le secteur public ou dans le secteur privé subventionnable (hôpitaux, maisons d'éducation, de repos, d'accueil et de soins).

Pour les agents en fonction au 30 juin 1994 l'ancienneté pécuniaire acquise lors de la mise en place du présent statut entre en ligne de compte pour l'évolution de carrière.

Troisième sens

L'ancienneté d'échelle exigée pour postuler un emploi de promotion est limitée aux seuls services accomplis dans l'administration où l'emploi de promotion est à pourvoir.

ARTICLE 27. **ARTICLE 27**

Chaque agent se voit attribuer un grade. A chaque grade correspondent une ou plusieurs échelles.

ARTICLE 28. **ARTICLE 28**

En évolution de carrière, l'agent obtient un changement d'échelle au sein d'un même grade s'il satisfait aux critères d'ancienneté, d'évaluation et de formation fixés dans le statut pécuniaire.

ARTICLE 29. **ARTICLE 29**

Sous l'autorité de la Direction Générale, le Service Ressources Humaines procède à l'affectation de l'agent dans un emploi déterminé. Dans l'intérêt du service et suivant les principes applicables dans la

fonction publique locale et provinciale, chaque agent peut, durant sa carrière, être affecté dans un autre emploi correspondant à son grade. Ces dispositions sont précisées au sein du Chapitre 4, Point E du présent Statut..

| [ARTICLE 30.](#)
[ARTICLE 30](#)

La promotion est l'évolution d'un agent à un grade supérieur. Elle n'a lieu qu'en cas de vacance d'un emploi du grade à conférer.

| [ARTICLE 31.](#)
[ARTICLE 31](#)

Pour être désigné à un grade de promotion suivant les dispositions prévues dans les circulaires, l'agent doit satisfaire aux conditions fixées dans le présent statut. La condition relative à l'évaluation de l'agent est appréciée en fonction de la dernière évaluation le concernant. En outre, l'autorité compétente peut fixer des critères spécifiques en fonction de l'emploi à conférer par promotion.

| [ARTICLE 32.](#)
[ARTICLE 32](#)

Les conditions de promotion doivent être remplies à la date de désignation.

| [ARTICLE 33.](#)
[ARTICLE 33](#)

Toute vacance d'emploi à conférer par promotion est portée à la connaissance des agents par avis affiché aux valves de l'Intercommunale pendant toute la période durant laquelle les candidatures peuvent être introduites. En outre, la recevabilité de la candidature est notifiée à l'intéressé par courrier.

L'avis contient l'énoncé précis de l'emploi déclaré vacant ainsi que les conditions générales et particulières auxquelles la nomination est subordonnée. Le délai d'introduction des candidatures ne peut être inférieur à 15 jours prenant cours le jour de la parution de l'avis de vacance d'emploi. Lorsque cet avis est notifié pendant les mois de juillet et août, le délai est prolongé de 15 jours minimum. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Il est fait acte de candidature de la manière prévue à l'article 13 du présent statut.

| [ARTICLE 34.](#)
[ARTICLE 34](#)

Les modalités relatives au recrutement et à la promotion des agents contractuels sont reprises en [ANNEXE 1](#).

| [ARTICLE 35.](#)
[ARTICLE 35](#)

Le Bureau exécutif examine, sur la base de dossiers individuels, les titres et mérites de tous les candidats et procède à la désignation des candidats sur base des résultats transmis.

| [ARTICLE 36.](#)
[ARTICLE 36](#)

L'acte relatif à la désignation du candidat est motivé.

CHAPITRE 8 : REGIME DISCIPLINAIRE

ARTICLE 37. **ARTICLE 37**

Le régime disciplinaire du personnel de l'Intercommunale est fixé par le présent statut.

SECTION 1 : DU CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 38. **ARTICLE 38**

Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les membres du personnel de l'intercommunale, à l'exception du personnel engagé sous contrat de travail.

ARTICLE 39. **ARTICLE 39**

Les sanctions disciplinaires visées à l'article 40 peuvent être infligées pour tout manquement disciplinaire et notamment pour les motifs suivants :

- manquements aux devoirs professionnels ;
- agissements qui compromettent la dignité rattachée à l'exercice de la fonction ;
- infraction à l'interdiction visée à l'article 9.

Conformément aux dispositions définies aux articles 45 et suivants, l'agent sera préalablement entendu dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre pour les faits suivants considérés comme fautes disciplinaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité disciplinaire et sans que la liste suivante ne soit limitative :

1. les injures et voies de faits, en service, à l'égard de la hiérarchie, d'un collègue, d'un membre d'une instance de l'Intercommunale ou du public;
2. le vol au détriment de l'employeur ou de compagnon de travail;
3. le fait de conduire un véhicule appartenant à Tibi en état d'ivresse;
4. le non-respect des règles élémentaires de sécurité;
5. la négligence grave et volontaire;
6. le fait de dévoiler à des tiers tout renseignement couvert par le secret professionnel tel que défini dans l'article 458 du code pénal et plus spécifiquement aux experts comptables et comptables;
7. le fait d'effectuer un travail pendant une période d'incapacité couverte par un certificat médical;
8. le fait de se livrer à des voies de fait pour autant qu'il n'y ait pas eu provocation de la part de la victime;
9. la dissimulation volontaire d'erreurs;
10. le non-respect de l'utilisation des équipements de protection individuelle ou collective ;
11. le refus d'obtempérer de manière répétée aux ordres de la hiérarchie;
12. le refus persistant de se soumettre à un examen de contrôle médical;

13. un comportement contraire aux bonnes mœurs;
14. le pointage à la place d'un autre agent;
15. la fraude au pointage (absence volontaire et répétée de pointage);
16. la falsification de certificats médicaux et de cartes de pointage;
17. l'absence consécutive pendant 3 jours ouvrables sans en donner, pendant ce laps de temps, de justification verbale ou écrite à son supérieur hiérarchique;
18. la répétition d'absences non justifiées ou d'arrivées tardives;
19. le fait de harcèlement moral et sexuel sur les lieux de travail;
20. le fait de porter préjudice à l'intercommunale;
21. la détérioration volontaire du matériel appartenant à Tibi;
22. la diffusion, par quelque moyen que ce soit, sur le serveur informatique de l'entreprise, d'images ou de textes à caractère raciste ou pornographique;
23. l'alcoolisme, la détention et l'usage de produits stupéfiants (drogue douce/dure);
24. les actes de « criminalité informatique » (par exemple, l'introduction ou la distribution consciente de virus sur le serveur informatique de l'entreprise ou encore, la tentative d'enfreindre les systèmes de sécurité informatique mis en place);
25. l'utilisation non autorisée et répétée du courrier électronique à des fins privées après avertissement;
26. le non-respect systématique des consignes de travail.
27. Le non-respect de l'interdiction de fumer dans les locaux
28. La récupération ou le don de matériel, matériaux, équipements ou déchets présentant une valeur pour l'intercommunale

SECTION 2 : DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

[ARTICLE 40.](#) [ARTICLE 40](#)

Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées aux agents statutaires de l'intercommunale :

Sanctions mineures :

Sanctions mineures de premier ordre :

- Avertissement ;
- Réprimande.

Sanctions mineures de second ordre :

- Mutation disciplinaire ;
- Retenue sur traitement (limitée à 20 % du salaire net) ;
- Suspension d'une durée maximale de 15 jours avec ou sans retenue de traitement.

2. Sanctions majeures :

Sanctions majeures de premier ordre :

- Suspension prononcée pour une période supérieure à 15 jours avec ou sans retenue de traitement ;
- Rétrogradation.

Sanctions majeures de second ordre :

- Démission d'office ;
- Révocation.

| [ARTICLE 41.](#)
[ARTICLE 41](#)

La retenue de traitement ne peut excéder trois mois de traitement. Elle peut s'élever au maximum à 20 % du traitement net. L'intercommunale garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.

Le travailleur a la possibilité de demander l'étalement de la retenue de traitement, en accord avec l'employeur, au moyen d'un formulaire à demander au Service des Ressources humaines.

| [ARTICLE 42.](#)
[ARTICLE 42](#)

La peine de la suspension est prononcée pour une période de trois mois au plus. La peine de la suspension entraîne, pendant sa durée, le cas échéant, la privation de traitement. L'intercommunale garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.

La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade doté d'une échelle de traitements inférieure ou qui occupe, dans la hiérarchie, un rang inférieur. Dans tous les cas, le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer dans le classement hiérarchique des grades du cadre dont l'intéressé relève.

SECTION 3 : DE L'AUTORITE COMPETENTE POUR LE REGIME DISCIPLINAIRE

| [ARTICLE 43.](#)
[ARTICLE 43](#)

La Direction Générale peut infliger les sanctions mineures.

| [ARTICLE 44.](#)
[ARTICLE 44](#)

Le Bureau exécutif peut infliger les sanctions disciplinaires mineures et majeures.

DE LA PROCEDURE

| [ARTICLE 45.](#)

| **ARTICLE 45**

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le membre du personnel ait été entendu en ses moyens de défense sur tous les faits mis à sa charge par l'autorité qui la prononce. Pendant le cours de la procédure, l'intéressé peut se faire assister par un défenseur de son choix.

|

[ARTICLE 46.](#)
[ARTICLE 46](#)

Préalablement à l'audition, le Service Ressources Humaines constitue un dossier disciplinaire à la demande de la Direction Générale. Le dossier disciplinaire contient toutes les pièces relatives aux faits mis à charge.

[ARTICLE 47.](#)
[ARTICLE 47](#)

La Direction Générale convoque l'intéressé pour audition devant l'autorité disciplinaire, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise de la convocation contre accusé de réception ou par exploit d'huissier.

Le délai de comparution est fixé à au moins huit jours ouvrables.

La convocation doit mentionner :

1. tous les faits mis à charge;
2. le fait qu'une sanction disciplinaire est envisagée et qu'un dossier disciplinaire est constitué;
3. le lieu, le jour et l'heure de l'audition;
4. le droit de l'intéressé de se faire assister par un défenseur de son choix;
5. le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté;
6. le droit de l'intéressé de demander la publicité de l'audition, s'il doit comparaître devant le Bureau exécutif ;
7. le droit de demander l'audition de témoins ainsi que la publicité de cette audition.

[ARTICLE 48.](#)
[ARTICLE 48](#)

À partir de la convocation à comparaître devant l'autorité disciplinaire jusqu'à la veille de la comparution, l'intéressé et son défenseur peuvent consulter le dossier disciplinaire et communiquer par écrit, s'ils le souhaitent, les moyens de défense à l'autorité disciplinaire.

[ARTICLE 49.](#)
[ARTICLE 49](#)

L'agent comparait en personne.

Il est dressé procès-verbal de l'audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue. Si le procès-verbal est dressé à l'issue de l'audition, il en est donné lecture immédiatement et l'intéressé est invité à le signer. Si le procès-verbal est dressé après l'audition, il est communiqué à l'intéressé dans les huit jours de l'audition avec invitation à le signer. En tout cas, au moment de la signature, l'intéressé peut formuler des réserves, s'il refuse de signer, il en est fait mention. Si l'intéressé a renoncé par écrit à être entendu ou ne s'est pas présenté à l'audition, l'autorité disciplinaire établit, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.

[ARTICLE 50.](#)
[ARTICLE 50](#)

L'autorité disciplinaire peut décider d'office ou sur requête de l'intéressé ou de son défenseur d'entendre des témoins. En ce cas, l'audition des témoins a lieu en présence de l'intéressé et, si ce dernier l'a demandé et si l'autorité disciplinaire y consent, publiquement. Le témoin convoqué peut s'opposer à être entendu en public.

[ARTICLE 51.](#)
[ARTICLE 51](#)

L'autorité disciplinaire se prononce sur la sanction disciplinaire à infliger, dans les trois mois de la clôture du procès-verbal de la dernière audition, de renonciation ou de non-comparution. Si aucune décision n'est prise dans le délai susvisé, l'autorité disciplinaire est réputée renoncer aux poursuites pour les faits mis à charge de l'intéressé.

Les membres de l'autorité disciplinaire compétente qui n'étaient pas présents durant l'ensemble des séances, ne peuvent prendre part aux délibérations, ni participer aux votes sur la mesure disciplinaire à prononcer.

La décision infligeant la sanction disciplinaire est motivée en la forme.

[ARTICLE 52.](#)
[ARTICLE 52](#)

L'audition a lieu en public lorsque l'intéressé l'autorise.

[ARTICLE 53.](#)
[ARTICLE 53](#)

La décision motivée est notifiée sans tarder à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise contre accusé de réception ou par exploit d'huissier. A défaut de notification de la décision dans le délai de quinze jours ouvrables, elle est réputée annulée. Des poursuites disciplinaires pour les mêmes faits ne peuvent être engagées. La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi ou par le décret et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.

SECTION 4 : DE LA PROCEDURE DE RECOURS

SOUS-SECTION 1 : POUR LES SANCTIONS MINEURES

Dans les huit jours ouvrables qui suivent la notification de la sanction infligée par la Direction Générale, le travailleur peut introduire un recours en réformation contre cette décision devant le Bureau exécutif, autorité disciplinaire d'appel pour les sanctions mineures de second ordre.

Le recours est adressé par lettre recommandée ou toute autre mode de signification permettant de déterminer avec certitude la date du recours au Président du Bureau exécutif.

Le Bureau exécutif statue sur base des pièces après avoir auditionné le travailleur. Le Bureau exécutif est en droit de réformer la décision. La décision du Bureau exécutif se substitue à celle de la Direction Générale.

La décision du Bureau exécutif est motivée en la forme et notifiée au travailleur dans les deux mois de l'introduction du recours et mentionne les voies externes de recours. Si aucune décision n'intervient dans le délai imparti, le recours est présumé rejeté.

Les délais prescrits sont suspendus du 15 juillet au 15 août.

SOUS-SECTION 2 : POUR LES SANCTIONS MAJEURES

Dans les huit jours ouvrables qui suivent la notification de la sanction infligée par le Bureau exécutif, le travailleur peut introduire un recours en réformation contre cette décision devant le Conseil d'Administration, autorité disciplinaire d'appel pour les sanctions majeures de second ordre.

Le recours est adressé par lettre recommandée ou toute autre forme d'envoi permettant de déterminer avec certitude la date du recours au Président du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration statue sur base des pièces après avoir auditionné le travailleur. Le Conseil d'Administration est en droit de réformer la décision. La décision du Conseil d'Administration se substitue à celle du Bureau exécutif.

La décision du Conseil d'Administration est motivée en la forme et notifiée au travailleur dans les deux mois de l'introduction du recours et mentionne les voies externes de recours. Si aucune décision n'intervient dans le délai imparti, le recours est présumé rejeté.

Les délais prescrits sont suspendus du 15 juillet au 15 août.

SECTION 5 : DE LA RADIATION DE LA SANCTION DISCIPLINAIRE

ARTICLE 54. **ARTICLE 54**

Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande et de la retenue de traitement, sont radiées d'office du dossier individuel des membres du personnel après une période dont la durée est fixée à :

1. 1 an pour l'avertissement ;
2. 18 mois pour la réprimande ;
3. 3 ans pour la retenue de traitement.

Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires de la suspension et de la rétrogradation, peuvent, à la demande de l'intéressé, être radiées par l'autorité qui les a infligées après une période dont la durée est fixée à :

1. 4 ans pour la suspension;
2. 5 ans pour la rétrogradation.

L'autorité disciplinaire ne peut refuser la radiation visée à l'alinéa 2 que si de nouveaux éléments, susceptibles de justifier un tel refus, sont apparus.

Le délai visé aux alinéas 1er et 2 prend cours à la date à laquelle la sanction disciplinaire a été prononcée.

SECTION 6 : DE LA SUSPENSION PREVENTIVE DANS L'INTERET DU SERVICE

ARTICLE 55. **ARTICLE 55**

Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou disciplinaires et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service, la personne concernée peut être suspendue préventivement à titre de mesure d'ordre.

ARTICLE 56. **ARTICLE 56**

La Direction Générale est compétente pour prononcer une suspension préventive.

ARTICLE 57. **ARTICLE 57**

La suspension préventive est prononcée pour un terme de quatre mois au plus. En cas de poursuites pénales, l'autorité peut proroger ce terme pour des périodes de quatre mois au plus pendant la durée de la procédure pénale.

Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée dans le délai susvisé, tous les effets de la suspension préventive sont supprimés.

[ARTICLE 58.](#)
[ARTICLE 58](#)

Lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites pénales ou lorsqu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires, l'autorité qui prononce la suspension préventive peut décider que celle-ci comportera retenue de traitement et privation des titres à l'avancement. La retenue du traitement ne peut excéder la moitié de celui-ci. L'intercommunale garantit à l'intéressé un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. En cas de prestations à temps partiel, ce montant est réduit proportionnellement à la durée des prestations.

[ARTICLE 59.](#)
[ARTICLE 59](#)

Avant de pouvoir prononcer une suspension préventive, il appartient à l'autorité d'entendre l'intéressé conformément à la procédure visée aux articles 48 à 50, le délai de 8 jours ouvrables prévu à l'article 47 étant toutefois réduit à cinq jours ouvrables. En cas d'extrême urgence, l'autorité peut prononcer immédiatement la suspension préventive, à charge d'entendre l'intéressé tout de suite après la décision, conformément à la procédure visée à l'alinéa 1er.

[ARTICLE 60.](#)
[ARTICLE 60](#)

La décision prononçant la suspension préventive est notifiée sans tarder à l'intéressé, soit par lettre recommandée à la poste, soit par remise contre accusé de réception. A défaut de notification de la décision dans un délai de quinze jours ouvrables, elle est réputée rapportée. L'autorité ne peut prononcer une suspension préventive pour les mêmes faits.

[ARTICLE 61.](#)
[ARTICLE 61](#)

Si une suspension préventive avec maintien du traitement complet précède la sanction disciplinaire, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée. Si, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de l'avertissement ou de la réprimande est infligée, celle-ci entre en vigueur le jour où elle est prononcée; la suspension préventive est réputée rapportée et l'autorité rembourse le traitement retenu à l'intéressé. Si, à la suite d'une suspension préventive avec retenue de traitement et privation des titres à l'avancement, la sanction disciplinaire de la retenue de traitement, de la suspension, de la rétrogradation, de la démission d'office ou de la révocation est infligée, la sanction disciplinaire peut produire ses effets au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la suspension préventive; le montant du traitement, retenu pendant la suspension préventive, est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire; si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la sanction disciplinaire, l'autorité rembourse la différence à l'intéressé.

[ARTICLE 62.](#)
[ARTICLE 62](#)

L'autorité disciplinaire ne peut plus tenter de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la date à laquelle elle a constaté les faits répréhensibles ou en a pris connaissance.

En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour où l'autorité judiciaire informe l'autorité disciplinaire qu'une décision définitive est intervenue ou que la procédure pénale n'est pas poursuivie.

Si la décision de l'autorité disciplinaire est annulée par le Conseil d'Etat ou annulée ou non approuvée par l'autorité de tutelle, l'autorité disciplinaire peut reprendre les poursuites disciplinaires à partir de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat ou de la décision de l'autorité de tutelle, pendant la partie du délai

visé à l'alinéa premier qui restait à courir lorsque les poursuites ont été intentées, sans que ce nouveau délai ne puisse être inférieur à un mois.

CHAPITRE 9 : POSITIONS ADMINISTRATIVES

ARTICLE 63. **ARTICLE 63**

L'agent se trouve dans une des positions suivantes :

- En activité de service ;
- En non-activité ;
- En disponibilité.

L'agent est en principe en position d'activité de service. Il est placé dans une autre position soit de plein droit, soit par décision de l'autorité compétente.

SECTION 1 : ACTIVITE DE SERVICE

ARTICLE 64. **ARTICLE 64**

Sauf disposition contraire, l'agent en activité a droit au traitement, à l'avancement de traitement, à l'évolution de carrière et à la promotion.

Il ne peut s'absenter du service que s'il a obtenu un congé ou une dispense.

ARTICLE 65. **ARTICLE 65**

La durée hebdomadaire de travail pour une fonction à prestations complètes est de 38 heures, à raison de 5 jours par semaine.

SECTION 2 : NON-ACTIVITE

ARTICLE 66. **ARTICLE 66**

L'agent est en non-activité :

- lorsqu'il s'absente sans autorisation ;
- lorsqu'il accomplit en temps de paix certaines prestations militaires ;
- en cas de suspension disciplinaire ;
- lorsqu'il est autorisé à s'absenter pour une période de longue durée en application de la Section 12 du Chapitre 10 du présent statut ;
- durant les absences justifiées par une autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, en application de la Section 11 du Chapitre 10 du présent statut.

ARTICLE 67. **ARTICLE 67**

Sauf disposition contraire, l'agent en position de non-activité n'a pas droit au traitement.

ARTICLE 68. **ARTICLE 68**

En cas d'absence, sans autorisation, la période de non-activité n'est prise en considération que pour l'avancement de traitement. En cas de suspension disciplinaire, la période de non-activité n'est jamais prise en considération pour le calcul de l'ancienneté administrative et pécuniaire.

En cas d'accomplissement de prestations militaires en temps de paix, l'agent maintient ses droits à l'avancement de traitement, à l'évolution de carrière et à la promotion.

SECTION 3 : DISPONIBILITE

ARTICLE 69. ARTICLE 69

La mise en disponibilité est prononcée par le Bureau exécutif.

La disponibilité de plein droit est constatée par le Bureau exécutif.

ARTICLE 70. ARTICLE 70

La durée de la disponibilité avec bénéfice d'un traitement d'attente ne peut, en cas de disponibilité par suppression d'emploi ou par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, dépasser, en une ou plusieurs fois, la durée des services admissibles pour le calcul de la pension de retraite de l'agent.

Ne sont pris en considération ni les services militaires ni les services comme objecteur de conscience que l'agent a accomplis avant son admission dans l'intercommunale, ni le temps que l'agent a passé en disponibilité.

ARTICLE 71. ARTICLE 71

Nul ne peut être mis ou maintenu en position de disponibilité lorsqu'il remplit les conditions pour être mis à la retraite.

ARTICLE 72. ARTICLE 72

L'agent en disponibilité reste à la disposition de l'intercommunale.

S'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises, il peut être rappelé en activité. Il est tenu d'occuper l'emploi qui lui est assigné correspondant à son grade. Si, sans motif valable, il refuse d'occuper cet emploi, le Bureau exécutif peut le considérer comme démissionnaire, dans le respect des formes prévues aux articles 181 et suivants du présent statut.

ARTICLE 73. ARTICLE 73

L'agent en disponibilité qui bénéficie d'un traitement d'attente est tenu de comparaître sur convocation écrite chaque année devant le Service de Santé administratif, au cours du mois correspondant à celui de sa mise en disponibilité.

Si l'agent s'abstient de comparaître devant le Service de Santé administratif à l'époque fixée par l'alinéa 1^{er}, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution.

ARTICLE 74. ARTICLE 74

L'agent est tenu de notifier à l'intercommunale un domicile où peuvent lui être signifiées les décisions qui le concernent.

ARTICLE 75.
ARTICLE 75

Aux conditions fixées par le présent statut, l'agent en disponibilité a droit à un traitement d'attente.
Le traitement d'attente est établi sur la base du dernier traitement d'activité, revu, le cas échéant, en application du statut pécuniaire des agents communaux. En cas de cumul de fonctions, le traitement d'attente n'est accordé qu'en raison de la fonction principale.

[ARTICLE 76.](#)
[ARTICLE 76](#)

L'agent en disponibilité qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité.

[ARTICLE 77.](#)
[ARTICLE 77](#)

Le Bureau exécutif décide, selon les nécessités du service, si l'emploi dont l'agent en disponibilité était titulaire doit être considéré comme vacant. Il peut prendre cette décision dès que la disponibilité atteint un an. Il peut en outre prendre cette décision sans délai à l'égard de l'agent mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service ou, dans les autres cas, à l'égard de l'agent placé en disponibilité pour un an au moins.

La décision du Bureau exécutif doit être précédée de l'avis favorable du Directeur Général.

SOUS-SECTION 1 : DISPONIBILITE POUR MALADIE

[ARTICLE 78.](#)
[ARTICLE 78](#)

Sous réserve de l'article 125 du présent statut, se trouve de plein droit en disponibilité l'agent dont l'absence pour maladie se prolonge au-delà du congé auquel il peut prétendre en application de l'article 95.

[ARTICLE 79.](#)
[ARTICLE 79](#)

L'agent en disponibilité pour maladie conserve ses titres à l'avancement de traitement, à l'évolution de carrière et à la promotion.

[ARTICLE 80.](#)
[ARTICLE 80](#)

L'agent en disponibilité pour maladie perçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.

Toutefois, le montant de ce traitement ne peut en aucun cas être inférieur :

- aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence ;
- à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite prématurée.

[ARTICLE 81.](#)
[ARTICLE 81](#)

Par dérogation à l'article 80 du présent statut, l'agent en disponibilité pour maladie ou infirmité a droit à un traitement d'attente égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie ou infirmité grave et de longue durée.

Le Service de Santé administratif décide si l'affection, dont souffre l'agent, constitue ou non une telle maladie ou infirmité. Cette décision ne peut en tout cas intervenir avant que l'agent n'ait été, pour une période continue de trois mois au moins, en congé ou en disponibilité pour l'affection dont il souffre. Cette décision entraîne une révision de la situation de l'agent avec effet pécuniaire à la date du début de sa disponibilité.

[ARTICLE 82.](#)
[ARTICLE 82](#)

La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux régimes de l'interruption de la carrière professionnelle visés au chapitre 10 du présent statut, ni au congé pour prestations réduites dudit chapitre 10 du présent statut, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés à la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.

Pour l'application de l'article 75 du présent statut, le dernier traitement d'activité est celui qui était dû avant les prestations réduites

SOUS-SECTION 2 : DISPONIBILITE PAR RETRAIT D'EMPLOI DANS L'INTERET DU SERVICE

[ARTICLE 83.](#)
[ARTICLE 83](#)

Le Bureau exécutif peut placer un agent en position de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service si la mesure est jugée indispensable pour le bon fonctionnement de l'administration.

La proposition de mise en disponibilité est établie par le Service Ressources Humaines et notifiée à l'intéressé de la manière prévue à l'article 11 du présent statut.

L'avis mentionne en outre le droit de l'agent à être entendu par le Bureau exécutif, la date de l'audition et la faculté de consulter le dossier administratif.

Lors de cette audition, l'agent peut être assisté d'un conseil de son choix.

[ARTICLE 84.](#)
[ARTICLE 84](#)

L'agent en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service perd ses titres à l'avancement de traitement, à l'évolution de carrière et à la promotion.

[ARTICLE 85.](#)
[ARTICLE 85](#)

Il jouit d'un traitement d'attente égal, la première année, à son dernier traitement d'activité. À partir de la deuxième année, ce traitement d'attente est réduit à autant de fois 1/60e du dernier traitement d'activité que l'intéressé compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité.

Par application du présent article, il faut entendre par « années de services », celles qui entrent en compte pour l'établissement de la pension de retraite.

Toutefois, les services militaires ou les services comme objecteur de conscience accomplis avant l'entrée en fonction ne sont pas pris en considération et les services militaires admissibles ne sont comptés que pour leur durée simple.

SOUS-SECTION 3 : CONGE POUR CONVENANCE PERSONNELLE

[ARTICLE 86.](#)
[ARTICLE 86](#)

Ce congé est applicable aux statutaires et aux contractuels en cas de refus d'interruption de carrière par l'ONEM.

L'agent peut, à sa demande, être placé en position administrative de non-activité pour convenance personnelle.

Le Bureau exécutif notifie sa décision à l'agent dans le mois de la réception de la demande ;

ARTICLE 87.
ARTICLE 87

L'agent placé en convenue personnelle ne reçoit aucun traitement d'attente. Il ne peut se prévaloir de maladie ou d'infirmité contractée durant cette période. Il maintient ses droits à l'avancement de traitement, à l'évolution de carrière et à la promotion.

ARTICLE 88.
ARTICLE 88

La durée de l'absence pour convenance personnelle est limitée à une période de six mois. Elle peut être prolongée de périodes de six mois au plus sans pouvoir dépasser une durée ininterrompue de vingt-quatre mois. Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l'agent introduite au moins un mois avant l'expiration de la période d'absence en cours. Tout agent dont l'absence excède la période pour laquelle la convenance personnelle a été accordée peut être considéré comme démissionnaire, dans le respect de la procédure prévue.

CHAPITRE 10 : REGIMES DES CONGES

ARTICLE 89.
ARTICLE 89

Les dispositions relatives au présent chapitre font l'objet d'un régime transitoire qui prendra fin à la date de l'adoption du nouveau Règlement de travail dans lequel des dispositions relatives aux congés seront prévues.

ARTICLE 90.
ARTICLE 90

En vue d'une application neutre de la réglementation des congés à l'égard des choix de vie, sont assimilés :

- 1° au mariage, l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale par deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui habitent en tant que couple ;
- 2° au conjoint (à la conjointe) de l'agent, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui l'agent vit en couple au même domicile ;
- 3° au père, la personne de sexe féminin mariée à la mère ou vivant en couple avec cette dernière au même domicile ;
- 4° à la mère, la personne de sexe masculin mariée au père ou vivant en couple avec ce dernier au même domicile.

SECTION 1 : VACANCES ANNUELLES

ARTICLE 91.
ARTICLE 91

La durée des vacances annuelles ainsi que les modalités d'attribution de ces vacances sont établies en fonction des lois coordonnées du 28 juin 1971 et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que l'Arrêté royal du 19 novembre 1998,

Les vacances sont fixées de commun accord avec le responsable hiérarchique compte tenu des nécessités du bon fonctionnement du service.

Le cas échéant, une priorité sera donnée :

- 1° pendant la période des vacances scolaires (juillet-août) au personnel ayant des enfants en âge de scolarité obligatoire ou dans l'impossibilité de déposer leur enfant à la crèche pour cause de fermeture annuelle ;
- 2° au personnel dont le conjoint, travaillant dans une autre entreprise, doit aligner ses vacances sur les siennes à condition de disposer d'une attestation délivrée par l'employeur du conjoint ;
- 3° En fonction des périodes de gardes des enfants imposées par le juge.

En tout état de cause, la prise et la fixation des jours de congé nécessitent un accord préalable de la direction ou de son représentant. Le délai dans lequel il est statué sur la demande de congé d'au moins 5 jours consécutifs est d'au maximum 8 jours ouvrables sauf circonstances exceptionnelles motivées.

Les jours de vacances sont pris entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre selon les principes suivants :

Pour les congés d'une période de 5 jours consécutifs, le demandeur doit introduire sa demande minimum 15 jours avant.

Pour les vacances annuelles, le demandeur doit introduire sa demande 1 mois avant la date prévue.

Le fractionnement des vacances annuelles est autorisé à la demande du travailleur.

Le travailleur qui aura à justifier son droit aux vacances en fonction des prestations effectuées chez un autre employeur remettra en temps voulu l'attestation nécessaire. A défaut, son droit aux congés sera examiné uniquement sur base de ses prestations dans l'entreprise.

Pour le personnel non statutaire ayant atteint l'âge de 40, 45, 50, et plus le 1^{er} janvier de l'année en cours, bénéficient respectivement de un, deux ou trois jours supplémentaires de vacances pour autant qu'ils comptent 12 mois de prestation – ou de journées assimilées – au service de [H.C.D.-Tibi](#) au cours de l'année précédente.

Pour le personnel statutaire, les jours de vacances annuelles qui n'ont pas été épuisés au 31 décembre peuvent être reportés ~~jusqu'au 31 janvier de l'année civile suivante~~ à condition qu'ils aient été sollicités par l'intéressé et refusés pour des raisons de service.

~~Ce report sera justifié auprès du Service Ressources Humaines, s'il y a impossibilité de prendre les congés pour des raisons valables, le solde des jours de congé sera payé. Aucun report de congés n'est possible lorsque le membre du personnel est absent toute l'année pour des raisons de maladie.~~

Pour le personnel contractuel, les jours de vacances annuelles doivent être soldés à la date au 31 décembre. Les jours de vacances extra-légaux peuvent être reportés jusqu'aux vacances de ~~Pâques~~~~rintemps~~ incluses.

a. Pour le personnel statutaire : congés annuels de vacances

- 45 ans 26 jours
- 45 -> 49 ans 27 jours (Âge atteint dans le courant de l'année)
- 50 -> 54ans 28 jours
- 55 -> 59 ans 29 jours

b. Pour tout le personnel :

- + 1 jour à partir 60 ans
- + 2 jours à partir 61 ans
- + 3 jours à partir 62 ans
- + 4 jours à partir 63 ans
- + 5 jours à partir 64 ans

[ARTICLE 92.](#) [ARTICLE 92](#)

Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il est pris au choix de l'agent dans le respect toutefois des nécessités du service.

Si le congé est fractionné, il doit comporter une période continue d'au moins une semaine.

[ARTICLE 93.](#)

Commenté [PT1]: On ne met plus aucune limite dans le temps ?

Commenté [MC2R1]: Non... suite contrôle ONSS. Rappel : on régularisé tous les pensionites depuis 2018 à cause de ça.

Commenté [GS3R1]: C'est ok

ARTICLE 93

§1 toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances. Le congé de vacances est toutefois réduit à due concurrence lorsqu'un agent entre en service dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions, est engagé pour effectuer des prestations incomplètes ou a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou l'une des absences mentionnées ci-après :

- les congés pour permettre à l'agent de présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des Conseils régionaux et communautaires ou des Conseils provinciaux ;
- les congés obtenus pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public ou dans l'enseignement subventionné ;
- le départ anticipé à mi-temps ;
- la semaine volontaire de quatre jours ;
- les congés pour mission ;
- le congé pour interruption de la carrière professionnelle ;
- les absences pendant lesquelles l'agent est placé dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité.

Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure. Le congé annuel de vacances est suspendu dès que l'agent obtient un congé de maladie, un congé compensatoire ou est placé en disponibilité. L'agent ne bénéficie de ces dispositions que s'il justifie son incapacité de travail dans les formes et les délais prévus par l'autorité compétente.

Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au personnel engagé sous contrat de travail, les périodes d'absence causée par le congé parental visé à l'article 110 et des congés accordés en vue de la protection de la maternité par les articles 39, 41, 41bis, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er. Le présent paragraphe n'est pas applicable au congé annuel de vacances supplémentaire.

§2 Si par suite des nécessités du service, l'agent n'a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses fonctions, il bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant est égal au dernier traitement d'activité de l'agent afférent aux jours de congé non pris. Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre en considération est celui qui est dû pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence et l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure.

§3 Toutes dispositions plus favorables qui seraient prises en faveur des agents de l'Etat en matière de congés seront applicables d'office au personnel de l'intercommunale.

Pour le personnel ayant une échelle barémique D et E et bénéficiant d'une prime d'insalubrité et/ou de pénibilité, des congés d'âge supplémentaires par rapport à 59 ans seront octroyés chaque année comme suit :

- Pour les agents ayant 55 ans dans l'année civile : +1 congé d'âge supplémentaire
- Pour les agents ayant 56 ans dans l'année civile : +1 congé d'âge supplémentaire
- Pour les agents ayant 57 ans dans l'année civile : +1 congé d'âge supplémentaire
- Pour les agents ayant 58 ans dans l'année civile : +1 congé d'âge supplémentaire
- Pour les agents ayant 59 ans dans l'année civile : +1 congé d'âge supplémentaire
- Pour les agents ayant 60 ans dans l'année civile : +1 congé d'âge supplémentaire

Ces congés d'âge supplémentaires sont à proratiser à la prestation effective réelle. Pour la proratisation, le 4/5^{ème} est assimilé au temps plein et la prestation inférieure à 4/5^{ème} temps est assimilée à un mi-temps.

ARTICLE 94. ARTICLE 94

Les jours de congé doivent être pris selon les règles de priorité suivantes :

1. Repos compensatoire du jour férié à prendre dans les 6 semaines de la prestation (RJF) :
2. Vacances annuelles (VA) (délai : voir [Erreur ! Source du renvoi introuvable, article 91](#)) :
3. Heures supplémentaires (HS) :
4. Repos compensatoires (avant le 31/03 de l'année suivante) :
5. Vacances annuelles extra-légales (VAEL).

Commenté [EB4]: Article 2 ?

Commenté [MC5R4]: Idem, article modifié

En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident pendant une période de vacances annuelles légales, le travailleur doit informer son employeur sans délai de son souhait d'interrompre ses vacances annuelles et toujours fournir à l'employeur un certificat médical dans les 48 heures, à compter du jour de l'incapacité (en cas d'envoi par courrier, le cachet de la poste fait foi).

Les mêmes mentions spécifiées à la sous-section 1 de la Section 8 du présent Statut restent d'application.

Si le travailleur souhaite reporter immédiatement après la fin de son incapacité les jours de vacances qu'il n'a pas pu prendre en raison de cette même incapacité, il doit en informer expressément l'employeur au plus tard lorsqu'il lui remet le certificat médical. Ce n'est qu'avec l'accord de l'employeur que le travailleur pourra prendre congé immédiatement après la fin de sa période d'incapacité.

Quoi qu'il en soit, le travailleur conserve le droit de prendre plus tard dans l'année de vacances les jours de vacances dont il n'a pas pu bénéficier en raison de son incapacité, conformément à la législation applicable.

Le travailleur sollicitant l'interruption de ses vacances annuelles par un certificat médical reste soumis au contrôle médical, tel que décrit à la sous-section 1 de la Section 8 du présent Statut.

SECTION 2 : JOURS FÉRIÉS ET CONGES OFFICIELS

ARTICLE 95. ARTICLE 94

Jours fériés légaux et supplémentaires (A.R. du 18 avril 1974 – art 1^{er})

Le travailleur se voit reconnaître le droit à 10 jours fériés légaux dont :

1^{er} janvier – lundi de Pâques – 1^{er} mai – Ascension – lundi de Pentecôte – 21 juillet – Assomption (15 août) - 1^{er} novembre (Toussaint) – 11 novembre – Noël (25 décembre).

Congés supplémentaires : 43 jours du 4^{ème} trimestre: le 27 septembre, le 02 novembre, le 15 novembre et le 26 décembre

~~+ 4 jours de congés accordés en vue de l'harmonisation des deux régimes de congé relatifs aux « statutaires » et « contractuels. »~~

~~Certains sont fixés à des dates précises.~~

~~L.I.C.D.I. Le travailleur de Tibi~~ bénéficie d'un congé supplémentaire pour la fête patronale (St Eloi – 1^{er} décembre).

Tout jour férié qui coïncide avec un samedi ou un dimanche est reporté sur la feuille de congé de chaque travailleur et devra être pris dans les 6 semaines de la prestation (RJF).

Le Service Collecte sera toutefois assuré le samedi en remplacement du jour férié tombé en semaine. À condition que les collectes soient terminées à l'entière satisfaction de la direction, le personnel sera libéré ces samedis sans attendre l'expiration de la durée normale du travail (toute modification exceptionnelle fera l'objet d'une consultation).

Il peut être attribué des jours de congés complémentaires.

SECTION 3 : CONGES DE CIRCONSTANCES ET CONGES EXCEPTIONNELS

SOUS-SECTION 1 : CONGES DE CIRCONSTANCES

ARTICLE 96.
ARTICLE 95

MOTIFS DE L'ABSENCE	DURÉE DE L'ABSENCE
Mariage du travailleur.	Quatre 4 jours à choisir par le travailleur <u>dans les 7 jours calendriers qui précèdent ou suivent dans la semaine où se situe l'évènement ou dans la semaine suivante.</u>
Mariage d'un enfant du travailleur ou du conjoint (ou du cohabitant légal), d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit enfant du travailleur.	<u>2 jours à choisir par le travailleur dans les 7 jours calendriers qui précèdent ou suivent l'évènement.</u> Deux jours.
Ordination ou entrée au couvent d'un enfant du travailleur ou de son conjoint (ou du cohabitant légal), d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur du travailleur.	Le jour de la cérémonie.
La naissance d'un enfant du travailleur si la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père.	2010 jours à choisir par le travailleur dans les trente jours <u> quatre mois</u> à dater du jour de l'accouchement. <u>Pour le personnel statutaire, 10 jours sont pris en charge par l'Intercommunale selon le choix du travailleur.</u> <u>Cfr Protocole d'accord du 28.09.2021.</u>
Décès du conjoint , du cohabitant légal du travailleur ou de la personne avec laquelle le travailleur vit en couple (uniquement sur base du dépôt de documents probants qui justifient la cohabitation tels que la composition de ménage)	10 jours ouvrables : - 3 jours à prendre entre le jour du décès et les funérailles - 7 jours dans l'année qui suit le jour du décès
Décès de l'enfant naturel ou de l'enfant adoptif du travailleur ou de son conjoint	10 jours ouvrables : - 3 jours à prendre entre le jour du décès et les funérailles - 7 jours dans l'année qui suit le jour du décès
Décès d'un enfant placé du travailleur ou de son conjoint dans le cadre d'un placement familial de courte durée au moment du décès	1 jour ouvrable <u>Le jour des funérailles.</u>
Décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur.	<u>3 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.</u> Quatre jours ouvrables.
<u>Décès d'un (demi) frère, d'une (demi) sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, du grand-père, de la</u>	<u>2 jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour</u>

<u>grand-mère, d'un petit-enfant, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, de l'arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) habitant chez le travailleur.</u> Décès d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur.	<u>des funérailles. Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.</u>
Décès d'un (demi) frère, d'une (demi) sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, de l'arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, de l'arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant (légal ou de fait) n'habitant pas chez le travailleur. Décès d'un frère, d'une sœur, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur.	Le jour des funérailles.
Décès de l'enfant placé du travailleur ou de son conjoint dans le cadre d'un placement familial de longue durée au moment du décès ou par le passé.	<u>10 jours ouvrables :</u> - 3 jours à prendre entre le jour du décès et les funérailles - 7 jours dans l'année qui suit le jour du décès
Décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil du travailleur dans le cadre d'un placement familial de longue durée au moment du décès Communio solennelle d'un enfant du travailleur ou du conjoint (ou du cohabitant légal), ou participation d'un enfant du travailleur, de son conjoint (ou du cohabitant légal) à la fête de la « jeunesse laïque » là où elle est organisée.	<u>4 jours ouvrables :</u> - 3 jours à prendre entre le jour du décès et les funérailles - 1 jour dans l'année qui suit le jour du décès Le jour de l'événement ou le jour habituel d'activité précédant ou suivant immédiatement l'événement si celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité).
Communio solennelle d'un enfant du travailleur ou du conjoint, du cohabitant légal ou du cohabitant de fait (uniquement sur base du dépôt de documents probants qui justifient la cohabitation tels que la composition de ménage), ou participation d'un enfant du travailleur, de son conjoint, du cohabitant légal ou du cohabitant de fait (uniquement sur base du dépôt de documents probants qui justifient la cohabitation tels que la composition de ménage) à la fête de la « jeunesse laïque » là où elle est organisée.	<u>Le jour de l'événement ou le jour habituel d'activité précédant ou suivant immédiatement l'événement si celui-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité.</u>
Participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix.	Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour.
Participation à un jury , convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la une juridiction du travail.	Le temps nécessaire avec un maximum de <u>cinq 5</u> jours à l'exception des présences à des jurys d'assises.
Exercice des fonctions d'assesseur de président ou de secrétaire d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote ou de dépouillement, lors des élections fédérales, régionales, européennes, communales et provinciales.	Le temps nécessaire à l'exercice de la mission

Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales.	
Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales.	Le temps nécessaire avec un maximum de deux jours.

Ces congés de circonstance sont assimilés à des périodes d'activité de service, ils peuvent être fractionnés pour autant que l'intérêt du service le permette.

Le travailleur à temps partiel perd le bénéfice des jours de congé de circonstances coïncidant avec les jours au cours desquels il ne travaille pas normalement.

Sous-section 2 : CONGES EXCEPTIONNELS ~~POUR CAS DE FORCE MAJEURE~~ CONGES POUR RAISONS IMPERIEUSES

Les congés pour raisons impérieuses sont accordés aux travailleurs en cas de survenance d'un événement imprévu, indépendant de la volonté du travailleur, qui requiert l'intervention urgente et indispensable du travailleur et ce pour autant que l'exécution du contrat de travail rende impossible cette intervention.

Les événements pour lesquels le travailleur a le droit de s'absenter sont les suivants :

- 1° la maladie :
 - a. d'une personne habitant avec le travailleur sous le même toit telle que:
 - le conjoint ou la personne qui cohabite avec lui;
 - un ascendant, un descendant, de même qu'un enfant adoptif ou un enfant dont il est tuteur ou parent d'accueil, une tante ou un oncle du travailleur, de son conjoint ou de la personne qui cohabite avec lui.
 - b. d'un parent ou d'un allié au premier degré n'habitant pas avec le travailleur sous le même toit comme un parent, un beau-parent, un enfant ou un ~~beaubel~~-enfant du travailleur.
- 2° l'accident ou l'hospitalisation:
 - c. d'une personne habitant avec le travailleur sous le même toit telle que:
 - le conjoint ou la personne qui cohabite avec lui;
 - un ascendant, un descendant, de même qu'un enfant adoptif ou un enfant dont il est tuteur ou parent d'accueil, une tante ou un oncle du travailleur, de son conjoint ou de la personne qui cohabite avec lui.
 - d. d'un parent ou d'un allié au premier degré n'habitant pas avec le travailleur sous le même toit comme un parent, un beau-parent, un enfant ou un ~~beaubel~~-enfant du travailleur.
- 3° les dommages matériels graves aux biens du travailleur, tels que les dégâts causés à l'habitation par un incendie ou une catastrophe naturelle;
- 4° l'ordonnance de comparution en personne à une audience lorsque le travailleur est partie au procès;
- 5° d'autres événements déterminés d'un commun accord entre l'employeur et le travailleur qui doivent être considérés comme raisons impérieuses.

Le travailleur a le droit de s'absenter pendant la durée nécessaire pour faire face aux conséquences résultant des événements visés dans le présent article.

Le travailleur qui s'absente pour les raisons impérieuses est tenu d'avertir préalablement l'employeur. S'il n'en a pas la possibilité, il est tenu d'avertir l'employeur dans le plus bref délai.

~~Le travailleur doit utiliser le droit d'absence pour des raisons impérieuses aux fins pour lesquelles il a été accordé. Le travailleur doit prouver la raison impérieuse par des documents appropriés ou, à défaut par toute autre moyen de preuve.~~

~~La durée des absences ne peut dépasser dix jours de travail par année civile dont maximum quatre jours sont rémunérés et réparti comme suit : maximum un jour pour les événements prévus aux points 1° et 2° et sur présentation d'une attestation médicale ; et maximum quatre jours pour les événements prévus aux points 3°, 4°, 5° du présent article. Pour le travailleur occupé à temps partiel, la durée de congé est réduite proportionnellement à la durée de ses prestations.~~

~~La durée des congés exceptionnels pour cas de force majeure ne peut excéder 10 jours ouvrables par an dont les 4 premiers sont rémunérés. Ces congés sont assimilés à des périodes de service. L'agent occupé à temps partiel verra le droit ce congé réduit proportionnellement à la durée de ses prestations de travail.~~

Ce congé peut être pris sous la forme d'un jour, d'une demi-journée, ou de plusieurs jours mais il ne peut pas être divisé en heures.

Vous justifiez votre demande par une attestation médicale.

Congé pour motifs impérieux d'ordre familial (accordés au personnel contractuel et statutaire).

L'agent a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période de 15 jours ouvrables par an ; le congé est pris par jour ou par demi-jour, dans ce cas, ils peuvent être répartis sur 30 jours pour les motifs énoncés dans la circulaire.

Pour bénéficier de ce congé, l'agent est tenu de fournir la preuve de l'existence d'un motif impérieux d'ordre familial. Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé à des périodes d'activité de service.

Sont considérés en particulier comme raisons impérieuses :

- La maladie, l'accident ou l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que le travailleur ou d'un parent ou d'un allié au premier degré ou allié de la personne de l'un ou l'autre sexe avec laquelle l'agent cohabite n'habitant pas sous le même toit que lui ;
- Pour les dispositions relatives à l'accueil des enfants se rapporter aux conditions énoncées dans la fiche 03 de la circulaire du 11/02/2010 relative aux congés.

ARTICLE 96

~~L'agent obtient un congé pour participer à un jury de Cour d'Assises, et ce, pour la durée de la session. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.~~

SECTION 4 : PROTECTION DE LA MATERNITE

SOUS-SECTION 1 : REGIME APPLICABLE A L'ENSEMBLE DES AGENTS

ARTICLE 97. ARTICLE 97

Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, applicable aux statutaires et aux contractuels, est assimilé à une période d'activité de service.

ARTICLE 98. ARTICLE 98

La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agent féminin se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou de dix-sept semaines en cas de naissance multiple.

ARTICLE 99

~~Les périodes d'absences pour maladies dues à la grossesse qui se situent pendant les six semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la position administrative de l'agent féminin.~~

~~Le présent article est également applicable lorsque les périodes d'absence pour maladie dues à la grossesse se situent pendant les huit semaines qui, en cas de naissance multiple, tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement.~~

ARTICLE 99. ARTICLE 100

Lorsque l'agent féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, l'agent féminin se trouve en congé de maternité.

Par dérogation à l'article 98 du présent statut, la rémunération est due.

ARTICLE 100. ARTICLE 101

Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d'être reportées au-delà du congé postnatal les absences suivantes se situant pendant les six semaines ou, en cas de naissance multiple, pendant les huit semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement :

- le congé annuel de vacances ;
- les jours fériés ;
- le congé pour motifs impérieux d'ordre familial ;
- les absences pour maladie à l'exclusion des absences visées à l'article 78 du présent statut.

ARTICLE 101. ARTICLE 102

En période de grossesse ou d'allaitement, les agents féminins ne peuvent effectuer du travail supplémentaire, pour l'application du présent article tout travail effectué au-delà de ~~37 heures-3038~~ heures par semaine.

Le présent article est également applicable au personnel engagé par contrat de travail.

[ARTICLE 102.](#)
[ARTICLE 103](#)

L'agent féminin qui est en activité de service obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénataux qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande de l'agent doit être appuyée de toute preuve utile.

Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

[ARTICLE 103.](#)
[ARTICLE 104](#)

L'agent qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, est dispensé de travail, est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

[ARTICLE 104.](#)
[ARTICLE 105](#)

~~En cas de fausse couche se produisant à partir du 180^{ème} jour de gestation, le droit aux congés de maternité et de paternité peuvent être octroyés. Avant le 180^{ème} jour de gestation, ce droit ne peut être appliqué.~~

~~Les articles 97 à 99 du présent statut ne s'appliquent pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181^{ème} jour de gestation.~~

~~En cas de naissance d'un enfant dont la filiation est établie à l'égard de l'agent, l'agent masculin a droit à 10 jours ouvrables librement choisis dans les trente jours de l'accouchement. Ces congés peuvent être fractionnés.~~

~~Ce congé est assimilé à une période d'activité de service~~

[ARTICLE 105.](#)
[ARTICLE 106](#)

§1 La travailleuse qui le souhaite peut introduire une demande de conversion des deux dernières semaines du repos postnatal en jours de congé postnatal. La travailleuse doit envoyer un planning reprenant les jours de congé prévus 4 semaines avant la fin du congé postnatal obligatoire de 9 semaines à sa mutuelle et à son employeur.

§2 Dans les 8 jours suivant le repos postnatal pris de façon continue, la travailleuse fera parvenir à sa mutuelle une déclaration signée et datée par son employeur. Cette déclaration confirmera la date de reprise de travail.

§3 Quand tous les jours de congé postnatal ont été pris, et ce, au plus tard 8 semaines après la reprise du travail, l'employeur remet à la travailleuse une liste des dates de ces jours de congé. Pour les travailleuses à temps partiel, il doit aussi préciser le nombre d'heures correspondant pour chaque date. C'est cette déclaration que la travailleuse fera parvenir à sa mutuelle pour le paiement des jours de congé postnatal.

[ARTICLE 106.](#)
[ARTICLE 107](#)

§1 Si, à la date de l'accouchement, la mère de l'enfant décède ou est hospitalisée, le père de l'enfant obtient, à sa demande, un congé de paternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.

§2 En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au maximum égale à la durée de congé de maternité non encore épuisée de la mère. L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit l'autorité dont il relève dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.

§3 En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de l'enfant peut bénéficier du congé de paternité aux conditions suivantes :

Le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital.

L'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours.

Le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisé par la mère.

L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit l'autorité dont il relève. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital.

§4 Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

[ARTICLE 107.](#)

[ARTICLE 108](#)

Pause d'allaitement : La travailleuse a le droit de suspendre ses prestations de travail afin d'allaiter son enfant au lait maternel ou de tirer son lait. La travailleuse peut faire usage du droit aux pauses d'allaitement jusqu'à 7 mois après la naissance de l'enfant. Cette période peut être prolongée de deux mois maximum dans des circonstances exceptionnelles. La pause d'allaitement peut durer une demi-heure pour un travail de 4h et plus d'une heure pour 7h30 et plus.

Pour pouvoir en bénéficier, la travailleuse doit conclure un accord avec son employeur par lequel elle détermine les moments où les pauses seront prises.

La travailleuse ayant dû être écartée totalement au vu des risques liés à sa fonction durant sa grossesse a le droit de suspendre totalement ses prestations afin de continuer d'allaiter son enfant. La travailleuse peut faire usage de ce droit jusqu'à la veille des cinq mois de l'enfant.

Enfin, la travailleuse doit fournir la preuve qu'elle allaite réellement son enfant. Elle peut présenter à cet effet une attestation d'un centre de consultation des nourrissons ou un certificat médical. Cette preuve doit être fournie chaque mois.

SOUS-SECTION 2 : REGIME SPECIFIQUEMENT APPLICABLE AUX CONTRACTUELS

[ARTICLE 108.](#)

[ARTICLE 109](#)

Le congé de maternité n'est pas rémunéré, l'agent pouvant bénéficier d'une indemnité de maternité dans le cadre de l'assurance maternité, à solliciter auprès de son organisme assureur (mutuelle).

SECTION 5 : CONGE PARENTAL

[ARTICLE 109.](#)

[ARTICLE 110](#)

Pour prendre soin de son enfant, le travailleur peut au choix bénéficier d'une des formes suivantes de congé parental:

~~Chaque travailleur occupé à temps plein ou à temps partiel peut pendant une période de trois mois suspendre complètement l'exécution de son contrat de travail; la période de trois mois peut au choix du travailleur être fractionnée par mois ;:~~

- ~~- Pendant une période de quatre mois, suspendre complètement l'exécution de son contrat de travail ou de sa relation de travail ;~~
- ~~- Pendant une période de huit mois, réduire ses prestations à mi-temps ;~~
- ~~- Pendant une période de vingt mois, réduire ses prestations d'un cinquième.~~

Chaque travailleur occupé à temps plein peut pendant une période de six mois réduire ses prestations à mi-temps. La période de six mois peut, au choix du travailleur, être fractionnée en mois. Chaque demande doit cependant porter sur une période de deux mois ou un multiple de ce chiffre;

Chaque travailleur à temps plein a le droit de réduire ses prestations de travail d'un cinquième pendant une période de 15 mois. Cette réduction des prestations peut, au choix du travailleur, être fractionnée en mois. Chaque demande doit cependant porter sur une période de cinq mois ou un multiple de ce chiffre. Le passage d'une forme de congé parental vers une autre est possible. Ainsi, un mois de suspension de l'exécution du contrat de travail équivaut à deux mois de réduction de prestation à mi-temps et à cinq mois de réduction des prestations d'un cinquième. Lors de chaque passage, la durée minimale du congé doit, chaque fois, être respectée.

Le droit au congé parental vaut pour chaque enfant qui répond aux conditions d'âge (voir ci-dessous), pour les deux parents individuellement et à condition que les deux parents puissent en bénéficier.

Chaque travailleur a le droit de prendre un congé parental dans la période qui commence à courir à partir de la naissance de l'enfant. Le congé doit débiter avant que celui-ci ait atteint l'âge de 12 ans.

[ARTICLE 110.](#) [ARTICLE 111](#)

Le droit au congé parental existe également en cas d'adoption. Dans le cadre de l'adoption d'un enfant, le travailleur a droit au congé parental pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le travailleur a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.

Le travailleur ne peut cependant prétendre à ce droit au congé parental que si, au cours de la période de 15 mois qui précède la communication écrite à l'employeur, il a été lié pendant 12 mois au moins à cet employeur par un contrat de travail.

Le travailleur doit avertir son employeur au moins deux mois et au plus trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste ou par la remise d'une lettre de la main à la main (dont le double sera signé par l'employeur pour accusé de réception) dans laquelle est indiquée la date souhaitée de prise du congé parental.

L'employeur peut accepter un délai plus court. Au plus tard, au moment où le congé prend cours, le travailleur doit fournir le document attestant du droit au congé parental (par exemple, attestation de naissance, preuve de l'inscription au registre ...).

Par avertissement, une seule période ininterrompue de congé parental peut être demandée. La durée minimale de cette période doit chaque fois être respectée.

SECTION 6 : CONGE D'ADOPTION

[ARTICLE 111.](#) [ARTICLE 112](#)

Le travailleur qui, dans le cadre d'une adoption, comme réglée par le droit civil, accueille un enfant dans sa famille a droit à un congé d'adoption. Le but de ce congé d'adoption est de permettre au travailleur de prendre soin de cet enfant.

Le droit au congé d'adoption comporte six semaines au maximum si l'enfant, au moment de la prise de cours du congé, n'a pas atteint l'âge de trois ans, et quatre semaines au maximum si l'enfant a déjà atteint l'âge de trois ans. L'exercice du droit au congé d'adoption prend toujours fin au moment où l'enfant atteint l'âge de 8 ans et ce, même lorsque cet anniversaire tombe au cours de la prise de ce congé. La durée maximale du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique

ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

Afin de pouvoir exercer le droit au congé d'adoption, celui-ci doit débiter endéans les deux mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie de la famille du travailleur au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune dans laquelle il réside.

Par ailleurs, le travailleur qui souhaite faire usage du droit au congé d'adoption doit en avertir son employeur par écrit au moins un mois avant la prise du congé. L'avertissement se fait par lettre recommandée à la poste ou par la remise d'un écrit dont le double est signé pour réception par l'employeur. L'avertissement doit mentionner la date du début et de la fin du congé d'adoption. Au plus tard au moment du début de ce congé, le travailleur doit fournir à l'employeur :

- le document attestant l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers ;
- les documents attestant qu'une procédure d'adoption a été suivie pour l'enfant concerné.

~~les documents à titre de preuve de l'événement qui fait naître le droit au congé d'adoption.~~

Le congé d'adoption doit être pris de manière ininterrompue et par semaine entière.

Commenté [MC6]: Quid rémunération ? Contractuel = 3 j employeur puis mutuelle.
Statutaire = 10 j (// paternité) puis jours de maladie ?

Commenté [PT7R6]: Je pense que c'est ce que nous avons proposé, par contre je ne pense pas que l'on puisse légalement écrire que le statutaire qui veut 10 jours doit consacrer 7 jours de crédit maladie à cela, si ?

Commenté [MC8R6]: Dans le congé de paternité oui, mais nous n'avons rien proposé pour le congé d'adoption. Il me semble logique d'harmoniser.

Commenté [GS9R6]: Il faut harmoniser. La raison est la même pour se rapprocher de la gestion des contractuels.

SECTION 7 : CONGE D'ACCUEIL

[ARTICLE 112.](#) [ARTICLE 113](#)

La durée du congé d'accueil est fixée à 6 jours maximum par année civile. Durant ces jours, l'exécution du contrat de travail est suspendue et le travailleur ne peut prétendre à une rémunération de la part de l'employeur.

Dans le cas où la famille d'accueil se compose de deux travailleurs, qui ensemble sont désignés comme parents d'accueil, les 6 jours de congé d'accueil doivent être partagés entre eux. A cet effet, chacun d'eux remet à son employeur une déclaration sur l'honneur dans laquelle il est précisé de quelle manière le nombre de jours d'accueil est réparti entre eux.

Le congé d'accueil est un droit pour chaque travailleur qui est officiellement désigné comme parent d'accueil :

- par le tribunal ;
- par un service reconnu de placement ;
- par les services de l'Aide à la Jeunesse ;
- ou par le Comité pour l'Aide spéciale à la Jeunesse.

A l'égard de l'employeur la preuve de la qualité de parent d'accueil est fournie par la décision de désignation émanant d'un de ces organismes.

Le droit au congé d'accueil vaut pour toutes les formes de placement dans la famille qui peuvent être décidées par un des organismes cités ci-dessus, aussi bien le placement de personnes mineures que le placement de personnes avec un handicap.

Le travailleur, désigné comme parent d'accueil, ne peut utiliser son congé d'accueil que pour des événements qui ont un lien spécifique avec la situation de placement et pour lesquels son intervention qui est requise est empêchée par l'exécution de son contrat de travail.

Le travailleur peut utiliser son droit au congé d'accueil uniquement pour faire face à ces événements et non pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la situation de placement. Les événements suivants sont notamment visés :

- le fait d'assister à des audiences des autorités judiciaires ou administratives ayant compétence auprès de la famille d'accueil ;
- les contacts avec les parents naturels ou d'autres personnes qui sont importantes pour l'enfant ou la personne placée ;
- les contacts avec le service de placement.

[ARTICLE 113.](#) [ARTICLE 114](#)

Le congé d'accueil n'est pas rémunéré. Pour le reste, il est assimilé à des périodes d'activité de service.

[ARTICLE 114.](#) [ARTICLE 115](#)

Le congé d'accueil est réduit à due concurrence conformément à l'article 113 du présent statut.

SECTION 8 : CONGE DE MALADIE

SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 115. ARTICLE 116

En cas d'absence pour cause de maladie ou d'un accident de la vie privée, le travailleur est tenu d'avertir par téléphone son supérieur hiérarchique avant le début de sa journée de travail et de faire parvenir, dans les 48 heures à dater du début de l'incapacité de travail, au Service Ressources Humaines, un certificat médical selon la procédure en vigueur. .

Le certificat médical doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, les mentions suivantes :

- La date de début de l'incapacité de travail ;
- La date de fin de l'incapacité de travail ;
- La raison de l'incapacité de travail : maladie, accident de la vie privée ou hospitalisation;
- La mention, le cas échéant, s'il s'agit d'une prolongation ou d'une rechute ;
- La mention d'une sortie autorisée ou interdite ;
- La date à laquelle le certificat a été rédigé ;
- Le nom, l'adresse et la signature du médecin traitant.

ARTICLE 116. ARTICLE 117

Le travailleur qui n'informera pas immédiatement l'employeur de son incapacité de travail et/ou qui ne produit pas dans le délai prescrit le certificat médical demandé et/ou qui se soustrait au contrôle médical obligatoire, perdra son droit au salaire garanti (sauf cas de force majeure). Cela s'applique aux jours qui précèdent l'information, la remise du certificat médical ou la soumission au contrôle médical.

ARTICLE 117. ARTICLE 118

Le travailleur qui tombe malade au cours de la journée et qui obtient de son chef de service, ou en son absence de l'adjoint, l'autorisation de quitter le travail afin de recevoir des soins, doit transmettre un certificat médical couvrant son absence endéans les 48 heures à dater du début de l'incapacité.

ARTICLE 118. ARTICLE 119

Le travailleur a l'obligation de se laisser examiner par un médecin contrôleur délégué et rémunéré par l'employeur et qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine du contrôle.

Les critères de contrôles médicaux sont:

1. En cas d'absence de 5 jours calendriers (et plus) ;
2. En cas de 3e absence (et plus) sur les 12 derniers mois glissants ;
3. En cas de demande spécifique du Responsable, analysée par les Ressources humaines.

Concrètement, le travailleur malade dont l'incapacité remplit l'une des 3 conditions ci-dessus, sera invité à se rendre au contrôle médical obligatoire chez l'un des médecins du réseau de contrôle.

Le contrôle se tiendra soit au cabinet d'un médecin contrôleur, soit dans un centre de contrôle ou encore au domicile du travailleur.

La liste des centres est communiquée au travailleur au besoin. Le travailleur doit se présenter aux heures d'ouverture mentionnées dans la liste des centres ou à l'heure et à l'adresse du médecin-contrôle communiquées.

Le malade pouvant se déplacer, qui ne se présentera pas au contrôle, sera considéré comme sans justification pour le paiement du salaire garanti.

Si le travailleur malade ne peut se déplacer ou est à l'étranger, dans le cas d'un certificat médical imposé, il est tenu de transmettre le volet n°2 du certificat médical, par la poste le premier jour de l'incapacité de travail, afin qu'il parvienne à l'Office du Contrôle Médical dans les 24 heures du premier jour d'absence (cachet de la poste faisant foi).

Le malade dont le certificat médical indique qu'il ne peut se déplacer, est tenu de se trouver à son domicile en vue d'y être examiné par le médecin-contrôle.

Si le travailleur est absent lors de la visite de contrôle ou ne peut être contacté, le médecin contrôleur laissera un avis de convocation priant le travailleur de se présenter à son cabinet médical au lieu, jour et heure mentionnés sur l'avis.

A cet effet, le travailleur doit relever ou faire relever son courrier régulièrement afin de s'assurer que le médecin contrôleur n'a pas déposé un avis de passage ou de convocation.

Lorsque le certificat médical mentionne clairement que la sortie est interdite et que le travailleur est absent lors du contrôle médical ou ne peut être contacté, l'employeur peut lui refuser le paiement du salaire garanti à partir du jour de la visite du médecin contrôleur.

Le contrôle médical peut s'effectuer pendant toute la journée d'absence et n'est donc pas limité à la période couverte par le salaire garanti.

Le contrôle médical peut avoir lieu chaque jour de la semaine, de même que les samedis.

En tout état de cause, le médecin contrôleur effectue le contrôle de l'incapacité de travail du travailleur conformément aux termes de l'article 31 §3 et § 4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

L'employeur pourra faire contrôler le travailleur à l'étranger via un contrôle médical physique ou par visioconférence.

Les frais de déplacement du travailleur sont pris en charge par l'employeur au travers de l'indemnité forfaitaire perçue par le travailleur pour ses déplacements « domicile - lieu de travail ».

[ARTICLE 119.](#) [ARTICLE 120](#)

En cas de divergence d'avis entre le médecin traitant et le médecin désigné par l'employeur, un médecin tiers arbitre, qui satisfait aux conditions de la loi du 13 juin 1999, sera désigné.

Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement du travailleur, sont à charge de la partie perdante.

A défaut, le travailleur perdra le bénéfice du salaire garanti à partir de la date du premier examen médical de contrôle pour lequel il a été convoqué ou à partir de la date de la première visite à domicile du médecin contrôleur, à l'exception de la période d'incapacité pour laquelle il n'y a pas de contestation.

La procédure d'arbitrage se déroule conformément aux termes de l'article 31 § 5 et § 6 de la loi du 3 juillet 1978.

[ARTICLE 120.](#) [ARTICLE 121](#)

Pour chaque prolongation de l'incapacité, le travailleur doit avertir son supérieur hiérarchique au plus tard la veille du début de cette prolongation. Un certificat médical de prolongation de l'incapacité de travail

devra parvenir au Service Ressources Humaines dans les 48 heures à compter du début de cette prolongation.

Ce certificat médical doit contenir les mêmes données que celles prévues à l'article 116.

En cas de rechute, les mêmes obligations s'imposent au travailleur.

Le travailleur présumé apte à reprendre le travail et qui serait dans l'impossibilité de le reprendre à la date prévue par le médecin-contrôleur, par la suite de maladie, doit à nouveau se soumettre au contrôle médical. Il doit se présenter au centre de contrôle le plus proche de son domicile, muni d'un nouveau certificat médical circonstancié de son médecin-traitant. S'il ne peut se déplacer, il est prié de transmettre ce certificat, à la date de reprise prévue, à l'Office de Contrôle Médical dont l'adresse est indiquée sur le certificat réglementaire.

Si la rechute se produit dans les 14 jours calendrier suivant la fin d'incapacité de travail antérieure, le certificat médical doit mentionner si la nouvelle incapacité de travail est attribuable ou non à une autre maladie. À défaut de précisions, la nouvelle incapacité sera considérée comme étant due à la même maladie.

[ARTICLE 121.](#)
[ARTICLE 121](#)

En cas de maladie ou d'accident, lorsque le travailleur n'a rien fait pour aviser son employeur et n'a pas produit de certificat médical conformément aux dispositions ci-avant, l'employeur pourrait, sauf cas de force majeure, considérer cette absence comme un manquement professionnel.

[ARTICLE 122.](#)
[ARTICLE 122](#)

Le travailleur couvert par un certificat médical ne peut en aucune manière reprendre le travail de façon anticipée sauf s'il fournit au Service Ressources Humaines un certificat de reprise émanant de son médecin et ce, au plus tard au début de sa première journée de reprise du travail.

[ARTICLE 123.](#)
[ARTICLE 123](#)

Dans le cas où la durée de l'absence pour cause de maladie ou d'un accident de la vie privée, atteint un minimum de 4 semaines, le travailleur doit se soumettre à un contrôle médical par la médecine du travail dès qu'il reprend le travail. A cette fin, il est tenu de prendre contact avec le Service Ressources Humaines afin d'organiser ce rendez-vous.

[ARTICLE 124.](#)
[ARTICLE 124](#)

Le travailleur ayant connaissance de la date à laquelle il est présumé reprendre le travail suite à une absence pour cause de maladie ou d'un accident de la vie privée mais qui estime que certaines adaptations de son poste de travail sont nécessaires, a le droit de solliciter une visite de pré-reprise auprès de la médecine du travail. Pour ce faire, il est invité à prendre contact avec le Service Ressources Humaines.

[ARTICLE 125.](#)
[ARTICLE 125](#)

En cas d'incapacité de travail dont la durée n'excède pas un jour, l'agent a le droit de s'absenter sans se justifier par la production d'un certificat médical.

L'agent ne peut user de cette faculté qu'un seul jour sur le mois et trois jours par an au maximum.

Ces absences, non justifiées par un certificat médical, sont comptabilisées dans le relevé des congés de maladie de l'agent.

Dans le cas visé, l'agent doit, endéans la première heure de son absence, informer par téléphone son responsable de service ou la personne déléguée.

De plus, il communiquera l'adresse exacte de l'endroit où il est malade pour, le cas échéant, être examiné par le médecin contrôleur. Il est à noter que si l'employeur passe par une plateforme électronique pour les certificats médicaux, le travailleur doit également encoder son incapacité de travail endéans la première heure de son absence. A défaut, le travailleur perdra le bénéfice du salaire garanti pour ce jour-là.

Le non-respect de l'obligation d'avertir peut, en cas de récurrence et après un avertissement écrit, être considérée comme une faute dans le chef du travailleur donnant lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire au regard de ce que prévoit le Règlement de travail.

Une absence pour maladie d'un seul jour, sans production d'un certificat médical, peut faire l'objet d'un contrôle du médecin contrôleur.

Lors de ce contrôle, le médecin contrôleur s'assure que l'absence, non couverte par un certificat médical, résulte bien d'une incapacité de travail.

Si à l'issue de ce contrôle, il résulte du constat du médecin contrôleur que l'absence d'un jour ne résulte effectivement pas d'une incapacité de travail, l'agent se trouve de plein droit en situation de non-activité, non rémunérée, pour la journée considérée.

Si l'agent se sent incapable de reprendre son service le lendemain de son incapacité de travail, il doit, dans la première heure de son absence, informer son responsable de service ou la personne déléguée par téléphone.

L'agent ne peut faire usage de cette dernière disposition, si, à l'issue d'un contrôle du médecin contrôleur, il a accepté l'ordre de reprendre le travail le lendemain de son incapacité de travail.

ARTICLE 126.
ARTICLE 116

Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, peut obtenir des congés de maladie à concurrence de vingt-trois 23 jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis 36 mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant 69 jours ouvrables. En cas de changement de statut, le calcul des crédits maladie s'opère à partir de la date d'entrée en service.

Le congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service.

ARTICLE 127.
ARTICLE 117

Les vingt-trois 23 jours et soixante-neuf 69 jours visés à l'article 116 du présent statut sont réduits au prorata des prestations non effectuées pendant la période de douze 12 mois considérée lorsqu'au cours de ladite période l'agent :

- a obtenu un ou des congés énumérés au Chapitre 3, Section 2 du Règlement de travail ;
- a été absent pour disponibilité pour maladie, à l'exclusion des congés relatifs aux accidents de travail, sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle ou de congé de maladie ;
- a été placé en non-activité.

Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.

Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour maladie sont comptabilisés.

ARTICLE 128.

Commenté [PT10]: Il y a un problème de numérotation d'articles ! Soit il faut corriger tous les articles suivants, soit il faut faire un seul article précédent et des sous-articles.

Commenté [MC11R10]: Oui, je suis consciente. MAis comme plicité mardi, c'est de la forme, cela sera revu, relu et corrigé r Yaël et les RH dès validation des changements avant ssage CA.

Commenté [GS12R10]: On ne devrait pas travailler comme ça. ord peut gérer une numérotation automatique. Ce serait ailleurs bien plus pratique, notamment pour les renvois vers des icles, car cela se mettre à jour automatiquement...

ais fait-on cela maintenant alors que l'on doit revoir le document alement?

[ARTICLE 118](#)

§1. Le congé de maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle visés à la section 18 du présent chapitre, ni au congé pour prestations à temps partiel visé à la section, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés à la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.

L'agent continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites.

2§. Lorsque l'agent effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit en vertu du Règlement de travail ou du présent Statut, au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir.

Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction du jour est négligée.

Pour l'agent qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours d'absence pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations.

[ARTICLE 129.](#) [ARTICLE 119](#)

Le congé de maladie est temporairement interrompu pendant le congé pour motifs impérieux d'ordre familial. Les jours de congé pour motifs impérieux qui coïncident avec le congé de maladie ne sont pas considérés comme des jours de congé de maladie.

[ARTICLE 130.](#) [ARTICLE 120](#)

Pour l'application de l'article 116 du présent statut, sont également pris en considération l'ensemble des services effectifs que l'agent a accomplis, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement créé, reconnu ou subventionné par l'Etat ou une Communauté, un centre psycho-médico-social, un service d'orientation professionnelle ou un institut médico-pédagogique.

[ARTICLE 131.](#) [ARTICLE 121](#)

§1. Par dérogation à l'article 116 du présent statut, le congé de maladie est accordé sans limite de temps lorsqu'il est provoqué par :

- un accident de travail ;
- un accident survenu sur le chemin du travail
- une maladie professionnelle

En outre, les jours de congé accordés suite à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle, même après la date de consolidation, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir.

§2. Les agents menacés par une maladie professionnelle et qui sont amenés à cesser leurs fonctions sont mis d'office en congé pour la durée nécessaire.

Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

[ARTICLE 132.](#) [ARTICLE 122](#)

Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article 129 du présent statut ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir pour des motifs impérieux d'ordre familial, à

concurrence du pourcentage de responsabilité au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de l'autorité compétente.

[ARTICLE 133.](#)
[ARTICLE 123](#)

Sans préjudice de l'article 83 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, l'agent ne peut être déclaré définitivement inapte avant qu'il n'ait épuisé la somme des congés à laquelle lui donne droit l'article 116 du présent statut.

[ARTICLE 134.](#)
[ARTICLE 124](#)

L'agent qui, pour cause de maladie, est dans l'impossibilité d'entamer ou de poursuivre l'exercice de ses fonctions en avertit immédiatement son chef de service. L'agent en congé de maladie est soumis au contrôle médical du Service de Santé administratif.

Il est remis à tous les agents un exemplaire du règlement de ce Service, qui leur est applicable.

SOUS-SECTION 2 : PRESTATIONS REDUITES POUR MALADIE

[ARTICLE 135.](#)
[ARTICLE 125](#)

En vue de se réadapter au rythme normal de travail, un agent peut exercer ses fonctions par prestations réduites pour maladie. Ces prestations réduites doivent succéder directement à une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours. Cette période de prestations réduites est assimilée à une période d'activité de service, sans réduction du traitement et sans décompte du capital « congé de maladie ». Les prestations réduites s'effectuent chaque jour sauf recommandation du service médical d'travail.e contrôle.

[ARTICLE 136.](#)
[ARTICLE 126](#)

Si le service médical auquel est affiliée l'autorité locale estime qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales, il en informe l'autorité locale.

[ARTICLE 137.](#)
[ARTICLE 127](#)

L'agent absent pour cause de maladie qui désire bénéficier de prestations réduites pour cause de maladie ou d'une prorogation de la décision d'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour maladie doit avoir obtenu l'avis du médecin du service médical auquel est affiliée l'autorité locale au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.

Cet agent doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail.

[ARTICLE 138.](#)
[ARTICLE 128](#)

Le médecin désigné par le service médical auquel est affiliée l'autorité locale pour examiner l'agent se prononce sur l'aptitude physique de celui-ci à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales. Celui-ci remet aussi rapidement que possible, éventuellement après consultation du médecin traitant ayant délivré le certificat médical et le plan de réintégration, ses constatations écrites à l'agent. Si l'agent ne peut à ce moment marquer son accord avec les constatations du médecin du service médical auquel est affiliée l'autorité locale, ceci sera acté par ce dernier sur l'écrit précité. Dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations par le médecin du service

médical auquel est affiliée l'autorité locale, la partie la plus diligente peut désigner, en vue de régler le litige médical et de commun accord, un médecin-arbitre. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, la partie la plus diligente peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée. Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toutes autres constatations demeurent couvertes par le secret professionnel.

Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent, sont à charge de la partie perdante. Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin du service médical auquel est affiliée l'autorité locale. Le service médical auquel est affiliée l'autorité locale et l'agent en sont immédiatement avertis par écrit, par lettre recommandée à la poste, par le médecin-arbitre.

L'agent peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales pour une période de trente jours calendrier au maximum. Sur l'ensemble de la carrière, si le service médical auquel est affiliée l'autorité locale estime, lors d'un nouvel examen, que l'état de santé de l'agent le justifie, le service médical pourra prolonger par période de 30 jours avec un maximum de 3 mois pour les agents ayant une ancienneté de moins de 10 ans, de 6 mois pour les agents ayant une ancienneté de 10 à 20 ans et de 9 mois pour les agents ayant une ancienneté de plus de 20 ans. Les dispositions du point 4 sont applicables.

A chaque examen, le service médical auquel est affiliée l'autorité locale décide quel est le régime de travail le mieux approprié.

Ces délais concernent une réduction de travail à mi-temps, ils sont donc adaptés au prorata des prestations 60% ou 80 %.

SECTION 9 : ABSENCES RESULTANT D'UN ACCIDENT DE TRAVAIL, D'UN ACCIDENT SUR LE CHEMIN DU TRAVAIL OU D'UNE MALADIE PROFESSIONNELLE

ARTICLE 139. **ARTICLE 129**

Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux absences justifiées par un accident de travail, un accident sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle.

Dans la mesure du possible, le travailleur victime d'un accident sur le chemin de travail ou sur les lieux du travail veillera à détenir le témoignage d'une ou de plusieurs personnes.

Il devra, en outre, en informer ou faire informer immédiatement l'employeur en lui fournissant tous les renseignements nécessaires à la déclaration d'accident.

Dans le cadre de la législation sur les accidents du travail dans le secteur public applicable aux travailleurs, le contrôle médical est une procédure tout à fait normale et qui s'applique pour maintenir les avantages aux bénéficiaires. En accord avec l'organisme assureur et après information, une procédure de contrôle est prévue au niveau des accidents du travail et sur le chemin du travail. Ce **contrôle** est notamment assuré par le médecin délégué de l'assurance sur demande de cette dernière.

La procédure est la suivante :

Déclarer immédiatement l'accident :

- a) Auprès du responsable hiérarchique ;
- b) Se rendre immédiatement muni des documents médicaux à l'hôpital ou auprès du médecin de son choix afin de compléter le certificat médical modèle délivré par la compagnie d'assurance.
- c) Se rendre dès que possible chez le médecin contrôle désigné par la compagnie d'assurance.
- d) Rapporter dans les 48 heures le certificat médical modèle signé repris au paragraphe b par le médecin au Service Ressources Humaines de l'intercommunale sauf cas de force majeure.

En cas de prolongation de l'incapacité :

L'agent doit :

- a) Prévenir son Chef de Service et le Service Ressources Humaines;
- b) S'il est toujours hospitalisé ou dans l'impossibilité de se déplacer, contacter immédiatement son Chef de Service et le Service Ressources Humaines ;
- c) Faire parvenir un certificat de prolongation au Service Ressources Humaines dans les 24 heures.

En cas de reprise de travail, l'agent fait parvenir le certificat de reprise au Service Ressources Humaines.

SECTION 10 : CONGES POUR PRESTATIONS REDUITES, JUSTIFIEES PAR DES RAISONS SOCIALES OU FAMILIALES ET MEDICALES

[ARTICLE 140.](#)
[ARTICLE 130](#)

§1. L'autorité compétente peut autoriser l'agent à exercer, à sa demande, ses fonctions par prestations réduites pour des raisons sociales ou familiales. La demande de l'agent doit être motivée et appuyée de toute preuve utile.

Cette demande ne peut être satisfaite que si elle tend à remédier à une situation résultant de difficultés survenues soit :

- à l'agent lui-même ;
- à son conjoint ;
- à la personne avec laquelle il vit maritalement ;
- à ses enfants ou ceux de son conjoint ;
- à l'enfant qui a été adopté par lui-même ou son conjoint ;
- aux parents et alliés, de quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l'agent ou étant à sa charge ;
- aux ascendants au premier degré de l'agent ou de son conjoint ainsi qu'aux frères et sœurs de l'agent ;
- à l'enfant accueilli dans un foyer par décision d'une autorité judiciaire ou administrative, ou en vue de son adoption ;
- à l'enfant dont l'agent ou son conjoint a été désigné comme tuteur ;
- à l'enfant dont la garde a été confiée à l'agent ou à son conjoint, désigné comme subrogé tuteur ;
- à l'interdit dont la garde a été confiée à l'agent ou à son conjoint désigné comme tuteur.

§2. L'autorité compétente apprécie les raisons invoquées par l'agent ; il apprécie également si l'octroi de l'autorisation est compatible avec les exigences du bon fonctionnement du service. Elle notifie sa décision à l'agent dans le mois de la réception de la demande et des justifications de celle-ci ; lorsque la demande n'est pas ou n'est que partiellement agréée, la décision est motivée.

§3. L'agent qui bénéficie de l'autorisation visée au paragraphe 1^{er} est tenu d'accomplir au moins la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées. Ces prestations s'effectuent soit chaque jour soit selon une autre répartition sur la semaine ou sur le mois.

§4. Pendant son congé, l'agent ne peut exercer aucune occupation lucrative

§5. L'Autorité détermine les fonctions pour lesquelles l'autorisation visée au paragraphe 1^{er} ne peut être accordée en aucun cas.

[ARTICLE 141.](#)
[ARTICLE 131](#)

L'autorisation d'exercer des prestations réduites est accordée pour une durée de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.

Des prorogations de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus peuvent être accordées, si des raisons de même ordre subsistent et si la mesure est compatible avec les exigences du bon fonctionnement du service.

Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l'agent intéressé, introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours, et à l'application de la procédure d'autorisation prévue à l'article 130 §2 du présent statut.

Pour l'ensemble de sa carrière, la durée totale des périodes de congé pour prestations réduites accordées à l'agent ne peut excéder cinq ans.

[ARTICLE 142.](#)
[ARTICLE 132](#)

Sont considérés comme congé, les périodes d'absences justifiées par la réduction des prestations en application du présent chapitre.

Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

[ARTICLE 143.](#)
[ARTICLE 133](#)

Le congé pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales est suspendu dès que l'agent obtient :

- Un congé de maternité, de paternité, congé parental et congé d'accueil ;
- Un congé pour motifs impérieux d'ordre familial ;
- Un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai ;
- Un congé pour présenter sa candidature aux élections ;
- Un congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile ;
- Un congé en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980 ;
- Un congé pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel ;
- Un congé pour une mission reconnue d'intérêt général ;
- Un congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes ;
- Un congé pour être mis à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique ;
- Un congé visé à l'article 77 §1 de l'A.R. du 28 décembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
- un congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du président ou d'un membre de l'Exécutif d'une communauté ou d'une Région ou du collège réuni de la commission communautaire commune.

[ARTICLE 144.](#)
[ARTICLE 134](#)

A l'initiative soit de l'autorité compétente, soit de l'agent intéressé, et moyennant préavis d'un mois, il peut être mis fin avant son expiration à un congé en cours.

[ARTICLE 145.](#)
[ARTICLE 135](#)

§1. L'agent qui a atteint l'âge de 50 ans et celui qui a la charge d'au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de 15 ans peuvent exercer leurs fonctions, sous le régime des prestations réduites pour convenance personnelle.

§2. Les agents visés au paragraphe 1er sont tenus d'accomplir soit la moitié, soit les trois quarts, soit les quatre cinquièmes de la durée des prestations qui leur sont normalement imposées. Ces prestations s'effectuent soit chaque jour soit selon une autre répartition dans la semaine ou dans le mois.

Les périodes de congé pour prestations réduites prennent cours au plus tôt deux mois après la date de la demande de l'agent, à moins que l'autorité compétente ne décide d'accorder le congé dans un délai abrégé.

A l'initiative de l'agent et moyennant un préavis d'un mois, il peut être mis fin avant son expiration à un congé en cours, à moins que l'autorité, à la demande de l'agent, n'accepte un délai de préavis plus court.

§3. L'article 130 §1er al.1er et §4 et les articles 132 et 133 du présent statut sont applicables aux agents visés au paragraphe 1^{er} du présent article.

§4. Les agents occupés à temps partiel ne peuvent en bénéficier que dans la mesure où leurs prestations restent fixées au minimum à la moitié des prestations accomplies normalement par un agent occupé à temps plein.

SECTION 11 : CONGE POUR PRESTATIONS REDUITES POUR CONVENANCE PERSONNELLE

[ARTICLE 146.](#) [ARTICLE 136](#)

§1 L'autorité compétente peut autoriser l'agent qui le demande à exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle. L'octroi de l'autorisation est subordonné aux exigences du bon fonctionnement du service. L'autorité compétente notifie sa décision à l'agent dans le mois de la réception de la demande ; lorsque celle-ci n'est pas agréée, la décision est motivée.

§2 Les agents occupés à temps partiel ne peuvent en bénéficier que dans la mesure où leurs prestations restent fixées au minimum à la moitié des prestations accomplies normalement par un agent occupé à temps plein.

§3 Durant la période d'absence, l'agent est en non-activité. Il peut néanmoins faire valoir ses titres à la promotion. La promotion à un grade supérieur met fin à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites.

[ARTICLE 147.](#) [ARTICLE 137](#)

L'autorisation visée à l'article 136 du présent statut est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.

Des prorogations peuvent être accordées pour des périodes de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus, selon les mêmes modalités que celles fixées par l'article 136 du présent statut.

Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l'agent intéressé, introduite au moins un mois avant l'expiration de la période pour laquelle il a été autorisé à exercer ses fonctions par prestations réduites.

[ARTICLE 148.](#) [ARTICLE 138](#)

A l'initiative soit de l'autorité, soit de l'agent intéressé, et moyennant préavis d'un mois, l'agent reprend ses fonctions à temps plein avant que n'expire la période pour laquelle il a été autorisé à les exercer par prestations réduites.

[ARTICLE 149.](#)

[ARTICLE 139](#)

L'autorisation de s'absenter est suspendue dans les cas visés à l'article 133 du présent statut.

[ARTICLE 150.](#) [ARTICLE 140](#)

§1. L'agent qui a atteint l'âge de 50 ans et l'agent qui a la charge d'au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de 15 ans peuvent exercer leurs fonctions, sous le régime des prestations réduites pour convenances personnelles.

§2. Les agents visés au paragraphe 1^{er} sont tenus d'accomplir soit la moitié, soit les trois quarts, soit les quatre cinquièmes de la durée des prestations qui leur sont normalement imposées.

Ces prestations s'effectuent soit chaque jour soit selon une autre répartition dans la semaine ou dans le mois. L'agent bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites. Ce traitement est augmenté du cinquième du traitement qui aurait été dû pour les prestations qui ne sont pas fournies.

§3. Les périodes d'absence pour prestations réduites prennent cours au plus tôt deux mois après la date de la demande de l'agent, à moins que l'autorité compétente ne décide d'autoriser l'absence dans un délai abrégé. Moyennant un préavis d'un mois, l'agent peut reprendre ses fonctions à temps plein avant que n'expire la période pour laquelle il a demandé à les exercer par prestations réduites, à moins que l'autorité compétente, à la demande de l'agent, n'accepte un délai de préavis plus court.

§4. Les agents visés au paragraphe 1^{er} peuvent exercer leurs fonctions par prestations réduites pendant une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus. Des prorogations peuvent être accordées pour des périodes de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.

§5. Les articles 133, 135 §1^{er} §4 et al.3 du présent statut sont applicables aux agents visés au paragraphe 1^{er} du présent article.

§6. Les agents occupés à temps partiel ne peuvent en bénéficier que dans la mesure où leurs prestations restent fixées au minimum à la moitié des prestations accomplies normalement par un agent occupé à temps plein.

Le congé n'est pas rémunéré, il est assimilé à de l'activité de service.

Les périodes non prestées ne sont pas prises en considération pour déterminer l'ancienneté donnant droit à la pension, ni le calcul de la pension.

Section 12 : Absence de longue durée justifiée par des raisons familiales

[ARTICLE 151.](#) [ARTICLE 141](#)

L'autorité compétente peut, pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, autoriser l'agent à s'absenter pour se consacrer à ses propres enfants.

Cette autorisation est accordée pour une durée maximum de quatre ans ; en tout état de cause, elle prend fin lorsque l'enfant atteint l'âge de cinq ans.

La durée maximum de l'absence est portée à six ans et prend fin, au plus tard, lorsque l'enfant atteint huit ans si ce dernier est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 93quater de l'A.R. organique du 22 décembre 1938 prévu par la loi du 10 juin 1937 qui étend les allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs non salariés.

Durant la période d'absence, l'agent est en non-activité ; il ne peut exercer aucune activité lucrative.

SECTION 13 : DISPONIBILITE POUR CONVENANCE PERSONNELLE

[ARTICLE 152.](#)
[ARTICLE 142](#)

L'autorité compétente peut autoriser l'agent à s'absenter à temps plein pour une période de deux ans au maximum pour l'ensemble de sa carrière. Si cette absence est fractionnée, la période d'absence doit être de six mois au moins.

[ARTICLE 153.](#)
[ARTICLE 143](#)

A sa demande, l'agent reprend ses fonctions avant l'expiration de la période d'absence en cours moyennant un préavis de trois mois à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court.

[ARTICLE 154.](#)
[ARTICLE 144](#)

Pendant l'absence visée à l'article 142 du présent statut, l'agent se trouve dans la position administrative de non-activité. Il peut exercer une activité lucrative à condition que cette activité soit compatible avec ses fonctions.

SECTION 14 : INTERRUPTION DE CARRIERE

[ARTICLE 155.](#)
[ARTICLE 145](#)

La présente section est applicable aux agents statutaires et contractuels.

[ARTICLE 156.](#)
[ARTICLE 146](#)

§1. Le régime prévu par l'A.R. du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption est applicable aux membres du personnel visés à l'article 145 du présent statut.

Le Bureau exécutif peut toutefois, dans le cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis, autoriser les agents, qui en font la demande, à bénéficier des dispositions de cette Section.

§2. Les agents formulent leur demande par lettre adressée au Bureau exécutif au moins trois mois avant le début de l'interruption.

§3. Ce délai peut être réduit par le Bureau exécutif à la demande de l'agent.

[ARTICLE 157.](#)
[ARTICLE 147](#)

L'interruption de la carrière professionnelle est un droit pour les travailleurs concernés, s'ils préviennent l'autorité, par écrit, au moins trois mois avant le début de l'interruption. Le délai de trois mois peut toutefois être réduit par l'autorité à la demande des membres du personnel. Dans cette communication, les membres du personnel doivent mentionner la date à laquelle commence l'interruption ainsi que la durée de celle-ci.

[ARTICLE 158.](#)
[ARTICLE 148](#)

Par dérogation à l'article 147 du présent statut, les titulaires des fonctions ci-après sont exclus du bénéfice des dispositions de la présente section pour des motifs inhérents au bon fonctionnement du service : personnel exerçant ou fonction de Direction ou assimilée.

[ARTICLE 159.](#)
~~ARTICLE 149~~

Le Bureau exécutif valide avec la Direction Générale toutes les attributions de l'employeur visées par la législation relative à l'interruption de carrière et par la présente section.

Cette délégation vise notamment :

- la réception des communications visées à l'article 147 du présent statut ;
- la désignation, en remplacement des agents qui interrompent leur carrière, d'agents contractuels engagés, dans les conditions fixées par l'article 3 de l'A.R. du 2 janvier 1991, dans les liens d'un contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

SECTION 15 : INTERRUPTION DE CARRIERE POUR SOINS PALLIATIFS

[ARTICLE 160.](#)
~~ARTICLE 150~~

La présente section est applicable aux agents statutaires et contractuels

[ARTICLE 161.](#)
~~ARTICLE 151~~

§1. Tout travailleur a le droit d'interrompre sa carrière ou de réduire ses prestations de travail en cas de soins palliatifs donnés à une personne.

§2. Pour l'application de cet article, on entend par soins palliatifs, toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.

§3. La période pendant laquelle le travailleur peut interrompre sa carrière est fixée à un mois. Cette période peut être prolongée ~~d'un mois~~ deux fois, pour une durée totale maximale de trois mois.

§4. Le congé débute le premier jour de la semaine suivant celle au cours de laquelle l'attestation du médecin traitant a été remise par le travailleur à l'employeur ou, moyennant l'accord de l'employeur, à un moment plus court.

~~§4.~~ Le travailleur qui souhaite bénéficier d'une interruption pour soins palliatifs doit remettre aux Ressources humaines à la Direction une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui nécessite des soins palliatifs et d'où il ressort que le travailleur a déclaré qu'il est disposé à donner des soins palliatifs, ~~sans que l'identité du patient y soit mentionnée.~~

Cette attestation est à fournir à nouveau lorsque le travailleur veut bénéficier d'une prolongation de la période d'un mois. Un travailleur peut introduire au maximum ~~trois~~ deux attestations pour soins palliatifs pour la même personne.

Ce congé n'est pas rémunéré.

[ARTICLE 162.](#)
~~ARTICLE 152~~

Tout travailleur a droit à une réduction de ses prestations de travail d'1/5, 1/4, 1/3 ou 1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein en cas de soins palliatifs donnés à une personne, selon les dispositions et conditions prévues à l'article 151 §2 à 4 inclus du présent statut.

SECTION 16 : DEPART ANTICIPE A MI-TEMPS

[ARTICLE 163.](#) [ARTICLE 153](#)

Ce congé s'applique aux statutaires. À partir de l'âge de cinquante-cinq ans, au plus tôt dix ans avant la mise à la retraite de façon anticipée ou non, le travailleur peut bénéficier du régime du départ anticipé à mi-temps. Le travailleur travaille alors chaque mois à mi-temps selon un calendrier de travail composé de jours entiers ou de demi-jours. Le congé dure au minimum un mois et au maximum dix ans.

L'octroi du droit visé à l'alinéa précédent est subordonné à l'introduction d'une demande à la Direction Générale.

Le travailleur peut mettre fin au régime de travail moyennant un préavis de 3 mois, à moins que l'autorité compétente n'accepte un délai plus court. En ce cas l'intéressé ne peut plus introduire une nouvelle demande de départ anticipé à mi-temps.

SECTION 17 : AUTRES CONGES

[ARTICLE 164.](#) [ARTICLE 154](#)

Les agents bénéficient également des congés suivants :

Congé de promotion sociale de dix jours ouvrables maximum par an accordés aux agents pour parfaire leur formation intellectuelle, morale et sociale

NB : Les autres congés non repris dans le présent statut (à savoir congés pour don de moelle osseuse, de tissus ou d'organes, pour l'accomplissement de stages, pour mission ou fonctions dans un cabinet ministériel, motifs impérieux d'ordre familial) sont régis par les dispositions de la circulaire du 11/02/2010. Toute contestation des conditions d'octroi sera examinée au regard des dispositions prévues dans la circulaire relative aux congés et dispenses dans la Fonction publique locale et provinciale.

SECTION 18 : DISPENSES DE SERVICE

[ARTICLE 165.](#) [ARTICLE 155](#)

Sans préjudice des dispositions du présent statut relatives aux congés, des dispenses de service peuvent être accordées à l'occasion des événements suivants, et dans la limite du temps strictement nécessaire pour:

- Participation à des examens organisés par une administration publique ;
- Exercice d'une fonction dans un bureau de vote principal ou dans un bureau de dépouillement ;
- Convocation de l'agent devant une autorité judiciaire, lorsque sa présence est indispensable ;
- Convocation pour siéger à un conseil de famille ;
- Convocation devant le Service de Santé administratif ou par le service médical désigné par l'Intercommunale ;
- Consultation médicale ne pouvant avoir lieu en dehors des heures de service sur justification médicale ;
- Le don de plaquettes ou de plasma sanguin dans un service de la Croix Rouge ;
- Don de sang dans un service de la Croix Rouge (dans ce cas, la dispense de service est d'une journée).

La preuve de la réalisation de cet événement est fournie par l'agent au plus tard le lendemain.

Lorsque le don de sang a lieu après les heures normales de service, la dispense est accordée le jour ouvrable suivant. Lorsque le don de sang a lieu le vendredi soir ou la veille d'un jour férié officiel qui ne coïncide pas avec un dimanche, la dispense est accordée le jour même du don.

Le nombre maximal de jours de dispense accordés pour dons de sang est de 4 par année au total.

| [ARTICLE 166.](#)
[ARTICLE 166](#)

Des dispenses de service peuvent être accordées à l'agent qui souhaite participer à une formation agréée par le Gouvernement Wallon, sur avis du Conseil Régional de la Formation du personnel des pouvoirs locaux :

L'agent transmet sa demande à la Direction Générale qui ne peut refuser la dispense, par décision motivée, que dans les cas où celle-ci entraîne l'impossibilité d'assurer le service dans des conditions acceptables.

Le droit à la dispense de service est suspendu si l'agent abandonne la formation ou si, sans motif légitime, il est absent de celle-ci. La suspension est prononcée par l'autorité pour la durée de la formation en cours.

Sauf circonstances exceptionnelles, la dispense de service ne peut être accordée plus de deux fois de suite pour participer à une même activité de formation.

CHAPITRE 11 : EVALUATION

ARTICLE 167. **ARTICLE 157**

Cette procédure s'applique aux agents statutaires et au personnel contractuel.

L'évaluation des agents vise à assurer la qualité du service public et à permettre aux agents de satisfaire aux conditions d'évolution de carrière ou de promotion.

Elle informe le Bureau exécutif sur la valeur des prestations de l'agent et sert de référence à l'appréciation de l'agent candidat à la nomination.

A cette occasion, l'autorité compétente et l'agent formulent toutes observations de nature à améliorer le service.

ARTICLE 168. **ARTICLE 158**

L'objet de cette procédure est de servir de référentiel et de support aux responsables hiérarchiques qui seront en charge du processus d'évaluation et de la détection des besoins en formation.

ARTICLE 169. **ARTICLE 159**

Conformément aux dispositions de la circulaire, la liste des personnes autorisées à procéder à l'évaluation des agents est validée par le Bureau exécutif. Elle est susceptible de modification en fonction des évolutions organisationnelles.

Le processus d'évaluation se base sur le descriptif des activités mentionnées dans la fiche fonction validée par la ligne hiérarchique et la Direction.

ARTICLE 170. **ARTICLE 160**

Le modèle de bulletin d'évaluation, comprenant entre autres les critères servant à l'évaluation des agents, est établi selon le modèle repris en ANNEXE 3.

La mention figurant au regard de chaque critère est importante pour déterminer l'évaluation globale de chaque agent.

L'évaluation est notifiée aux agents tous les deux ans ou dans un délai plus rapproché (maximum 6 mois) tel que défini dans le protocole d'accord du 25/01/2011 si l'agent doit être évalué dans le cadre du processus de nomination.

Une nouvelle évaluation est prévue un an après l'attribution d'une évaluation « A améliorer » ou « Insuffisant » ou après un an dans le cas de l'exercice de nouvelles fonctions. Il est convenu que l'évaluation soit réalisée au plus tard à la fin du trimestre suivant la période sur laquelle l'agent est évalué.

Les critères d'évaluation se présentent comme suit :

- | | |
|-----------------|--|
| • Excellent | = un nombre de points supérieur à 90 (121 pour les cadres) |
| • Très positive | = un nombre de points compris entre 80 et 89 (108-120) |
| • Positive | = un nombre de points compris entre 70 et 79 (95-107) |

- Satisfaisante = un nombre de points entre 60 et 69 (81-94)
- A améliorer = un nombre de points entre 50 et 59 (67-80)
- Insuffisante = un nombre de points inférieurs à 50 (<67)

Une évaluation insuffisante empêche toute évolution de carrière ou promotion. Une évaluation au moins satisfaisante autorise un agent à être promu ou à bénéficier d'une évolution de carrière s'il rentre dans les conditions décrites par le présent statut.

[ARTICLE 171.](#)
~~ARTICLE 161~~

Un entretien entre les évaluateurs et l'agent a lieu avant la notification de l'évaluation.

Celui-ci se base notamment sur la réalisation du plan d'actions prévu et de l'atteinte des objectifs fixés antérieurement.

Le Chef de Service Ressources Humaines ou son suppléant peut assister à l'entretien d'évaluation.

A la fin de l'entretien, chaque agent recevra un exemplaire du bulletin d'évaluation qu'il devra cosigner pour attester de la prise de connaissance de l'appréciation globale formulée par la hiérarchie. L'original sera annexé au dossier personnel.

Si l'agent refuse de signer le bulletin d'évaluation, il en est fait mention. Les raisons sont objectivées.

- En cas d'évaluation « **Au moins satisfaisante** », un entretien intermédiaire a lieu une fois par an, le cas échéant ;
- En cas d'évaluation « **A améliorer** », un entretien intermédiaire a lieu tous les six mois, le cas échéant ;
- En cas d'évaluation « **Insuffisante** », un entretien intermédiaire a lieu tous les trois mois, le cas échéant.

Lors des entretiens intermédiaires faisant suite à l'attribution des mentions « à améliorer » et « insuffisante », les remarques formulées font l'objet d'un rapport succinct que l'agent devra cosigner pour attester de la prise de connaissance. Dans ces cas, l'agent peut se faire accompagner d'une personne de son choix.

En cas d'écart par rapport au plan d'actions et aux objectifs fixés, une réorientation éventuelle est envisageable suivant les besoins organisationnels.

[ARTICLE 172.](#)
~~ARTICLE 162~~

Pour l'ensemble du personnel, à l'exception de la Direction Générale, la procédure d'évaluation est fixée comme suit.

Dans la mesure du possible, l'évaluation est réalisée un an après la date d'entrée en fonction de l'agent. Le service Ressources Humaines informe l'agent par courrier au moins 8 jours ouvrables avant la date de l'entretien. L'agent reçoit le formulaire d'évaluation afin de préparer son auto-évaluation.

L'évaluation est établie par deux supérieurs hiérarchiques désignés par le Bureau exécutif et ayant suivi une formation aux méthodes d'évaluation selon un programme adapté et agréé par le Gouvernement wallon.

Le bulletin d'évaluation est validé soit par la Direction Générale, soit par la Direction ~~Technique Opérationnelle~~ ou ~~Administrative~~Support. Un exemplaire du bulletin d'évaluation est remis à l'intéressé

à la fin de l'entretien d'évaluation. Sans contestation de la part de l'agent, le document est transmis au Bureau exécutif pour validation définitive. En cas de contestation, l'agent dispose d'une voie de recours auprès du Bureau exécutif. Pour la Direction Générale, le recours est organisé auprès du Conseil d'Administration. Dans ces cas, le bulletin d'évaluation mentionne les formalités et les délais à respecter et le droit de l'agent d'être entendu à sa demande, éventuellement assisté d'une personne de son choix. Le recours doit être introduit auprès du Président du Bureau exécutif ou du Conseil d'Administration dans les quinze jours de la notification. Le Bureau exécutif ou le Conseil d'Administration, après avoir entendu l'intéressé pourra faire une autre proposition qui sera jointe à la première évaluation. Il appartient au Bureau exécutif ou au Conseil d'Administration de trancher définitivement.

Au cas où il n'y a pas de supérieurs hiérarchiques, ce sera la Direction qui fera le projet d'évaluation avec le support du Service Ressources Humaines. S'il n'y a pas de contestation de la part de l'intéressé, le dossier sera transmis directement au Bureau exécutif. S'il y a contestation de la part de l'intéressé, celui-ci pourra demander à être entendu en même temps que la personne qu'il aura désignée pour assurer sa défense. Après l'audition, le Bureau exécutif tranchera définitivement.

L'évaluation de tous les agents est obligatoire et préalable à toute évolution de carrière ainsi qu'à la fin d'une période de stage en vue de la nomination.

Une fiche signalétique accompagne chaque évaluation et mentionne les éléments suivants :

1. Les données signalétiques de l'agent (Nom, prénom, grade, entrée en service, date de nomination éventuelle et fonctions exercées) ;
2. Un descriptif des activités : tâches assignées à l'agent par rapport à la référence de l'emploi et la description de fonction ;
3. Situations particulières rencontrées par l'agent depuis la dernière évaluation, et l'appréciation de la manière dont il les a assumées ;
4. Formations demandées et suivies ;
5. Appréciation globale de l'agent.

ARTICLE 173.
ARTICLE 163

Après deux évaluations insuffisantes consécutives, la Direction Générale peut mettre en œuvre une procédure d'inaptitude professionnelle pour les agents statutaires. Avant de proposer la mise en œuvre de cette procédure, il lui incombe d'effectuer le relevé des pièces indispensables telles que les références métier/description de fonction, les procès-verbaux des entretiens intermédiaires et des évaluations. La Direction Générale informe le Bureau exécutif sur la recevabilité du dossier et rédige un rapport sur base duquel il peut lui proposer une procédure d'inaptitude professionnelle.

Le Bureau exécutif étudie la proposition d'inaptitude professionnelle après information de la Direction. Le Bureau exécutif procède à l'audition de l'agent. Celui-ci peut être accompagné d'un conseil. En outre l'audition sera reportée en cas d'absence justifiée de l'agent. Le Bureau exécutif se prononce, à la majorité, après audition de l'agent avec son conseil.

Une chambre de recours régionale, composée paritairement de représentants des travailleurs et des employeurs (externes au pouvoir local ou provincial concerné) et présidée par un magistrat ou un magistrat honoraire ayant droit de vote, sera instaurée. L'agent peut introduire un recours suspensif devant cette chambre qui se prononce tant sur la forme que sur le fond de la décision d'inaptitude professionnelle. Lorsque la chambre de recours est saisie par un agent dans le délai lui ouvert, celle-ci a l'obligation de rendre un avis sur le dossier lui soumis dans le délai prévu par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Cet avis, favorable ou défavorable à la délibération prise par le conseil, sera automatiquement transmis au ministre compétent.

Les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs seront respectées.

En cas de non-respect des formalités substantielles, la procédure d'inaptitude professionnelle doit être arrêtée.

L'agent sera formellement informé à chaque stade de la procédure.

L'inaptitude professionnelle prononcée par le conseil entraîne, dans le chef de l'employeur, le paiement de cotisations ONSS visant à ouvrir les droits de l'agent au régime général de la sécurité sociale, et ce conformément au prescrit de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales. Cette loi prévoit l'assujettissement des agents nommés à titre définitif licenciés du secteur public au secteur chômage, à l'assurance maladie et à l'assurance maternité.

Une allocation de départ sera octroyée à l'agent sur base des modalités fixées par le décret.

Tant que la nouvelle procédure d'évaluation n'est pas effective, les anciennes dispositions relatives à l'évaluation restent d'application.

CHAPITRE 12 : FORMATION

SECTION 1 : DISPENSE DE SERVICE

ARTICLE 174. **ARTICLE 164**

L'intercommunale s'inscrit dans les dispositions prévues par la circulaire relative au plan de formation tel que défini dans le Pacte de solidarité – voir ANNEXE 4.

Ces dispositions sont d'application pour l'ensemble du personnel statutaire et contractuel.

ARTICLE 175. **ARTICLE 165**

L'agent qui participe à une formation, à la demande de la Direction et sur proposition du Service, obtient une dispense de service. Il est tenu de participer à cette formation.

ARTICLE 176. **ARTICLE 166**

L'agent qui souhaite participer à une formation arrêtée par le Conseil régional de Formation du Personnel des Pouvoirs locaux transmet sa demande à la Direction via le Service Ressources Humaines au moyen de la procédure en vigueur au sein de l'Intercommunale (via le formulaire adéquat). Celle-ci accorde ou refuse la dispense de service.

La dispense de service ne peut être refusée plus de deux fois successivement si la formation vise à satisfaire aux conditions d'évolution de carrière ou de promotion. Dans les autres cas, la dispense est accordée si la formation est utile à l'agent dans l'exercice de ses tâches et si elle ne s'oppose pas à l'intérêt du service. Pour permettre à la Direction de statuer en connaissance de cause et en équité, la demande de l'agent doit être accompagnée d'un exposé complet des motivations de l'intéressé et de son supérieur hiérarchique et du programme des cours à suivre.

ARTICLE 177. **ARTICLE 167**

Le droit à la dispense de service est suspendu si l'agent est absent de la formation sans motif légitime ou s'il abandonne la formation sans motif légitime. La suspension est prononcée par la Direction. Elle s'étend à la partie restante de la formation.

ARTICLE 178. **ARTICLE 168**

L'abandon de la formation doit être justifié et notifié immédiatement par écrit à la Direction.

ARTICLE 179. **ARTICLE 169**

Sauf circonstances exceptionnelles, la dispense de service ne peut être accordée plus de deux fois de suite pour participer à une même activité de formation.

ARTICLE 180. **ARTICLE 170**

La Direction décide du montant à concurrence duquel elle interviendra dans les frais de déplacement de l'agent.

§1. Pour les formations suivies à la demande de la Direction et sur proposition du service, l'intercommunale prend en charge la totalité des frais.

§2. Pour les formations arrêtées par le Conseil Régional de la Formation du personnel des Pouvoirs Locaux et visant à satisfaire aux conditions d'évolution de carrière ou de promotion, les frais sont pris en charge pour moitié par l'agent et pour moitié par l'intercommunale, sauf dispositions contraires émanant de l'autorité.

§3. On entend par "frais" au sens du présent article toutes les sommes éventuellement réclamées par les organismes chargés de la formation au titre de frais d'inscription, frais administratifs ou de dossiers, ainsi que toute somme réclamée par lesdits organismes pour fourniture de documents ou syllabus accompagnant les cours dispensés.

§4. L'abandon d'une formation, sauf cas de force majeure à apprécier par la Direction générale, implique la prise en charge totale des frais par l'agent, en ce compris le remboursement des sommes déjà payées par l'intercommunale pour cette formation.

SECTION 2 : CONGE DE FORMATION

[ARTICLE 181.](#) [ARTICLE 171](#)

Un congé de formation peut être accordé à l'agent qui participe à son initiative à une des formations suivantes :

- Les cours de l'enseignement à distance du Service de l'Enseignement à Distance du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation de la Communauté française ;
- Les cours organisés dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale et qui sont organisés, subventionnés ou reconnus par une Communauté ;
- Les cours relevant de l'enseignement supérieur non universitaire de type long et de plein exercice, organisés le soir ou le week-end, dans des établissements d'enseignement supérieur, conformément à l'article 5bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur ;
- Les cours relevant de l'enseignement supérieur non universitaire de type court et de plein exercice, organisés le soir ou le week-end, dans des établissements d'enseignement supérieur, conformément à l'article 5bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur ;
- Les cours relevant de l'enseignement universitaire des premier et deuxième cycles, organisés le soir ou le week-end dans les universités et les établissements assimilés aux universités en vue de l'obtention d'un titre légal ou scientifique visé par la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur ;
- Les cours de tout cycle d'études complémentaires organisé par les universités et les établissements assimilés aux universités ;
- Les cours organisés par l'Institut francophone de Formation permanente des classes moyennes ;
- Toute autre formation agréée par le Conseil régional de la Formation du Personnel des Pouvoirs locaux.

[ARTICLE 182.](#) [ARTICLE 172](#)

Le congé est accordé si la formation est utile à l'agent dans l'exercice de ses tâches ou si elle vise à satisfaire aux conditions de l'évolution de carrière et de promotion.

La formation qui vise à satisfaire aux conditions d'évolution de carrière ou de promotion ne peut être refusée plus de deux fois successivement. Dans les autres cas, le refus ne peut être motivé que par l'intérêt du service.

[ARTICLE 183.](#)

[ARTICLE 173](#)

L'agent introduit sa demande de congé auprès de la Direction. Celle-ci accorde ou refuse le congé.

[ARTICLE 184.](#)
[ARTICLE 174](#)

La durée de congé est égale au nombre d'heures de la formation sans pouvoir dépasser 120 heures par années. Le nombre d'heures dont l'agent est dispensé en raison d'études antérieures ou en cours est déduit. On entend par année : la période s'étendant du 1^{er} septembre d'une année civile au 31 août de l'année civile suivante. Pour une formation n'exigeant pas de présence régulière, le nombre d'heures de la formation est égal au nombre de leçons du programme d'études.

Selon le régime de travail, une journée de formation équivaut au maximum à une journée normalement prestée – le temps nécessaire pour se rendre sur les lieux de la formation n'est pas assimilé à du temps de travail.

[ARTICLE 185.](#)
[ARTICLE 175](#)

Pour le calcul du nombre d'heures de congé, il est tenu compte des prestations de l'agent pendant l'année de référence. L'année de référence est l'année précédant celle pour laquelle le congé est demandé. Donnent lieu à une diminution proportionnelle du congé :

- La durée du stage accompli en vue de la nomination à titre définitif ;
- Les absences pendant lesquelles l'agent est placé en non-activité ou en disponibilité ;
- Les congés pour prestations réduites justifié par des raisons sociales ou familiales ou pour convenances personnelles ;
- Le congé pour mission ;
- Le congé pour interruption de la carrière professionnelle ;
- Le départ anticipé à mi-temps ;
- La semaine volontaire de quatre jours.

[ARTICLE 186.](#)
[ARTICLE 176](#)

§1. Le congé de formation afférent aux formations organisées en année scolaire est pris entre le début de l'année considérée et la fin de la première session d'examens de cette année scolaire. En cas de seconde session d'examens, la période susvisée est prolongée jusqu'à la fin de cette seconde session d'examens.

§2. Le congé de formation afférent aux formations qui ne sont pas organisées en année scolaire est pris entre le début et la fin de la formation.

§3. Le congé de formation afférent aux formations pour lesquelles une présence régulière n'est pas requise est pris entre le début et la fin des travaux imposés. Si cette formation est suivie de la participation à un examen, la période est prolongée jusqu'à la fin de la première ou éventuellement de la seconde session.

§4. Compte tenu des besoins du service et du nombre d'heures ou de leçons de la formation mentionnée dans l'attestation d'inscription, une répartition planifiée du congé peut être imposée par la Direction.

La répartition ne peut porter atteinte au droit de l'agent d'utiliser en totalité son congé de formation, ni à son droit de l'utiliser pour se rendre à la formation, y assister et, le cas échéant, rejoindre son lieu de travail après la formation et pour participer aux examens.

[ARTICLE 187.](#)
[ARTICLE 177](#)

Dans les trente jours qui suivent le début de la formation ou l'envoi du premier travail imposé, l'agent remet une attestation d'inscription. Dans les trente jours qui suivent la fin de la formation ou du programme d'études, l'agent remet une attestation relative à l'assiduité avec laquelle il a suivi la formation.

| [ARTICLE 188.](#)
[ARTICLE 178](#)

L'agent notifie à la Direction, dans les cinq jours, l'abandon de la formation ou le début définitif d'envoi des travaux imposés. La Direction met fin au congé de formation à partir de la date de notification.

| [ARTICLE 189.](#)
[ARTICLE 179](#)

§1. Le droit à un congé de formation est suspendu s'il résulte de l'attestation d'assiduité ou d'autres éléments d'information :

- Soit que l'agent a été absent au cours sans raison légitime ;
- Soit que l'agent n'a pas informé de son interruption de plus de deux mois dans l'envoi des travaux imposés.

§2. La suspension est prononcée par la Direction. Elle s'étend à la partie restante de l'année en cours ainsi qu'aux deux années qui suivent.

CHAPITRE 13 : STATUT SYNDICAL

[ARTICLE 190.](#)
[ARTICLE 180](#)

Les relations entre l'intercommunale et les organisations syndicales, ainsi que le statut des personnes qui participent à la vie syndicale, sont régies par la loi du 19 décembre 1974 et ses arrêtés royaux d'exécution organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

CHAPITRE 14 : CESSATION DES FONCTIONS

SECTION 1 : REGLES APPLICABLES AUX AGENTS DEFINITIFS

ARTICLE 191. **ARTICLE 181**

Entraînent la cessation des fonctions des agents définitifs :

- La démission volontaire ;
- La démission d'office ;
- La mise à la retraite ;
- La révocation et la démission d'office prononcées à titre de sanction disciplinaire ;
- L'incapacité physique définitivement constatée par le Service de Santé administratif (organisme dûment compétent).

ARTICLE 192. **ARTICLE 182**

L'agent peut demander volontairement à être démis de ses fonctions, en adressant une demande écrite au Bureau exécutif, avec un préavis de deux mois. Ce préavis peut être réduit par décision du Bureau exécutif. L'agent ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé. Le Bureau exécutif doit se prononcer sur la demande de l'agent dans les plus brefs délais.

ARTICLE 193. **ARTICLE 183**

§1. Est démis d'office et sans préavis de ses fonctions :

- L'agent dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat. Ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou de dol de l'agent ;
- L'agent qui ne satisfait pas à la condition de nationalité et qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques ;
- L'agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de 10 jours consécutivement ;
- L'agent qui ne satisfait pas à l'examen médical et qui a déjà été appelé en service ;
- L'agent qui, sans motif valable, ne satisfait pas à l'article 72 al.2 du présent statut ou ne reprend pas le service après une période de disponibilité pour convenance personnelle ;
- L'agent qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions.

§2 La démission d'office prononcée à titre de sanction disciplinaire est régie par le chapitre 8 du présent statut.

ARTICLE 194. **ARTICLE 184**

En cas d'application de l'article 183 §1er 3° ou 5° du présent statut, l'agent est préalablement entendu par le Conseil d'Administration.

Les articles 45 à 53 du présent statut sont applicables à cette audition sous la réserve que les termes « autorité disciplinaire », « dossier disciplinaire » et « sanction ou peine disciplinaire » sont remplacés par les termes « autorité », « dossier » et « démission d'office ».

[ARTICLE 195.](#)
[ARTICLE 185](#)

L'inaptitude physique définitive est constatée par le Service de Santé administratif en application de l'article 114 §2 de la loi du 14 février 1961.

[ARTICLE 196.](#)
[ARTICLE 186](#)

§1. Les agents définitifs ont droit à une pension selon les règles fixées par la législation en vigueur. La demande est introduite une année avant la date de prise de cours de la pension.

§2. Les agents définitifs ont le droit de travailler à mi-temps pendant une période ininterrompue de cinq ans au maximum précédant la date de leur mise à retraite anticipée ou non.

§3. Le départ anticipé à mi-temps est subordonné à un accord préalable du Bureau exécutif

§4. Si le Bureau exécutif estime qu'il est nécessaire de maintenir un membre du personnel en fonction à temps plein en raison de ses connaissances, capacités ou aptitudes spécifiques ou en raison de l'importance de la mission dont il est investi, il peut faire courir le droit au départ anticipé à mi-temps à une date ultérieure à celle choisie par le membre du personnel, sans que la période écoulée entre la date choisie et celle qui agréé le service public puisse être supérieure à 6 mois. En cas de litige, la charge de la preuve incombe au Bureau exécutif.

§5. L'octroi de ce droit est subordonné à l'introduction par l'agent d'une demande auprès du Bureau exécutif, dans laquelle il fixe la date à laquelle il désire être admis à la retraite. Cette demande est formulée au moins trois mois avant le début de la période de congé pour départ anticipé à mi-temps. L'agent reçoit un accusé de réception de sa demande.

Le Bureau exécutif dispose de trente jours à partir du jour qui suit l'introduction de la demande pour invoquer le paragraphe 4. A l'expiration de ce délai, la demande de l'agent devient définitive.

§6. Après l'introduction de cette demande, il n'est plus permis à l'agent de revenir sur la date de la mise à retraite, à moins que cette date, pour quelque motif que ce soit, ne soit avancée.

Les dispositions relatives à la demande de pension restent d'application.

§7. Le travail à mi-temps s'effectue de commun accord entre le membre du personnel qui opte pour le départ anticipé à mi-temps et son supérieur hiérarchique soit chaque jour, soit selon une autre répartition fixée sur la semaine ou sur le mois. La répartition des prestations se fait par jours entiers ou demi-jours.

Pendant la période durant laquelle le membre du personnel n'a pas de prestations à fournir dans le cadre du régime du travail à mi-temps, il ne peut exercer aucune activité lucrative.

§8. La période d'absence est considérée comme congé et est assimilée à une période d'activité de service.

L'agent conserve ses droits à l'avancement de traitement et ses titres à la promotion et à l'évolution de carrière. Il perd toutefois ses titres à la promotion lorsque la vacance d'emploi est une condition à la promotion.

§9. Lorsque deux membres d'un même service font usage du droit au départ anticipé à mi-temps, ils sont remplacés par un agent statutaire.

§10. Au cours de la période de congé pour départ anticipé à mi-temps, le membre du personnel ne peut obtenir un congé pour motifs impérieux d'ordre familial ou un congé qui y est assimilé et ne peut être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque motif que ce soit.

Il ne peut pas non plus se prévaloir d'un régime d'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle.

I

ARTICLE 197.

ARTICLE 187 MISE A LA RETRAITE D'OFFICE (LOI DU 05/08/1978)

Le membre du personnel qui compte, depuis son 60^{ème} anniversaire, 365 jours d'absence pour cause de maladie, que ce soit sous couvert d'un congé de maladie ou d'une disponibilité pour maladie, est mis à la retraite d'office. L'agent âgé de 60 ans au moins, qui se trouve dans cette situation, peut faire l'objet d'une procédure de mise à la retraite pour inaptitude physique visée au point précédent. Toutefois, si, à l'issue de l'examen médical, le SEM estime qu'il n'y a pas d'inaptitude physique, cet agent conserve sa position administrative et son emploi : il sera mis d'office à la retraite dès qu'il comptera un total de 365 jours d'absence motivés par la maladie.

SECTION 2 : REGLES COMMUNES

ARTICLE 198.

ARTICLE 188

Lorsque l'intercommunale met fin unilatéralement aux fonctions de l'agent ou lorsque l'acte de nomination est annulé, retiré, abrogé ou non renouvelé, l'intercommunale verse à l'Office National de Sécurité Sociale des administrations provinciales et locales les cotisations permettant à l'agent d'être assujéti à la sécurité sociale des travailleurs salariés, secteurs du chômage et des indemnités d'assurance contre la maladie et l'invalidité aux conditions et selon les modalités prévues par l'article 7 à 13 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses.

CHAPITRE 15 : MODALITES D'APPLICATION

| [ARTICLE 199.](#)
~~ARTICLE 189~~

Le présent statut produit ses effets à dater du jour de l'approbation par la tutelle spéciale.

Il s'applique dès son entrée en vigueur aux agents visés à l'article 1 du présent statut.

| [ARTICLE 200.](#)
~~ARTICLE 190~~

Pour l'application du chapitre 11 du présent statut, la première évaluation des agents est réalisée dans le courant du mois de la première date anniversaire de la nomination à titre définitif.

| [ARTICLE 201.](#)
~~ARTICLE 191~~

Les dispositions du présent statut priment sur les dispositions du règlement de travail.

| [ARTICLE 202.](#)
~~ARTICLE 192~~

Par autorité compétente, il y a lieu d'entendre le CA et/ou tout organe de gestion muni au travers d'une délégation de compétences d'un pouvoir de décision.

STATUT PECUNIAIRE DU PERSONNEL

CHAPITRE 16 - ALLOCATIONS - INDEMNITES

SECTION 1 : ALLOCATION DE FOYER OU DE RESIDENCE

ARTICLE 203. **ARTICLE 193**

Au cas où le traitement annuel, fixé pour des prestations complètes, du membre du personnel de l'intercommunale n'excède pas les montants repris à l'article 194, une allocation de foyer ou l'allocation de résidence attribuée par l'Arrêté royal du 26 novembre 1997 au personnel des Ministères, est accordée aux agents statutaires et contractuels :

1° Est attributaire d'une allocation de foyer :

- l'agent marié ou qui vit en couple à moins que l'allocation ne soit attribuée à son conjoint ou à la personne avec laquelle il vit en couple;
- l'agent isolé dont un ou plusieurs enfants font partie du ménage et sont bénéficiaires d'allocations familiales;

2° Est attributaire d'une allocation de résidence le membre du personnel qui ne bénéficie pas d'une allocation de foyer

Au cas où les deux conjoints ou les deux personnes qui vivent en couple répondent chacune aux conditions pour obtenir l'allocation de foyer ou de résidence, ils désignent de commun accord celui des deux à qui sera payée l'allocation de foyer et de résidence.

La liquidation de l'allocation de foyer est, dans les deux cas, subordonnée à une déclaration sur l'honneur, rédigée par l'agent et transmise au service chargé de la gestion du personnel.

Les agents en disponibilité ne bénéficient ni de l'allocation de foyer, ni de l'allocation de résidence.

ARTICLE 204. **ARTICLE 194**

Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 novembre 1997 :

1° traitement n'excédant pas 16.099,84 euros :

- allocation de foyer : 719,89 euros;
- allocation de résidence : 359,95 euros;

2° traitement excédant 16.099,84 sans toutefois dépasser 18.329,27 euros :

- allocation de foyer : 359,95 euros;
- allocation de résidence : 179,98 euros.

Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01.

La rétribution de l'agent dont le traitement dépasse le premier plafond ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.

La rétribution de l'agent dont le traitement dépasse le second plafond ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.

[ARTICLE 205.](#)
[ARTICLE 195](#)

L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est attribuée aux agents assurant des fonctions à prestations incomplètes au prorata de leurs prestations.

Elle n'est pas attribuée du chef de fonctions accessoires.

[ARTICLE 206.](#)
[ARTICLE 196](#)

L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte. Elle est payée dans la même mesure et d'après les mêmes modalités que le traitement, si celui-ci n'est pas dû pour le mois entier.

Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier.

SECTION 2 : PRIMES

Les primes sont indexées (base index : 138.01), à l'exception de la prime chauffeur et de la prime d'ancienneté.

Le Bureau exécutif est compétent pour l'octroi des différentes catégories de prime reprises ci-dessous.

SOUS-SECTION 1 : ALLOCATIONS DE FIN D'ANNEE

[ARTICLE 207.](#)
[ARTICLE 197](#)

Les agents contractuels et statutaires peuvent bénéficier d'une allocation de fin d'année.

Il est convenu que la partie fixe évolue en décembre de l'année en cours sur base du montant forfaitaire de l'allocation fédérale selon la formule établie comme suit :

Pour la partie forfaitaire: le montant de la partie forfaitaire octroyée l'année précédente, augmenté d'une fraction dont le dénominateur est l'indice santé du mois d'octobre de l'année précédente et le numérateur l'indice santé du mois d'octobre de l'année considérée; le résultat est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement;

Pour la partie variable: la partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.

Pour le calcul de l'allocation de fin d'année, il y a lieu de tenir compte des paramètres suivants:

- 1° par « rémunération » : tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire;
- 2° par « rétribution » : la rémunération telle que visée au 1°, augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence;
- 3° par « rétribution brute » : la rétribution telle qu'elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;

4° par « période de référence » : la période qui s'étend du 1^{er} janvier au 30 septembre de l'année considérée.

5° par « prestations complètes » : les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.

[ARTICLE 208.](#)
[ARTICLE 198](#)

Bénéficie de la totalité du montant de l'allocation, l'intéressé qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, a bénéficié de la totalité de sa rémunération pendant toute la durée de la période de référence.

Lorsque l'intéressé n'a pas bénéficié de la totalité de sa rémunération en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes, le montant de l'allocation est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue.

Toutefois, pendant la période de référence, l'intéressé, titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, peut avoir bénéficié de certains congés qui sont assimilés à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de sa rémunération, et notamment :

- d'un départ anticipé à mi-temps ;
- d'un congé en vue de la protection de la maternité ;
- d'un congé parental ;
- s'il n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice ou des objecteurs de conscience à l'exclusion.

[ARTICLE 209.](#)
[ARTICLE 199](#)

L'allocation est payée en une fois au cours du mois de décembre de l'année considérée.

L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues en application de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs contractuels ; pour les agents statutaires, une retenue forfaitaire est prévue.

[ARTICLE 210.](#)
[ARTICLE 200](#)

L'allocation de fin d'année n'a pas fait l'objet d'un protocole d'accord antérieur.

SOUS-SECTION 2 : PRIME DE GARDE OU DE RAPPEL

[ARTICLE 211.](#)
[ARTICLE 201](#)

Cette allocation est uniquement attribuée au personnel qui est rappelable dans un rôle de garde préalablement établi.

Montant au 01/11/2011 : 106,25 € - base mensuelle brute.

Cette prime n'a pas fait l'objet d'un protocole d'accord.

SOUS-SECTION 3 : PRIME D'INSALUBRITE

[ARTICLE 212.](#)
[ARTICLE 202](#)

L'employeur octroie une allocation aux agents qui sont astreints de manière permanente ou occasionnelle à des tâches accomplies dans un environnement insalubre ou inconfortable ou présentant un danger potentiel.

Montant non indexé : 3,64 € brut par jour réellement presté (en ce compris les week-ends et jours fériés prestés).

Cette prime « insalubrité » est maintenue pour les catégories non reprises dans la prime pénibilité.

Cette prime a fait l'objet d'un protocole d'accord daté du 29 avril 2008.

SOUS-SECTION 4 : PRIME DE PENIBILITE

[ARTICLE 213.](#)
[ARTICLE 203](#)

L'employeur octroie une allocation complémentaire aux agents qui sont astreints à des tâches les exposant aux intempéries ou présentant un surcroît d'insalubrité.

Cette prime concerne les chargeurs, les préposés des parcs à conteneurs, les préposés du broyeur, les agents d'entretien, les nettoyeurs de l'UVE et les préposés au centre de tri.

Montant non indexé : 1,85 € brut par jour réellement presté.

Cette prime a fait l'objet d'un protocole d'accord daté du 30 mai 2008.

SOUS-SECTION 5 : PRIME POUR LE PERSONNEL EMPLOYE ET LE PERSONNEL TECHNIQUE EXERÇANT UNE FONCTION A CARACTERE ADMINISTRATIF

[ARTICLE 214.](#)
[ARTICLE 204](#)

La prime est octroyée à chaque agent faisant partie du personnel sous statut employé ainsi qu'aux personnes suivantes :

- Adjoint au responsable du service collecte ;
- Responsable des chauffeurs Parcs de recyclages ;
- Dessinateur ;
- Responsable du service Parcs de recyclage.

En cas de départ au cours de la période de référence, la prime sera calculée au *pro rata temporis* des prestations. L'octroi de la prime n'est pas cumulable avec d'autres primes qui seraient accordées dans l'exercice de la fonction.

Il s'agit d'une prime forfaitaire accordée à l'ensemble du personnel employé pour une année complète de prestations.

La prime sera calculée comme suit : $\text{montant non indexé accordé} = 1211,39 \text{ € brut} \times \frac{\text{nombre de jours prestés au cours de la période de référence}}{261 \text{ jours ouvrables}}$

Le nombre de jours réellement presté est défini comme suit : nombre de jours (261) déduction faite :

- Des jours de maladies, hors accident de travail ;
- Des absences injustifiées.

La prime est actualisée chaque année en fonction de l'indexation des salaires.

La prime est payée chaque année au mois de février sur base des prestations de l'année précédente.

Cette prime a fait l'objet d'un protocole d'accord daté du 28 avril 2009.

SOUS-SECTION 6 : PRIME CHAUFFEUR

[ARTICLE 215.](#)
[ARTICLE 205](#)

Le montant de la prime est de 500€ brut par an. Celle-ci sera calculée en fonction des critères énoncés ci-après :

Partie liée à des accidents en tort : 250 € brut

Ordre, propreté de la cabine et conformité du matériel de secours définit comme suit :

4 bons contrôles (maximum de la prime) :	125€ brut
1 contrôle négatif :	65€
2 contrôles négatifs :	30€
3 contrôles négatifs :	-

Pannes dues à de la négligence : 125 € brut

Il est nécessaire de mettre en œuvre les moyens qui permettent de contrôler les critères susmentionnés. Il incombera aux brigadiers du service collecte et au responsable du charroi de mettre en œuvre les moyens de contrôle et de les justifier au moyen d'une liste détaillée (check-list).

Toute sanction prononcée par le Bureau exécutif en cas d'une conduite en état d'ivresse entraînera automatiquement l'exclusion du bénéfice de cette prime.

Les catégories de bénéficiaires sont :

Chauffeurs de la collecte, de l'UVE et des parcs de recyclage ;
Chauffeurs en charge de la livraison des sacs ;
Le coursier du magasin ;
Les mécaniciens du service charroi ;
Les brigadiers qui exercent une mission itinérante moyennant l'usage d'un véhicule de service :
les brigadiers du service collecte ;
les brigadiers du service parcs de recyclage ;
le brigadier du service entretien du pôle environnemental ;
le(s) magasinier(s) du pôle environnemental ;
le contremaître et les chauffeurs du service broyeur ;
les patrouilleurs du service gardiennage qui exercent une mission de contrôle sur l'ensemble des sites de l'intercommunale moyennant l'utilisation d'un véhicule de service.
Délégués commerciale

La prime est payée chaque année au mois de mars sur base des informations transmises au service du personnel par les chefs de service concerné.

Cette prime a fait l'objet de protocoles d'accord datés du 28 avril 2009 et du 11 mai 2010.

SOUS-SECTION 7 : PRIME D'ANCIENNETE

[ARTICLE 216.](#)
[ARTICLE 206](#)

Cette prime est accordée aux agents statutaires et contractuels justifiant une ancienneté ininterrompue et des prestations actives au sein de l'intercommunale :

Montant net non indexé : 10 ans : 125 €, 20 ans : 250 €, 30 ans : 375 € et 40 ans : 500€.

Cette prime n'a pas fait l'objet d'un protocole d'accord.

SOUS-SECTION 8 : PRIME QUALITE

[ARTICLE 217.](#)
[ARTICLE 207](#)

Une prime « qualité » est octroyée à tout agent Tibi travaillant au centre de tri VALTRIS en tant que trieur, opérateur logistique et entretien, basculeur, brigadier, contremaître, assistant technique, adjoint ou responsable.

La prime est conditionnée par :

- Un taux de présence des agents sur une période déterminée ;
- Le nettoyage des équipements par les trieurs ;
- Le tri de l'ensemble des 3 flux PMC de BEP-IBW-Tibi par VALTRIS
- Le respect des spécifications FOST Plus pour les autres flux triés par VALTRIS (pas de refus de balles).

La prime varie en fonction :

- Du taux de résidu (inférieur ou égal à 17,5%) ;
- Du nombre de jours prestés par trimestre.

Le montant de la prime « qualité » est déterminé sur base de ces critères et selon l'ANNEXE 6 du présent statut.

La prime « qualité » est payée à l'issue du trimestre écoulé en fonction du taux de résidu moyen obtenu et des jours prestés considérés sur la période.

La prime « qualité » prend fin le 30 septembre 2017.

Cette prime a fait l'objet d'un protocole d'accord daté du 31 mars 2015. Ce protocole d'accord a été prorogé pour la dernière fois le 22 juin 2017.

SOUS-SECTION 9 : PRIME DENEIGEMENT

[ARTICLE 218.](#)
[ARTICLE 208](#)

Une prime « déneigement » est octroyée aux agents chauffeurs statutaires et contractuels du Service Etudes et Parcs de Recyclage qui assurent la garde pour le déneigement en période hivernale.

Le système de semaines de garde court du 15 novembre au 15 février.

Le montant de la prime est de 42,72 € brut par an forfaitaire par semaine de garde.

Cette prime ne fait pas l'objet d'un protocole d'accord.

SOUS-SECTION 10 : PRIME PROJET

[ARTICLE 219.](#)
[ARTICLE 209](#)

La prime projet est octroyée aux Directeurs, Responsables d'unité et Chefs de service qui remplissent les conditions prévues à l'ANNEXE 7 du présent statut.

Cette prime a fait l'objet d'un protocole d'accord daté du 14 décembre 2016.

SOUS-SECTION 11 : PRIME DE JOUR

| [ARTICLE 220.](#)
[ARTICLE 210](#)

Une prime de jour est octroyée pour tout jour presté par un agent Tibi travaillant au centre de tri VALTRIS.

Le montant journalier non indexé est fixé à 5,67 €.

Cette prime a fait l'objet d'un protocole d'accord daté du 31 mars 2015.

SOUS-SECTION 12 : PRIME DE NUIT

| [ARTICLE 221.](#)
[ARTICLE 211](#)

Une prime de nuit est octroyée pour toute nuit prestée par un agent Tibi travaillant au centre de tri VALTRIS en tant que trieurs, opérateurs logistique ainsi que pour le poste de contremaître.

Le montant journalier non indexé est fixé à 9,33 €.

Cette prime a fait l'objet d'un protocole d'accord daté du 31 mars 2015.

SECTION 3 : INDEMNITES POUR FRAIS DE PARCOURS REALISE AVEC LE VEHICULE PRIVE, PENDANT LES HEURES DE SERVICE ET POUR RAISONS DE SERVICE

| [ARTICLE 222.](#)
[ARTICLE 212](#)

Pour cette matière, il y a lieu de se référer au règlement d'application valablement approuvé par le Conseil d'Administration du 3 octobre 2011 qui est d'application au sein de l'intercommunale et disponible auprès du Service Ressources Humaines.

SECTION 4 : PRIME DE « FAISANT FONCTION »

| [ARTICLE 223.](#)
[ARTICLE 213](#)

Lorsqu'un agent effectue une fonction supérieure à sa fonction habituelle, une prime de « faisant fonction » sera attribuée suivant les dispositions prévues dans la RGB. Cette prime sera payée au mois de janvier au prorata des prestations de remplacement cumulées au cours de l'année antérieure.

Cette prime a fait l'objet d'un protocole d'accord daté du 30 mai 2008.

CHAPITRE 17 : AVANTAGES SOCIAUX

ARTICLE 224.

ARTICLE 214—TITRES REPAS

Tous les agents statutaires et contractuels bénéficient de l'octroi d'un ticket repas par jour presté. Les prestations d'une durée supérieure ou égale à une demi-prestation de l'horaire de référence donnent droit à l'attribution du titre repas.

La quote-part patronale est de 5.91 € par ticket repas – la quote-part de l'agent est de 1,09 €.

Les titres repas ont fait l'objet d'un protocole d'accord daté du 10 janvier 2020.

ARTICLE 225.

ARTICLE 215—ASSURANCE HOSPITALISATION

Tous les agents statutaires ou contractuels bénéficient d'une assurance hospitalisation auprès de la compagnie d'assurance désignée par l'employeur. La prime est payée par l'employeur. Les agents ont la possibilité d'assurer les membres de leur famille selon un tarif préférentiel. La prime d'assurance relative à la couverture des membres de la famille est déduite des rémunérations.

ARTICLE 226.

ARTICLE 216—ASSURANCE DE GROUPE

Les agents contractuels bénéficient d'une assurance de groupe dont les modalités d'affiliation sont fixées par la convention conclue avec la compagnie d'assurance désignée par l'employeur.

L'affiliation est obligatoire, sauf renonciation de l'agent ; les conditions sont disponibles sur simple demande auprès du Service Ressources Humaines.

L'assurance de groupe a fait l'objet d'un protocole d'accord daté du 30 avril 2007.

ANNEXES DU STATUT ADMINISTRATIF ET PECUNIAIRE

ANNEXE 1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX AGENTS ENGAGES SOUS LE REGIME DU CONTRAT DE TRAVAIL

Commenté [EB13]: Est-ce que cet article a lieu d'être dans le statut Administratif et pécuniaire ?

Commenté [MC14R13]: Oui justement, c'est pour bien préciser les dispositions applicables du Statut aux contractuels. Et comme les 2 documents ne sont pas harmonisés, il vaut mieux le laisser.

CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Conformément à l'article 1 du statut administratif et pécuniaire applicable aux membres du personnel de l'Intercommunale, les agents engagés sous le régime du contrat de travail sont soumis aux dispositions générales arrêtées par ce statut, à l'exception des matières réglées par les dispositions particulières prévues aux chapitres suivants.

CHAPITRE 2 : CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE PROMOTION

ARTICLE 1

I. Principe

La procédure énoncée ci-après fixe les règles de recrutement du personnel contractuel.

II. La mise en place d'une commission de sélection.

Une commission de sélection est constituée pour le recrutement du personnel d'encadrement à partir des niveaux D6 et D7, B1, A1 et C3 engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée.

De manière à alléger la procédure de recrutement des emplois à conférer dans les services techniques de l'intercommunale où les besoins en personnel sont fréquents et en vue de garantir le bon fonctionnement de ces services et assurer la continuité du service public, l'autorité compétente définit une procédure de recrutement simplifiée pour les postes de niveau d'exécution qui n'inclut pas nécessairement la création d'une commission de sélection et/ou le recours à l'utilisation de tests d'examen. Dans ce cas, la sélection du candidat sera opérée sur base :

- De la lettre de motivation et du CV du candidat ;
- De l'adéquation du profil par rapport au poste déclaré vacant, notamment des aptitudes techniques par rapport à la fonction, appréciée par un entretien en présence du supérieur hiérarchique, du responsable du personnel ou de son suppléant.

III. La composition de la commission de sélection

Elle sera déterminée par l'autorité compétente lors de la rédaction de l'offre d'emploi et respecte dans tous les cas les dispositions fixées par le statut syndical.

A titre d'exemple, la commission de sélection peut être constituée par des personnes particulièrement qualifiées en raison de leur compétence ou de leur spécialisation.

Si il s'agit d'épreuves techniques ou pratiques ou portant sur des matières administratives, les membres de la commission seront choisis en dehors du personnel de l'Intercommunale et doivent avoir un grade supérieur à celui à conférer.

IV. La rédaction d'un profil de fonction.

L'autorité compétente établit un descriptif de fonction sur proposition du Service Ressources Humaines en étroite collaboration avec le Service demandeur.

Ce profil décrit de manière précise la mission et les tâches principales de la fonction à pourvoir ainsi qu'un profil de compétence technique et managériale.

L'autorité compétente peut fixer des conditions particulières de recrutement en fonction de l'emploi à conférer.

V. La rédaction de l'offre d'emploi.

S'il s'avère qu'aucune candidature correspondant à l'emploi à conférer n'est disponible dans la réserve de recrutement, l'autorité compétente rédige une offre d'emploi reprenant de manière succincte le descriptif de fonction et l'échelle de rémunération et le type de contrat. Elle décide de la diffusion de l'annonce de la vacance de l'emploi par les moyens de communication adéquats et suffisants.

VI. La sélection des candidatures.

La recevabilité des candidatures sera étudiée par le Service Ressources Humaines au regard des critères et objectifs préalablement établis et aux conditions générales d'admissibilité. Il veille à informer les candidats retenus des dates des épreuves et informe les candidats non retenus ou ayant échoués à une épreuve de sélection.

La sélection comporte une ou plusieurs épreuves dont la nature sera définie par l'autorité.

L'autorité compétente prend connaissance du PV de délibération de la commission et décide de procéder au recrutement ou à l'engagement d'un candidat repris dans la sélection effectuée par la commission conformément aux dispositions légales applicables et au regard exclusif des titres et mérites de la personne désignée. Le recrutement est motivé sur base des résultats des candidats.

VII. La constitution d'une réserve de recrutement.

Les lauréats non nommés ou non engagés en qualité de contractuel sont versés dans une réserve de recrutement dont la durée de validité est fixée à une période d'un an.

Les candidats ayant satisfait à la procédure de recrutement ici décrite et qui ont été engagés en qualité de contractuel sont dispensés de repasser les mêmes épreuves dans le cas où un poste du même type serait déclaré vacant.

ARTICLE 2

Il est procédé au recrutement par :

A. Appel externe

Celui-ci est d'une durée minimale de 15 jours. L'avis mentionne les conditions générales et, le cas échéant, les conditions particulières de recrutement, les emplois auxquels il est pourvu et le délai d'introduction des candidatures. S'il s'avère qu'aucune candidature correspondant à l'emploi à conférer n'est disponible dans la réserve de recrutement ou au sein du personnel en fonction dans l'intercommunale, il est procédé par appel externe.

L'appel externe peut être lancé de manière concomitante à l'appel interne si les conditions l'exigent.

B. Appel interne

Toute vacance d'emploi à conférer est portée à la connaissance des agents de l'intercommunale par avis affiché aux valves et dans le journal interne (si une parution dudit journal coïncide au lancement de l'appel) pendant toute la période durant laquelle les candidatures peuvent être introduites. L'avis mentionne les conditions générales, et le cas échéant, les conditions particulières de recrutement, les emplois auxquels il est pourvu et le délai d'introduction des candidatures.

ARTICLE 3

Le délai d'introduction des candidatures ne peut être inférieur à 15 jours prenant cours le jour de la remise à l'intéressé ou de la présentation par la poste de l'avis de recrutement. Lorsque cet avis est notifié pendant les mois de juillet et août, le délai est prolongé de 15 jours minimum. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est reporté au premier jour ouvrable qui suit : il est fait acte de candidature de la manière prévue à l'article 13 du présent statut.

ARTICLE 4

L'autorité compétente arrête pour chaque grade, le programme des examens, leurs modalités d'organisation, le mode de constitution du jury si nécessaire, en ce compris les qualifications requises pour y siéger, et les règles de cotation des candidats. Les examens comportent généralement plusieurs épreuves de nature à mesurer les compétences techniques et comportementales selon la nature du poste à exercer.

ARTICLE 5

L'autorité compétente peut décider de faire appel à un organisme tiers en vue de procéder à une sélection préliminaire des candidats. Dans ce cas, elle s'assure préalablement de ce que la sélection soit réalisée sur la base de critères objectifs.

ARTICLE 6

Toute organisation syndicale a le droit de se faire représenter auprès du jury, dans les limites fixées à l'article 14 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

ARTICLE 7

Les candidats qui réunissent les conditions prévues à l'article 13 du présent statut, mais qui ne sont pas recrutés sont versés dans une réserve de recrutement.

La durée de validité de cette réserve est de 1 an. Elle peut être prolongée d'un an, par décision motivée du Bureau exécutif.

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE PERSONNES HANDICAPEES

§1. L'autorité compétente recrute des agents handicapés dans le respect de la réglementation en vigueur.

§2. Le nombre de travailleurs handicapés qui doivent être occupés à l'intercommunale est fixé à 1 mi-temps par tranche de 20 équivalents temps-plein prévus au cadre du personnel.

§3. Les handicapés concernés sont ceux qui remplissent au moins une des conditions suivantes :

- 1) Avoir été admis au bénéfice des dispositions de l'Agence ou de l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ou du service bruxellois francophone des Personnes handicapées ou de la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ou du Dients voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).
- 2) Avoir été victime d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par le Fonds des accidents du travail ou par l'Administration de l'expertise médicale (Service de Santé administratif) certifiant une incapacité d'au moins 30% ;
- 3) Avoir été victime d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par le Fonds des maladies professionnelles ou par le Service de Santé administratif certifiant une incapacité d'au moins 30% ;
- 4) Avoir été victime d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement ou de l'arrêt délivré par le greffe du tribunal ou de la Cour certifiant que le handicap ou l'incapacité est d'au moins 30% ;

- 5) Avoir été victime d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 30%.
- 6) Bénéficiaire ou être dans les conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la législation en vigueur.
- 7) Avoir été déclaré définitivement inapte à l'exercice de ses activités habituelles, mais apte à certaines fonctions spécifiques désignées par le Service de Santé administratif.

§4. Dans le nombre de travailleurs handicapés à occuper obligatoirement, sont pris en compte :

- les agents handicapés recrutés avant l'entrée en vigueur de la législation de référence ;
- les agents handicapés sous contrat d'adaptation professionnelle, tel que prévu par la réglementation en vigueur qui sont maintenus en service, éventuellement après un changement d'affectation sur avis du service de médecine du travail.

§5. L'obligation d'emploi de travailleurs handicapés peut être rencontrée par la passation de contrats de travaux, de fournitures ou de services avec des entreprises de travail adapté, c'est-à-dire agréées et subventionnées en vertu de l'arrêté du Gouvernement du 07 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées ou toute autre disposition remplaçant celle-ci. Dans ce cas, le nombre de travailleurs handicapés, exprimé en équivalents temps plein, est obtenu en divisant le prix du marché, figurant au contrat, par la rémunération annuelle accordée à un agent occupé à temps plein bénéficiaire de l'échelle D4 d'employé d'administration avec 10 ans d'ancienneté (100% à l'indice 138.01).

Toutefois, si le nombre obligatoire d'emplois de personnel handicapé à l'intercommunale est supérieur à 1 équivalent temps plein, la possibilité d'y satisfaire via la passation de ces marchés publics ne peut dépasser la moitié de ce nombre.

§6. Les examens de recrutement et de promotion sont adaptés aux contraintes liées aux handicaps des candidats inscrits.

§7. L'accueil, la formation et l'intégration professionnelle du personnel handicapé sont organisés en tenant compte des handicaps, au besoin en collaboration avec l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées qui proposera, le cas échéant, des mesures d'adaptation du poste de travail.

CHAPITRE 3 : SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées aux membres du personnel de l'intercommunale engagés dans les liens d'un contrat de travail, par le Directeur Général ou en cas d'empêchement, sous réserve d'approbation par le Bureau exécutif dans ce cas, à la personne qui occupe après lui la position hiérarchique la plus élevée dans l'intercommunale :

- un avertissement ;
- une réprimande ;
- une suspension de huit jours maximum avec ou sans retenue de traitement.

Le travailleur est préalablement entendu selon la procédure établie par les articles 45 et suivants du présent statut pour les sanctions mineures.

CHAPITRE 4 : LICENCIEMENT

Le licenciement des agents contractuels est régi par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et par les dispositions particulières du présent chapitre, sans préjudice des dispositions du chapitre XI du statut relatif à l'évaluation des agents.

Le Conseil d'Administration, le Bureau exécutif, ou sur délégation de celui-ci, le Directeur général sont compétents pour licencier les travailleurs, moyennant préavis, à prester ou non, ou pour motif grave.

Sauf en cas de licenciement pour motif grave, le travailleur sera préalablement entendu par l'autorité compétente.

Il sera convoqué pour audition par lettre recommandée ou par convocation remise contre accusé de réception ou par exploit d'huissier.

Le délai de comparution est de huit jours ouvrables au moins.

La convocation doit mentionner :

- 1° les faits de nature à justifier la rupture du contrat;
- 2° le fait qu'un licenciement est envisagé ;
- 3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;
- 4° le droit de l'intéressé de se faire assister par un défenseur de son choix;
- 5° si un dossier est constitué, le lieu où et le délai dans lequel il peut être consulté;

Un procès-verbal d'audition est établi.

La décision de licencier le travailleur est formellement motivée et notifiée dans les formes prévues par la loi.

ANNEXE 2 : MODELE DE FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'AGENT

Nom :

Prénom :

Date d'entrée en service :

Date de nomination éventuelle :

Fonction exercée : depuis le :

Grade :

Description de fonction : voir annexe.

Situations particulières rencontrées dans l'exercice de la fonction depuis la dernière évaluation et la manière suivant laquelle l'agent les a assumées :

Formations demandées et suivies durant la période d'évaluation :

Appréciation globale de l'agent :

ANNEXE 3 : MODELE DE BULLETIN D'EVALUATION

Critères d'évaluation

Critères Généraux	Développement	Appréciation chiffrée	Justification	Plan d'action	Commentaire de l'agent
1. La qualité du travail accompli	Qualité et degré d'achèvement du travail - Degré de précision et de rigueur	/12			
2. Compétences	Capacité à maîtriser les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions	/12			
3. L'efficacité	Capacité à exécuter l'ensemble des tâches dans les délais imposés	/12			
4. La civilité	Capacité à traiter les bénéficiaires et les membres de l'intercommunale avec considération et empathie	/12			
5. La déontologie	Capacité à faire preuve de droiture, de réserve, de respect des réglementations et de loyauté dans l'exercice de sa fonction	/12			
6. L'initiative	Capacité à agir, dans les limites de ses prérogatives, à l'amélioration de l'accomplissement de sa fonction, à faire face à une situation imprévue	/10			
7. L'investissement professionnel	Capacité à s'investir dans sa fonction, à maintenir son niveau de performance, à mettre à niveau ses compétences	/10			
8. La communication	Capacité à communiquer avec ses collègues et sa hiérarchie	/10			
9. La collaboration	Capacité à collaborer avec ses collègues et de contribuer au maintien d'un environnement agréable	/10			
10. La gestion d'équipe	Capacité à mener à bien la coordination des services CRITERES DE DEVELOPPEMENT a) Planification Capacité à établir un planning b) Organisation Capacité à coordonner des moyens humains et matériels en vue d'un but précis c) Direction Capacité à conduire ses collaborateurs en chef responsable d) Pédagogie Capacité à partager le savoir e) Evaluation Capacité à évaluer justement ses collaborateurs f) Encadrement Capacité à soutenir ses collaborateurs g) Stimulation Capacité à faire adhérer ses collaborateurs à un projet commun h) Capacité à appliquer les mesures de sécurité au travail	/35			

TOTAL DES POINTS : **/100 ou 135**

Les deux évaluateurs
<u>Nom, prénom et grade</u> <u>1°</u> (signature) <u>2°</u> (signature) <u>Visa de la Direction Générale.</u> (signature)

Commentaires éventuels des évaluateurs :

L'agent

Je soussigné(e).....

Certifie avoir reçu un exemplaire de la présente évaluation.

- ☐ Je marque mon accord sur le bulletin d'évaluation établi le
- ☐ Je ne marque pas mon accord sur le bulletin d'évaluation établi le et
formule les remarques suivantes :

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
Je

- ☐ Je souhaite être entendu par le Bureau exécutif.

Modalités d'introduction du recours :

Le recours doit être introduit auprès du Président du Bureau exécutif dans les quinze jours de la
notification à l'adresse : 1, rue du Déversoir 6010 Couillet

Fait à Couillet, le.....

(signature)

Date du PV d'audition :
(le PV doit accompagner la présente fiche)

Date de nouvelle proposition de la Commission de stage :
(la proposition doit accompagner la présente fiche)

Date du recours éventuel auprès du Bureau exécutif :

Evaluation définitive

Le Bureau exécutif, en séance du

Fixe définitivement l'évaluation de :

A la mention

Excellente – Très positive – Positive – Satisfaisante – A améliorer - Insuffisante

Pour le Bureau exécutif,

Le Président,

Transmis au Service Ressources Humaines le :

Transmis à l'agent le :

ANNEXE 4 : FORMATION DU PERSONNEL – CONCEPTION D'UN PLAN DE FORMATION

Dans un objectif de respect du Pacte, diverses mesures portées par la circulaire du 2.4.2009 rel. à la convention sectorielle 2005-2006 – Formation du personnel – Conception du plan de formation (MB 29.10.2009, p. 70560) doivent être respectées.

Cette circulaire de référence prévoit ce qui suit, le plan mis en œuvre répondra aux conditions énoncées ci -après :

"Vos administrations ont besoin de compétences.

A votre souci de fournir des services de qualité aux citoyens-bénéficiaires/citoyens-utilisateurs viennent s'ajouter la multiplicité et la complexité croissante des matières gérées ainsi que l'introduction progressive de nouveaux modes de gestion et de fonctionnement. Dans ce contexte, alors que vos agents sont demandeurs d'un développement professionnel dynamisé, le développement de leurs compétences est un objectif d'intérêt général.

Bien plus qu'un outil de gestion administrative du personnel, le plan de formation peut devenir un outil de gestion et de développement des compétences, et aussi, indirectement, de motivation du personnel. Pour que ce plan de formation ait un sens, une cohérence, il devra s'appuyer sur des objectifs collectifs et individuels (description de fonction) préalablement clarifiés et répondre à la stratégie définie par la déclaration de politique locale ou provinciale. Il devra également se fonder sur un système d'évaluation et de communication efficace.

Depuis la mise en œuvre de la circulaire du 27 mai 1994 relative aux principes généraux de la Fonction publique locale et provinciale, une attention de plus en plus importante est consacrée à la gestion des ressources humaines.

Dans ce contexte, il n'est certes pas inutile de rappeler que la préparation, l'adoption, la mise en application et l'évaluation du plan de formation sont essentiellement basés sur la communication entre les différents acteurs concernés par la formation.

Communication avec les agents :

- l'évaluation individuelle des agents est un endroit idéal pour détecter les besoins de formation ;
- la demande de formation d'un agent doit être analysée avant d'y apporter une réponse positive ou négative;
- les agents doivent être clairement informés des objectifs poursuivis notamment en fonction du contenu de la déclaration de politique locale ou provinciale élaboré par les autorités communales ainsi que du contenu et de l'organisation pratique du plan de formation;
- ils doivent être sensibilisés à l'utilité de la formation;
- l'agent qui a bénéficié d'une formation doit être interpellé afin d'évaluer la formation suivie et son impact (formulaire).

Communication avec les responsables de service :

- ils peuvent exprimer des besoins de formation;
- ils ont un rôle important à jouer lors de la définition de la formation et du plan de formation (notamment en ce qui concerne la question des absences des agents de leur service).

Communication avec les mandataires : il appartient aux différents conseils concernés d'arrêter les axes stratégiques de la politique de formation et la structure du plan de formation.

Communication avec les ensembliers et les organismes de formation : à ce propos, je vous rappelle que le Conseil régional de la formation est un lieu de concertation des acteurs concernés par la formation du personnel du secteur public local et provincial, une instance d'avis.

Le Conseil régional de la formation n'est ni opérateur, ni centre de formation.

La mission du Conseil définie par le Décret du 6 mai 1999 est de rendre des avis et de formuler à son initiative des recommandations concernant :

- l'harmonisation et l'actualisation des formations existantes;
- l'organisation de formations nouvelles susceptibles de rencontrer les besoins des administrations locales;
- l'agrération des formations, la certification des formateurs et l'évaluation des formations conditionnant les évolutions barémiques du personnel;
- toute disposition relative à la formation.

Le Conseil est saisi des demandes d'avis par le Gouvernement wallon ou par le Comité des services publics locaux et provinciaux (Comité C sous section Région wallonne).

De manière pratique, le Conseil régional de la formation :

- anime des commissions sur des thèmes spécifiques cohérents avec sa mission (exemples : commission de concertation, d'évaluation,...);
- émet des avis et des recommandations débouchant sur des circulaires, notamment concernant :
 - les conditions d'évolution de carrière ou de promotion du personnel;
 - le contenu de périodes de formation ou d'outils de sensibilisation;
 - l'assimilation de certains diplômes;
 - l'organisation des formations;
- participe à la création d'un réseau de relais locaux dont la mission est le recueil et le transmis des informations et des besoins émanant des autorités locales ou provinciales ainsi que du personnel;
- intervient dans la détermination de conditions d'agrération des organismes de formation dans le cadre de l'application des principes généraux de la Fonction publique locale ainsi que dans l'étude des demandes d'agrération.

Le Conseil régional de la formation a été désormais institué par le Gouvernement wallon comme interface de la consolidation et de l'animation des besoins de formation, qu'il s'agisse des formations continuées, spécialisées ou relatives aux évolutions de carrière. Corollairement, les provinces, en leur qualité d'ensemblier, ont la mission de constater les besoins de formations et de trouver le moyen d'y répondre par l'intermédiaire de la "plate-forme concertation" du Conseil régional de la formation qui veille à une bonne adéquation entre l'offre et la demande de formation grâce notamment aux récentes conventions entre la Région wallonne et le FOREM, l'Ifapme, l'Enseignement de Promotion sociale (Communauté française) et les Instituts provinciaux de Formation.
Communication avec les organisations syndicales.

La formation est un droit lorsque la demande permet une évolution de carrière ou une promotion. Dès lors, il convient de veiller à ce que les organisations représentatives des travailleurs soient associées dans le cadre de la concertation à l'élaboration des plans de formation.

La présente circulaire a pour but de vous accompagner dans l'élaboration de votre plan de formation.

Vous y trouverez les rubriques suivantes :

- 1) Qu'est-ce qu'un plan de formation ?
- 2) Quelles sont les démarches préalables à son élaboration ?
- 3) Comment concevoir un plan de formation ?

- 1) Qu'est-ce qu'un plan de formation ?

Le plan de formation est un planning, un programme, un schéma conducteur, un ensemble d'objectifs et de résultats à atteindre en matière de formation.

C'est un outil pertinent en vue de réaliser une politique spécifique et cohérente. Il oblige les responsables à planifier, dans la durée, la diversité des efforts de formation à réaliser.

Ce programme indique non seulement les besoins actuels de formation, mais aussi les besoins futurs, nécessaires et indispensables puisqu'il doit être établi sur une base pluriannuelle (par exemple trois ans). Il permet donc de définir pour plusieurs années l'ensemble des formations qui seront suivies par chaque agent (statutaire et/ou contractuel).

Le plan de formation s'inscrit dans un processus continu d'évaluation de l'organisation du travail et de développement des performances du personnel, compte tenu des spécificités de chaque entité. Plusieurs paramètres doivent guider l'autorité dans la planification des formations :

- la structure du cadre du personnel (administratif, technique, ouvrier...);
- la situation du personnel (certains agents sont intéressés par les formations, d'autres pas);
- l'entretien d'évaluation individuel;
- les disponibilités financières;
- les besoins en termes de qualité des services rendus à la population.

Ce plan global intégrera :

- les formations de base (c'est-à-dire celles requises pour les évolutions de carrière et/ou les promotions dans le cadre des Principes généraux de la Fonction publique locale et provinciale). Pour rappel ces formations doivent être inscrites dans le catalogue du Conseil régional de la formation;
- les formations transversales (amélioration de la qualité des services);
- les formations spécifiques (obligatoires et facultatives), de recyclage professionnel (indispensables compte tenu de l'évolution des techniques et de la législation et de l'apparition des nouveaux métiers) ou à l'initiative des agents ou des autorités et jugées utiles à la fonction par l'autorité.

NB. Ces deux dernières formes de formation ne doivent pas être agréées. Le Conseil régional de la formation est toutefois à la disposition des autorités qui souhaitent connaître « le marché des promoteurs potentiels ».

2) Quelles sont les démarches préalables à son élaboration ?

1. Déterminer les besoins en formation du personnel en fonction d'un descriptif de fonctions définissant le rôle de chaque agent dans la structure locale ou provinciale, en intégrant :

les formations définies par les circulaires des « Principes généraux de la Fonction publique locale et provinciale » pour les évolutions de carrière et/ou les promotions (formation de base);
les formations souhaitées par les responsables de service et par l'autorité pour améliorer le service au public (formations transversales);
les formations souhaitées par le personnel (pour perfectionner ses connaissances) (formations transversales ou spécifiques);
les formations nécessaires pour une mise à jour des connaissances (formations spécifiques);
les formations liées aux nouveaux métiers;
les formations pour les agents qui se préparent à un changement de missions (promotion - mutation);
les formations destinées aux agents polyvalents.

2. Sur base des besoins fixés ci-dessus, déterminer le nombre d'agents intéressés par les formations.

3. Recenser les agents quant aux études et aux formations qu'ils ont suivies afin d'établir un état des lieux de leurs connaissances.

4. Sélectionner les besoins prioritaires de formations de l'ensemble du personnel.

5. L'autorité prendra contact avec l'ensemblier provincial qui pourra l'informer des possibilités de formations existant sur le marché ou l'aider à rencontrer ses besoins particuliers.

NB. L'autorité devra prévoir, le cas échéant, dans le statut administratif, des dispositions concernant les dispenses de service et les congés de formation et en informer le personnel.

— Si un nombre important d'agents est concerné par une même formation, pour ne pas déformer tout un service, il conviendrait de prévoir au statut administratif les critères objectifs de sélection des agents à envoyer prioritairement en formation.

3) Comment structurer le plan de formation ?

L'autorité dirigeante exécute le plan de formation sur proposition du responsable administratif.

Il s'articule autour de 3 pôles : les formations de base (évolutions de carrière et/ou promotions dans le cadre de la RGB, les formations transversales (amélioration de la qualité des services) et les formations spécifiques (à certaines activités).

Il s'établit au travers de l'outil informatique qui sera mis prochainement à votre disposition par le Conseil régional de la formation.

Afin de rencontrer ces objectifs, il conviendrait que l'autorité utilise l'outil susmentionné tel que présenté dans le tableau annexé et qui reprend :

- les différents grades;
- les formations requises (nature, opérateur concerné, contenu et nombre de périodes);
- l'origine de la formation;
- les évolutions d'échelles (en évolution de carrière et par promotion);
- le plan de formation;
- le nombre d'agents à inscrire aux formations (pour chaque année du plan triennal);
- le coût moyen estimé des formations (par agent et par année) :
 - dépenses directes (formation, syllabus, location de salle...);
 - dépenses indirectes (absence des agents au travail suite à un congé de formation ou à une dispense de service, rémunération des personnes qui formeront en interne) NB. Les astérisques * ou ** seront utilisés pour distinguer les coûts réels des coûts estimés;
- le critère « priorité ».

4) Adoption du plan

Dans les différentes structures concernées, le plan de formation ainsi élaboré en collaboration avec le responsable administratif sera soumis à l'approbation de l'autorité dirigeante.

Le plan de formation, une fois établi, n'est pas figé. Il doit être évolutif en fonction de divers éléments (engagement de personnel, nouveaux objectifs, évaluations individuelles des agents...).

A l'issue de chaque année couverte par le plan de formation :

- une évaluation de celui-ci doit être effectuée éventuellement (pourquoi s'est-on écarté du plan ? pourquoi une formation a-t-elle été abandonnée ou postposée ? pourquoi a-t-on organisé une formation non prévue au plan ?, quel est le degré de satisfaction des mandataires, des agents ?...);
- un relevé des formations suivies et une analyse quantitative des heures de formation et des agents concernés par une formation seront réalisés.

Le plan de formation sera alors réactualisé en fonction des constats ainsi établis.

La Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé est à votre disposition pour répondre aux éventuelles questions ou problèmes qui surgiraient de l'application de cette nouvelle mesure.

Par ailleurs, en ce qui concerne les communes de langue allemande, le Ministre des Pouvoirs locaux de la Communauté germanophone transmettra à ces communes une circulaire spécifique à ce sujet. (...)"

ANNEXE 5 : PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU PROCESSUS DE NOMINATION

1.1 Contexte

L'objet de ce protocole d'accord, qui s'inscrit dans l'esprit de la convention sectorielle 2005-2006, définit les conditions d'accès à la nomination compte-tenu du fait que :

- L'autorité a marqué son accord de principe d'adhésion au pacte de solidarité en date du 27 mai 2009 dans le cadre de l'accord conclu avec les organisations syndicales en date du 30 mai 2008 ;
- Cet accord prévoyait une clause par laquelle les parties s'engageaient à ne pas remettre en cause les conditions énoncées de manière à ne pas mettre en péril l'équilibre financier de l'intercommunale et ce jusqu'à la date du 30 mai 2010 ;
- L'analyse de l'impact des nominations sur la période 2008-2018 démontre que sur base de l'accord négocié en date du 30 mai 2008, un surcoût théorique estimé à 2.400.000€ est induit ce qui entraîne inévitablement une charge financière supplémentaire aux communes affiliées ;
- Compte tenu de ce constat, les organes de gestion de l'intercommunale ont sollicité dans une note circonstanciée adressée au Ministre Furlan des recommandations dans le cadre de la mise en œuvre du pacte de solidarité. Dans sa réponse du 12 octobre 2010, le Ministre de Tutelle rappelle les conditions qui peuvent servir de base à la mise en œuvre du processus de nomination

1.2 Concertation syndicale

En date du 13 décembre 2010, la Direction a communiqué une note circonstanciée relative à l'impact financier des nominations ainsi que la position de l'autorité de tutelle de manière à redéfinir les modalités d'accès à la nomination.

Les partenaires sociaux ont demandé qu'une proposition concrète leur soit formulée par la Direction. Les modalités de nomination reprises ci-après ont fait l'objet d'un accord en Comité de Concertation du 25 janvier 2011.

Il est en effet impératif que les modalités d'adhésion au Pacte de solidarité soient transmises à la tutelle avant le 31 mars 2011, sous peine de perdre les subsides y afférents.

1.3 Modalités de nomination

1. Maintien des dispositions prévues, par le protocole du 30 mai 2008, en date du 01/06/2008 prévoyant que tout nouvel engagé dans les liens d'un contrat de travail sera affilié à l'assurance de groupe ;
2. Définition d'un pourcentage « cible » d'agents statutaires par rapport à la population totale de l'intercommunale à savoir :

50 % pour les années 2011-2018

Au 1^{er} janvier de l'année en cours, le ratio sera calculé et permettra de définir de manière précise le nombre d'agents justifiant une ancienneté de 10 ans ayant accès à la nomination dans les conditions requises, c'est-à-dire la population d'agents concernés par les dispositions du protocole du 30 mai 2008, en fonction des départs d'agents statutaires programmés au cours de l'exercice. Si le pourcentage est atteint en cours de l'exercice, application du principe : un agent statutaire partant donne droit à la nomination d'un nouvel agent.

Pour information, à la date du 31/12/2010, le pourcentage réel de statutaires s'établit à 44%.

3. Application des dispositions prévues par la circulaire du 02/04/2009 dans le cadre du processus d'évaluation des agents s'inscrivant dans la mise en œuvre des outils GRH prévue par le Pacte de solidarité à savoir : mise en place des fiches fonction, d'une nouvelle procédure d'évaluation (avec formation des évaluateurs) et d'un plan de formation : objectif de finalisation au 30/06/2011. Durant la période transitoire, les agents seront évalués sur base du système d'évaluation RGB, actuel. Il est également prévu que l'intercommunale applique l'ensemble des circulaires mentionnées dans le Pacte de solidarité.
4. Examen par le Bureau exécutif de la recevabilité de la demande de nomination et comparaison des titres et mérites respectifs des candidats. La comparaison des titres et mérites entrant en ligne de compte s'effectue sur base du dossier personnel de l'agent (absences injustifiées, sanctions disciplinaires,...) et des évaluations réalisées au cours des quatre dernières années.

Une Commission de stage composée des représentants du personnel et de l'autorité sera mise en place. La mission de cette commission consistera à analyser la complétude des dossiers des candidats à la nomination préalablement à la décision du Bureau exécutif. Les modalités de fonctionnement de cette commission seront définies ultérieurement en Comité de Concertation.

Pour les agents n'ayant pas accès à la nomination par décision du Bureau exécutif suite à l'examen du dossier, une période de stage d'un an assortie d'une nouvelle évaluation au terme de ladite période sera appliquée.

Au terme de cette période de stage, l'agent se verra confirmer ou non sa nomination par le Bureau exécutif.

Dans le cas où l'agent ne peut être nommé en raison d'une seconde décision négative du Bureau exécutif à l'issue de la période de stage, ce dernier sera affilié au plan d'assurance de groupe avec effet rétroactif à la date de mise en place du plan.

5. Si le pourcentage défini au point 2 est atteint, la priorité est donnée aux agents répondant d'abord aux conditions d'ancienneté et suivant l'ordre défini par le Bureau exécutif suite à la comparaison des titres et mérites des agents. Lorsque deux agents peuvent prétendre concomitamment à la nomination, l'agent qui n'a pu être nommé en raison du dépassement de la limite de 50% aura la priorité dans la continuité du processus de nomination.

Il est spécifiquement convenu que le processus d'évaluation retenu par l'autorité s'inscrit dans les règles de transparence reprises dans la circulaire relative à l'évaluation du personnel de la convention sectorielle 2005-2006 signée en date du 02/12/2008

6. En complément du processus de nomination, il est convenu d'analyser les possibilités d'aménagement de fins de carrière pour le personnel statutaire et contractuel.

1.4 Validité du protocole d'accord

Les parties conviennent que les dispositions énoncées dans le présent protocole ont une durée de validité de 8 ans (échéance au 31/12/2018) et s'engagent à ne pas les remettre en cause à la condition qu'aucune réforme légale et réglementaire n'intervienne entretemps dans ce domaine ou que des conditions exceptionnelles ne le justifient.

Les parties conviennent de se rencontrer au cours du second semestre 2018 au plus tard afin de renégocier les principes énoncés dans le présent protocole au vu des dispositions légales et réglementaires qui seront d'application à cette période.

Par accord unanime des délégations, le 25/01/2011

Pour l'employeur,

Gérard Monseux
Président

Olivier Bouchat
Directeur Général

Pour la CGSP,

Monsieur Alain Laforet
Secrétaire régional

Pour la CSC-SP,

Melle Mounia Benslama
Secrétaire régionale

Pour le SLFP,

Monsieur Daniel Marneffe
Secrétaire Provincial

ANNEXE 6 : MONTANTS RELATIFS A LA PRIME QUALITE

Taux de résidus (%)	Bonus par habitant (EUROS/habitant)	Bonus total (EUROS)	Pourcentage affecté aux 32 personnes	Bonus pour le personnel	Prime qualité par jour presté (EUROS par jour)
17,5	0,015625	19.531	45%	8.789	1,22
17,0	0,022500	28.125	45%	12.656	1,76
16,5	0,030625	38.281	45%	17.227	2,39
16,0	0,040000	50.000	45%	22.500	3,13
15,5	0,050625	63.281	45%	28.477	3,96
15,0	0,062500	78.125	45%	35.156	4,88
14,5	0,075625	94.531	45%	42.539	5,91
14,0	0,090000	112.500	45%	50.625	7,03
13,5	0,105625	132.031	45%	59.414	8,25
13,0	0,122500	153.125	45%	68.906	9,57
12,5	0,140625	175.781	45%	79.102	10,99
12,0	0,160000	200.000	45%	90.000	12,50
11,5	0,180625	225.781	45%	101.602	14,11
11,0	0,202500	253.125	45%	113.906	15,82
10,5	0,225625	282.031	45%	126.914	17,63
10,0	0,250000	312.500	45%	140.625	19,53
9,5	0,262500	328.125	45%	147.656	20,51
9,0	0,275000	343.750	45%	154.688	21,48
8,5	0,287500	359.375	45%	161.719	22,46
8,0	0,300000	375.000	45%	168.750	23,44
7,5	0,312500	390.625	45%	175.781	24,41

ANNEXE 7 : PRIME PROJET

Règlement relatif aux primes projets

ARTICLE 1

§1.

En fonction des objectifs atteints par l'Intercommunale au cours de l'exercice précédent (taux de 60% au minimum), le Bureau exécutif peut décider d'octroyer une prime annuelle aux responsables de service statutaire ou contractuel d'un niveau élevé de responsabilité et/ou de complexité des tâches exercées en ayant égard aux seuils de critères suivants :

- Le nombre de personnes qui dépendent de l'agent : 10 agents ;
- Le budget annuel sous la responsabilité de l'agent : 1.000.000 €/an ;
- Le montant d'investissement annuel sous la responsabilité de l'agent : 1.000.000 €/an ;
- Le niveau de complexité des activités que doit assurer l'agent : Elevé.
Ce niveau est considéré comme élevé dès lors qu'il nécessite une spécialisation ne pouvant être rencontrée que par l'obtention par l'agent d'un diplôme universitaire de type long.

Tout Responsable d'unité ou Chef de service pour lequel au moins l'un des critères listés correspond au seuil établi ou le dépasse est considéré comme ayant un niveau élevé de responsabilité et/ou de complexité des tâches exercées.

§2.

La prime projet est octroyée aux agents disposant d'une évaluation au moins « satisfaisante » (supérieure ou égale à 60%).

ARTICLE 2

§1.

En fonction des résultats et des objectifs atteints par l'Intercommunale au cours de l'exercice précédent (taux de 60 % au minimum), le Comité de rémunération peut décider d'octroyer une prime annuelle aux Directeurs.

§2.

La prime projet est octroyée aux agents disposant d'une évaluation au moins « satisfaisante » (supérieure ou égale à 60%).

ARTICLE 3

Le montant de la prime est fixé par ~~les Comités de gestion~~ le Bureau exécutif ou le comité de rémunération sur base des variables suivantes :

- Coefficient « Nombre de jours d'absence » : est fonction de l'importance du nombre total de jours d'absence de l'agent (hors jours de congé et jours de récupération) ;
- Coefficient « Fréquence des absences » : est fonction de l'importance du nombre de périodes d'absence de l'agent ;
- Résultats globaux : pourcentage correspondant au niveau d'accomplissement des objectifs définis dans le plan stratégique ;
- Résultats individuels : pourcentage provenant de l'évaluation individuelle annuelle de l'agent tenant notamment compte du niveau d'accomplissement des objectifs définis individuellement ;
- Niveau hiérarchique (Direction ou Responsable d'unité/Chef de Service) ;
- Salaire annuel brut.

La prime est calculée sur base de la formule suivante par les Comités visés aux articles 1 et 2 du présent règlement :

Montant de la prime annuelle = (Coefficient « Nombre de jours d'absence ») x (Coefficient « Fréquence des absences ») x [Coefficient fixe + Coefficient variable x (Résultats globaux + Résultats individuels)] x (Niveau hiérarchique) x (Salaire annuel brut) /12

Le montant de la prime annuelle ainsi obtenu est versé mensuellement à l'agent en même temps que la rémunération à concurrence d'un douzième tant qu'il fait partie du personnel de l'Intercommunale.

ARTICLE 4

Le présent règlement est joint en annexe au statut du personnel de l'Intercommunale et en fait partie intégrante et est applicable aux agents statutaires et contractuels.

ARTICLE 5

Pour les agents contractuels visés par le présent règlement, la possibilité d'octroi de la prime annuelle non récurrente est reprise dans un avenant au contrat de travail reprenant en annexe le présent règlement. L'éventuelle prime ne sera définitivement attribuée qu'à condition que l'avenant susmentionné soit signé par l'agent.

ANNEXE 8 : PROTOCOLES D'ACCORD PORTANT SUR LES ALLOCATIONS ET INDEMNITES OCTROYEES



Protocole d'accord relatif à l'augmentation de la valeur faciale du chèques-repas à 7 €

Considérant le Protocole d'accord du 23/01/2008 relatif à l'octroi des tickets-repas à l'ICDI ;

Considérant son amendement daté du 26/09/2011 ;

Considérant l'article 214 du Statut Administratif et Pécuniaire du Personnel ;

Considérant la demande d'augmentation de la valeur faciale du chèques-repas à hauteur du maximum légal de 8 € portée par les organisations syndicales ;

Considérant l'augmentation du cout de la vie depuis le dernier amendement daté du 26/09/2011 ;

Considérant de ce fait que le maximum de l'intervention de l'employeur dans le montant du chèque-repas est porté à ce jour à 6,91 € ;

Considérant que le minimum de l'intervention du travailleur est fixé à 1,09 € ;

Considérant l'enveloppe budgétaire prévue pour 2020 telle qu'approuvée par l'Assemblée Générale du 18/12/2019 ;

Considérant la volonté de l'intercommunale de maitriser ses couts afin d'assurer sa pérennité de fonctionnement aux meilleures conditions pour ses communes associées ;

Il a été décidé, en réunion du Comité de Concertation du 19/12/019, de commun accord avec les organisations syndicales, d'augmenter la valeur faciale du chèque-repas pour la porter à 7 €.

L'intervention de l'employeur dans le montant du titre-repas est fixée à 5,91 € par chèque-repas en régime de travail de 5 jours/semaine.

L'intervention du travailleur reste fixée à 1,09 €.

ENTREE EN VIGUEUR

Le présent protocole d'accord entre en vigueur dès l'approbation par l'autorité de tutelle.

Fait à Couillet, le 10 janvier 2020, en 5 exemplaires.

Four Tibi,

A blue ink signature consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

Philippe TELLER
Directeur Général

A black ink signature with a large, stylized initial 'G' followed by a long horizontal line.

Gaëtan BANGISA
Président

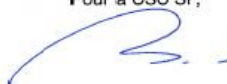
Pour le SLFP,

A blue ink signature with a large, stylized initial 'S' followed by a long horizontal line.

Pour la CGSP,

A black ink signature with a large, stylized initial 'C' followed by a long horizontal line.

Pour la CSC SP,

A blue ink signature with a large, stylized initial 'C' followed by a long horizontal line.



Protocole d'accord relatif à la modification du cadre et de l'organigramme de l'Unité de Valorisation Énergétique

En réunion du Comité de Concertation et de Négociation du 13/03/2018 et du 21/03/2018, il a été décidé, de commun accord avec les organisations syndicales, d'approuver les dispositions suivantes :

1) Modification du cadre et de l'organigramme de l'UVE comme annexé au présent protocole d'accord

Le Service Exploitation regroupera six équipes composées d'un Chef de quart, d'un Electromécanicien rondier et d'un Pontier. Le poste de Chauffeur est maintenu en extinction.

La modification de l'organigramme implique le développement d'une polyvalence au sein des six équipes de pause. Il est convenu que :

- le Pontier assure le remplacement de l'Electromécanicien rondier en son absence ;
- l'Electromécanicien assure le remplacement du Chef de quart en son absence ;
- le Chef de quart assure le remplacement du Pontier en son absence.

Dès lors le remplacement poste pour poste ne sera plus automatique et sera effectué le cas échéant selon les besoins du service

Il est également convenu de revoir les exigences de compétences à l'engagement de manière notamment à ce que cette polyvalence puisse être pleinement effective.

L'activité de pesage et de contrôle de la qualité sera effectuée par les Pontiers en salle de commandes.

La fonction de Chef de quart est rattachée au barème D9. Les Chefs de quart actuellement rattachés au barème D7 seront inscrits à la formation RGB D7-D8. Une allocation pour exercice de fonctions supérieures calculée sur base de la différence entre le barème de l'agent et le barème D9 sera octroyée dès la mise en application du présent protocole. La réussite de la formation RGB D7-D8 est obligatoire endéans les 2 ans. A défaut, l'allocation pour exercice de fonctions supérieures sera supprimée de plein droit. Lorsque les conditions d'ancienneté seront rencontrées le barème D9 sera octroyé définitivement.

Le Service Maintenance est divisé en trois départements : Electrique, Mécanique et Logistique. La fonction d'Adjoint est rattachée au barème D9. Un appel à promotion sera lancé pour le poste d'Adjoint Mécanicien et pour le poste d'Adjoint Logistique.

Les agents occupant un poste en extinction feront l'objet d'une mesure de mobilité interne. Cependant, ils sont invités à se manifester dans le cadre des recrutements lancés pour les autres services de l'intercommunale.

Les agents qui occupent un poste de reclassement pour raisons médicales feront l'objet d'un projet de reclassement (projet de création d'une brigade « contrôle qualité » à l'étude).

2) Modification des avantages pécuniaires

La prime de pause et la prime pour prestations irrégulières sont supprimées.

Une prime de feu continu sera octroyée aux personnes effectuant les pauses, c'est-à-dire les Chefs de quart, les Electromécaniciens rondiers, les pontiers et les chauffeurs. Cette prime d'un montant de 266,70 € (index 1,6734) sera payée mensuellement pour autant qu'il y ait un jour de prestation sur le mois.

Une prime de flexibilité imposée sera octroyée aux agents du Service Maintenance qui prestent occasionnellement en dehors de leur horaire de travail sur demande formelle de leur supérieur. Cette prime



d'un montant de 88,90 € (index 1,6734) sera payée mensuellement pour autant qu'il y ait un jour de prestation sur le mois.

Dans le cadre d'un régime transitoire, les agents du Service Maintenance actuellement en poste se verront octroyer une prime de 154,10 € (index 1,6734). Les nouveaux engagés percevront la prime de flexibilité imposée d'un montant de 88,90 € (index 1,6734).

3) Modification de l'horaire de travail du Service Exploitation

L'horaire de travail des Chefs de quart, des Electromécaniciens Rondiers, des Pontiers et des Chauffeurs est modifié comme suit au 01/07/2018 :

La durée des prestations à effectuer est fixée à 38 heures par semaine en moyenne sur une période de référence de 12 semaines.

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
1	De 05h54 à 14h00	De 05h54 à 14h00	De 13h54 à 22h00	De 13h54 à 22h00	De 21h54 à 6h00	De 21h54 à 6h00	Repos
2	Repos	De 6h54 à 15h00 Ou remplacement	De 6h54 à 15h00 Ou remplacement	De 6h54 à 15h00 Ou remplacement	Repos	De 05h54 à 14h00	De 05h54 à 14h00
3	De 13h54 à 22h00	De 13h54 à 22h00	De 21h54 à 6h00	De 21h54 à 6h00	Repos	Repos	Garde
4	De 6h54 à 15h00 Ou remplacement	De 6h54 à 15h00 Ou remplacement	Repos	De 05h54 à 14h00	De 05h54 à 14h00	De 13h54 à 22h00	De 13h54 à 22h00
5	De 21h54 à 6h00	De 21h54 à 6h00	Repos	De 6h54 à 15h00 Ou remplacement	De 6h54 à 15h00 Ou remplacement	Garde	Repos
6	Repos	De 05h54 à 14h00	De 05h54 à 14h00	De 13h54 à 22h00	De 13h54 à 22h00	De 21h54 à 6h00	De 21h54 à 6h00
7	Repos	De 6h54 à 15h00 Ou remplacement	De 6h54 à 15h00 Ou remplacement	De 6h54 à 15h00 Ou remplacement	Repos	Repos	De 05h54 à 14h00
8	De 05h54 à 14h00	De 13h54 à 22h00	De 13h54 à 22h00	De 21h54 à 6h00	De 21h54 à 6h00	Repos	Repos
9	De 6h54 à 15h00 Ou remplacement	De 6h54 à 15h00 Ou remplacement	De 6h54 à 15h00 Ou remplacement	Repos	De 05h54 à 14h00	De 05h54 à 14h00	De 13h54 à 22h00
10	De 13h54 à 22h00	De 21h54 à 6h00	De 21h54 à 6h00	Repos	De 6h54 à 15h00 Ou remplacement	Garde	Garde
11	De 6h54 à 15h00 Ou remplacement	Repos	De 05h54 à 14h00	De 05h54 à 14h00	De 13h54 à 22h00	De 13h54 à 22h00	De 21h54 à 6h00
12	De 21h54 à 6h00	Repos	De 6h54 à 15h00 Ou remplacement	De 6h54 à 15h00 Ou remplacement	De 6h54 à 15h00 Ou remplacement	Repos	Repos

Les 12 jours de repos compensatoires ne sont plus octroyés dès lors que la durée des prestations est de 38 heures par semaine en moyenne.

Toutefois, compte tenu de la particularité du travail à feu continu et du fait que les agents ne peuvent prendre leur temps de pause comme ils le souhaitent, 6 jours de congés extra-légaux leur seront octroyés tous les ans.

En 2018, les agents en poste au moment de la signature de ce protocole d'accord bénéficieront de 6 jours

de repos compensatoires pour la période du 1^{er} janvier au 30 juin et de 3 jours de congé spéciaux pour la période du 1^{er} juillet au 31 décembre.
A partir de 2019, les agents en poste au moment de la signature de ce protocole d'accord bénéficieront de 6 jours de congé spéciaux pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre.

Ces jours de congé spéciaux devront être pris au 31 décembre de l'année en cours à défaut de quoi ils seront perdus sans rémunération.

4) Valorisation des week-ends prestés

Les samedis et les dimanches prestés sont valorisés respectivement à 150 % et 200 %. Les heures prestées le week-end à concurrence de 50% le samedi et de 100 % le dimanche alimentent un compteur et peuvent être récupérées les jours durant lesquels le travailleur doit prêter un horaire de jour, soit de 6h54 – 15h00 (jour gris). Le dernier jour de chaque mois, ce compteur est automatiquement limité à 15h12. Le surplus est payé.

Les jours de récupération des week-ends posés et acceptés par le responsable sont révocables pour assurer le bon fonctionnement du service.

Aucune dérogation à la présente disposition n'est possible.

5) Rappel des agents du Service Maintenance entre 22h et 6h

En cas de rappel des agents du Service Maintenance entre 22h et 6h, un forfait minimum d'une heure est comptabilisé.

6) Révision des conditions d'attribution des primes d'insalubrité, de pénibilité et de garde

Dans le cadre de la révision du Statut Administratif et Pécuniaire, les conditions d'attribution des primes d'insalubrité, de pénibilité et de garde seront revues pour l'ensemble de l'Intercommunale.

7) Entrée en vigueur et application

La modification du cadre et de l'organigramme entre en application dès l'approbation par le Conseil d'Administration de l'Intercommunale.

En cas d'impossibilité d'appliquer pleinement l'ensemble de ces dispositions à l'ensemble du personnel de l'UVE, cet accord sera considéré comme nul et non avenu.

 3

Fait à Couillet, le 21/03/2018, en 4 exemplaires

Pour l'ICDI,


Olivier BOUCHAT
Directeur Général


Françoise Daspremont
Présidente

Pour le SLFP,


Ginette MAUYEN,
Secrétaire de zone
Namur/Hainaut-Est

Pour la CGSP,

Philippe NOEL
Délégué



Pour la CSC SP,


Didier
VANDENBUSSCHE
Délégué



Protocole d'accord relatif à la deuxième phase de l'intégration des métiers de la Propreté Publique

En réunions du Comité de négociation et de concertation des 17/10/2019 et 05/11/2019, il a été décidé, de commun accord avec les organisations syndicales, des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – HORAIRE DES BALAYEURS/CONVOYEURS, CONDUCTEURS ET CHAUFFEURS

L'article 39 de l'annexe 1 du Règlement de travail est modifié comme suit :

L'horaire de travail des Balayeurs-Convoyeurs, Conducteurs et Chauffeurs du Service Propreté Publique est défini comme suit :

Soit selon l'horaire de travail n°1 :

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
1	De 5h30 à 13h36	De 5h30 à 13h36	De 5h30 à 13h36	De 5h30 à 13h36	De 5h30 à 13h36	Repos	Repos
2	De 5h30 à 13h36	De 5h30 à 13h36	De 5h30 à 13h36	Repos	De 5h30 à 13h36	De 5h30 à 13h36	Repos
3	De 5h30 à 13h36	Repos	Repos	De 5h30 à 13h36	De 5h30 à 13h36	De 5h30 à 13h36	De 9h54 à 18h00
4	Récupération du dimanche	De 5h30 à 13h36	De 5h30 à 13h36	De 5h30 à 13h36	De 5h30 à 13h36	Repos	Repos

Un intervalle de repos de 30 minutes est consacré au repas entre 9h18 et 9h48 et entre 13h42 et 14h12 le dimanche.

En fonction des contraintes du service, celui-ci pourra être pris en décalé. Ce temps de repos est décompté du temps de travail journalier et non rémunéré.

Si l'agent ne preste pas effectivement le dimanche, en semaine 3, il ne récupère pas le lundi en semaine 4. Il devra prester selon l'horaire 5h30-13h36.

Pour autant que la modification soit signalée au moins 7 jours à l'avance et que l'agent fasse partie du pool d'agents « activables », l'agent est susceptible de prester de 10h24 à 18h30, de 13h54 à 22h00 ou de 15h54 à 00h00. Il est garanti à l'agent qu'il ne sera pas activé plus de 44 jours par an.

De manière occasionnelle, les agents sont susceptibles de prester en dehors de l'horaire normal de travail.

Une équipe de garde sera constituée pour les urgences en dehors de l'horaire défini.

1/6

Soit selon l'horaire de travail n°2 :

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
1	De 10h24 à 18h30	De 10h24 à 18h30	De 10h24 à 18h30	De 10h24 à 18h30	De 10h24 à 18h30	Repos	Repos
2	De 10h24 à 18h30	De 10h24 à 18h30	De 10h24 à 18h30	Repos	De 10h24 à 18h30	De 10h24 à 18h30	Repos
3	De 10h24 à 18h30	Repos	Repos	De 10h24 à 18h30	De 10h24 à 18h30	De 10h24 à 18h30	De 9h54 à 18h00
4	Récupération du dimanche	De 10h24 à 18h30	De 10h24 à 18h30	De 10h24 à 18h30	De 10h24 à 18h30	Repos	Repos

Un intervalle de repos de 30 minutes est consacré au repas entre 14h12 et 14h42 et entre 13h42 et 14h12 le dimanche.

En fonction des contraintes du service, celui-ci pourra être pris en décalé. Ce temps de repos est décompté du temps de travail journalier et non rémunéré.

Si l'agent ne preste pas effectivement le dimanche, en semaine 3, il ne récupère pas le lundi en semaine 4. Il devra prester selon l'horaire 10h24-18h30.

Pour autant que la modification soit signalée au moins 7 jours à l'avance et que l'agent fasse partie du pool d'agents « activables », l'agent est susceptible de prester de 5h30 à 13h36, de 13h54 à 22h00 ou de 15h54 à 00h00. Il est garanti à l'agent qu'il ne sera pas activé plus de 44 jours par an.

De manière occasionnelle, les agents sont susceptibles de prester en dehors de l'horaire normal de travail.

Une équipe de garde sera constituée pour les urgences en dehors de l'horaire défini.

ARTICLE 2 – HORAIRE DES BRIGADIERS

L'article 40 de l'annexe 1 du Règlement de travail est modifié comme suit :

L'horaire de travail des Brigadiers du Service Propreté Publique est défini comme suit :

Soit selon l'horaire de travail n°1 :

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
1	Horaire flexible du matin	Horaire flexible du matin	Horaire flexible du matin	Horaire flexible du matin	Horaire flexible du matin	Repos	Repos
2	Horaire flexible du matin	Horaire flexible du matin	Horaire flexible du matin	Repos	Horaire flexible du matin	Horaire flexible du matin	Repos
3	Horaire flexible du matin	Repos	Repos	Horaire flexible du matin	Horaire flexible du matin	Horaire flexible du matin	Horaire flexible du dimanche
4	Récupération du dimanche	Horaire flexible du matin	Horaire flexible du matin	Horaire flexible du matin	Horaire flexible du matin	Repos	Repos

Selon les horaires flexibles ci-dessous :

Horaire flexible du matin :

- Plage variable : 5h15 - 5h30
- Plage fixe : 5h30 - 13h36
- Plage variable : 13h36 - 13h51

Horaire flexible du dimanche :

- Plage variable : 9h39 - 9h54
- Plage fixe : 9h54 - 18h00
- Plage variable : 18h00 - 18h15

Un temps de repos de 30 minutes est décompté du temps de pointage journalier et est non rémunéré.

Si l'agent ne preste pas effectivement le dimanche, en semaine 3, il ne récupère pas le lundi en semaine 4. Il devra prester selon l'horaire flexible du matin ou selon l'horaire flexible de l'après-midi en fonction des besoins du service.

Pour autant que la modification soit signalée au moins 7 jours à l'avance et que l'agent fasse partie du pool d'agents « activables », l'agent est susceptible de prester de 10h24 à 18h30, de 13h54 à 22h00 ou de 15h54 à 00h00. Il est garanti à l'agent qu'il ne sera pas activé plus de 44 jours par an.

De manière occasionnelle, les agents sont susceptibles de prester en dehors de l'horaire normal de travail.

Une équipe de garde sera constituée pour les urgences en dehors de l'horaire défini.

Les règles prévues aux articles 36 et suivants de la présente annexe sont applicables.

Soit selon l'horaire de travail n°2 :

	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
1	Horaire flexible de l'après-midi	Horaire flexible de l'après-midi	Horaire flexible de l'après-midi	Horaire flexible de l'après-midi	Horaire flexible de l'après-midi	Repos	Repos
2	Horaire flexible de l'après-midi	Horaire flexible de l'après-midi	Horaire flexible de l'après-midi	Repos	Horaire flexible de l'après-midi	Horaire flexible de l'après-midi	Repos
3	Horaire flexible de l'après-midi	Repos	Repos	Horaire flexible de l'après-midi	Horaire flexible de l'après-midi	Horaire flexible de l'après-midi	Horaire flexible du dimanche
4	Récupération du dimanche	Horaire flexible de l'après-midi	Horaire flexible de l'après-midi	Horaire flexible de l'après-midi	Horaire flexible de l'après-midi	Repos	Repos

Selon les horaires flexibles ci-dessous :

Horaire flexible de l'après-midi :

- Plage variable : 10h09 - 10h24
- Plage fixe : 10h24 - 18h30
- Plage variable : 18h30 - 18h45

Horaire flexible du dimanche :

- Plage variable : 9h39 - 9h54
- Plage fixe : 9h54 - 18h00
- Plage variable : 18h00 - 18h15

3/6

Un temps de repos de 30 minutes est décompté du temps de pointage journalier et est non rémunéré.

Si l'agent ne preste pas effectivement le dimanche, en semaine 3, il ne récupère pas le lundi en semaine 4. Il devra prester selon l'horaire flexible du matin ou selon l'horaire flexible de l'après-midi en fonction des besoins du service.

Pour autant que la modification soit signalée au moins 7 jours à l'avance et que l'agent fasse partie du pool d'agents « activables », l'agent est susceptible de prester de 5h30 à 13h36, de 13h54 à 22h00 ou de 15h54 à 00h00. Il est garanti à l'agent qu'il ne sera pas activé plus de 44 jours par an.

De manière occasionnelle, les agents sont susceptibles de prester en dehors de l'horaire normal de travail.

Une équipe de garde sera constituée pour les urgences en dehors de l'horaire défini.

Les règles prévues aux articles 36 et suivants de la présente annexe sont applicables.

ARTICLE 3 – PRESTATIONS EXCEPTIONNELLES

Il est décidé que les prestations exceptionnelles sont valorisées selon le tableau ci-dessous :

			Barème de base	HS à récupérer	HS payée en sursalaire	RJF	Récup dimanche	Total rémun.
Jour classique	Prévu à l'horaire	Semaine	7h36	-	-	-	-	100%
		Samedi	7h36	-	-	-	-	100%
		Dimanche	7h36	-	-	-	7h36'	200%
	Non prévu à l'horaire	Semaine	-	7h36	3h48	-	-	150%
		Samedi	-	7h36	3h48	-	-	150%
		Dimanche	-	7h36	3h48	-	7h36''	250%
Jour férié	Non prévu à l'horaire	Semaine	-	7h36	3h48	7h36	-	250%
		Samedi	-	7h36	3h48	7h36	-	250%
		Dimanche	-	7h36	3h48	7h36	7h36	350%

*La récupération est d'office posée le lundi qui suit le dimanche presté conformément à l'horaire

**La récupération peut être posée quand l'agent le souhaite. Les 7h36 sont versées dans le pot « HS à récupérer »

ARTICLE 4 – PRIME DE FLEXIBILITÉ IMPOSÉE

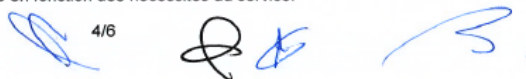
Il est octroyé aux Brigadiers et aux agents engagés pour la première phase une prime de flexibilité imposée d'un montant journalier de 4,84 € brut par jour presté (index 1,7069).

L'octroi de cette prime se justifie dans la mesure où ces agents sont susceptibles de prester de 13h54 à 22h00 ou de 15h54 à 00h00 lorsque cela sera rendu nécessaire pour les besoins du service. Pour autant qu'ils aient été prévenus au moins 7 jours à l'avance, les agents doivent prester les plages décalées sans autre compensation.

Cette prime est octroyée pour tous les jours prestés qu'importe l'horaire presté.

Pour sortir du « pool d'agents activables », l'agent doit en faire la demande écrite au Responsable d'Unité. La demande sera examinée en fonction des nécessités du service.

4/6



ARTICLE 5 – PRIME D'INSALUBRITÉ

Il est octroyé aux Balayeurs/Convoyeurs, Conducteurs, Chauffeurs et Brigadiers la prime d'insalubrité d'un montant de 6,21 € brut par jour presté (index 1,7069).

ARTICLE 6 – MODALITÉS DE PRISES DE CONGÉS LORS D'UN WEEK-END

Il sera permis aux agents de poser congés 6 samedis et 2 dimanches par an. Le congé sera octroyé pour autant que le bon fonctionnement du service soit assuré. Tout refus sera dûment motivé.

A partir de l'intégration des Districts Sud et Ouest normalement prévue en novembre 2020, il sera permis aux agents de poser 6 samedis et 3 dimanches par an. Le congé sera octroyé pour autant que le bon fonctionnement du service soit assuré. Tout refus sera dûment motivé.

Dès la finalisation de l'intégration de l'activité de propreté publique de la Ville de Charleroi normalement prévue pour fin 2021, il sera permis aux agents de poser 6 samedis et 4 dimanches par an. Le congé sera octroyé pour autant que le bon fonctionnement du service soit assuré. Tout refus sera dûment motivé.

ARTICLE 7 – MODALITÉS D'APPLICATION ET PÉRIODE TRANSITOIRE

Il sera proposé aux agents engagés dans le cadre de la première phase d'intégration des métiers de la propreté de choisir l'horaire de travail qu'ils souhaitent prêter à partir du 6 janvier 2020 et s'ils souhaitent faire partie du « pool d'agents activables ».

En fonction des préférences exprimées, un régime transitoire sera mis en place entre le 6 janvier 2020 et le 2 novembre 2020. Si les choix des travailleurs ne peuvent être rencontrés dans un premier temps, ils seront prioritaires dans le choix de l'horaire par rapport aux nouveaux engagés. Les organisations syndicales reviendront en concertation avec une proposition de critères d'ordre de priorité.

Dans le cadre de l'horaire de travail activable, il est garanti à l'agent qu'il ne sera pas activé plus de 55 jours par an jusqu'à l'intégration des Districts Sud et Ouest normalement prévue en novembre 2020. Ensuite, il sera garanti à l'agent qu'il ne sera pas activé plus de 44 jours par an.

ARTICLE 8 – CADRE

Il est décidé de modifier le cadre du Service Propreté Publique comme suit :

			Cadre actuel	Proposition de modification
Propreté Publique	Responsable	A4sp	1	1
	Responsable Adjoint	A3	1	1
	Responsable logistique	D9	0	1
	Planificateurs	D4	0	3
	Responsables Opérationnels	D9	1	2
	Brigadiers	C1	6	8
	Agents constatateurs	D4	3	3
	Chauffeurs	D2	17	26
	Conducteurs	D1	10	24
	Balayeurs/Convoyeurs	E1	35	101

	Gestionnaire Administratif	D6	1	1
	Assistants administratifs	D4	0	1
	Assistant technique	D7	0	1
Total			75	173

ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent protocole d'accord entre en vigueur le 6 janvier 2020.

Fait à Couillet, le 05/11/2019

Pour Tibi,


Philippe TELLER
Directeur Général


Gaëtan BANGISA
Président

Pour la CGSP,


Philippe BARBION
Secrétaire régional

Pour la CSC SP,


Mounia BENSLAMA
Secrétaire régionale

Pour le SLFP,


Ginette MAUYEN
Mandataire permanente

